BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

NGUYỄN THỊ BÍCH GIANG

ĐIỀU KHOẢN VỀ THANH TOÁN TRONG HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

LUẬN VĂN THẠC SĨ

NGÀNH: LUẬT KINH TẾ

MÃ SỐ 8380107

NĂM 2024

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

NGUYỄN THỊ BÍCH GIANG
MÃ SỐ HV: M3422014

ĐIỀU KHOẢN VỀ THANH TOÁN TRONG HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

LUẬN VĂN THẠC SĨ

CHUYÊN NGÀNH: LUẬT KINH TẾ

NGÀNH LUẬT KINH TẾ

MÃ SỐ 8380107

NGƯỜI HƯỚNG DẪN:

PGS. TS. ĐOÀN THỊ PHƯƠNG DIỆP

TS. NGUYỄN THỊ MỸ LINH

NĂM 2024

TÓM TẮT TIẾNG VIỆT

Tên đề tài: Điều khoản về thanh toán trong hợp đồng xuất khẩu hàng hóa và thực tiễn áp dụng tại các doanh nghiệp ở Đồng Bằng sông Cửu Long.

Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 8380107 Ngành: Luật

Người hướng dẫn: - PGS. TS. Đoàn Thị Phương Diệp, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM.

- TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh, Trường Đại học Cần Thơ

Tác giả: Nguyễn Thị Bích Giang Khóa học: 29 Niên khoá: 2022-2024.

Giới thiệu: Hợp đồng xuất khẩu và điều khoản thanh toán có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo môi trường pháp lý an toàn cho các doanh nghiệp khi tham gia xuất khẩu hàng hóa. Trong thực tiễn, việc áp dụng điều khoản thanh toán vẫn còn gặp hạn chế nhất định, vì vậy cần phải nghiên cứu để đưa ra giải pháp hoàn thiện để việc thực hiện được hiệu quả hơn.

Mục tiêu: Nghiên cứu những vấn đề lý luận về pháp luật hợp đồng trong đó tập trung nghiên cứu, làm rõ các quy định có liên quan đến điều khoản thanh toán trong hợp đồng xuất khẩu. Từ thực tiễn áp dụng điều khoản thanh toán của hợp đồng xuất khẩu nêu lên những điểm quan trọng cũng như những điểm bất cập, hạn chế của quy định pháp luật. Từ đó đưa ra những giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về pháp luật hợp đồng nói chung và điều khoản thanh toán nói riêng .

Phương pháp: Để làm rõ các cơ sở lý luận, tác giả thực hiện trên cơ sở áp dụng phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước Pháp quyền XHCN. Bên cạnh đó, tác giả cũng sử dụng đa dạng và kết hợp những phương pháp nghiên cứu truyền thống khác như: Lịch sử, so sánh, phân tích, tổng hợp,…để làm rõ những bất cập và đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật.

Kết luận: Thông qua kết quả nghiên cứu đề tài, có thể nhận thấy điều khoản thanh toán trong hợp đồng xuất khẩu là điều khoản quan trọng, thiết yếu, góp phần giúp hoạt động thanh toán và hoạt động xuất nhập khẩu được dễ dàng và thuận lợi. Tuy nhiên, trong từng quy định của điều khoản thanh toán cũng còn tồn tại một số bất cập và hạn chế nhất định như đối với phương thức thanh toán, phạt vi phạm do chậm thanh toán, cách tính tiền lãi…. Chính vì vậy, tác giả đã đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện khung pháp lý và những kiến nghị nhất định đối với doanh nghiệp để việc áp dụng diều khoản thanh toán trong hợp đồng thật sự phát huy hết vai trò của mình là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

Từ khóa: Hợp đồng xuất khẩu, điều khoản thanh toán

ASBTRACT

Title: Terms of payment in export contracts and practical application in enterprises in the Mekong Delta.

Major: Economic Law Code: 8380107 Major: Law

Supervisor: - Associate Professor, Dr. Doan Thi Phuong Diep, University of Economics and Law, Vietnam National University, Ho Chi Minh City.

- Dr. Nguyen Thi My Linh, Can Tho University

Author: Nguyen Thi Bich Giang, Course: 29 Academic years: 2022-2024.

Introduction: Export contracts and payment terms are important in creating a safe legal environment for enterprises when they are participating in the purchase and sale of goods, especially in international trades. In practice, the application of payment terms still faces certain limitations, so it is necessary to conduct researches to find a complete solution for more effective implementation.

Objectives: To study theoretical issues on contract law in which focusing on studying and clarifying regulations related to payment terms in export contracts. From the practical application of payment terms in export contracts, which reveal important points as well as shortcomings and limitations of legal regulations. Then, solutions are proposed to contribute to improving the law on contract law in general and payment terms in particular.

Methods: To clarify the theoretical bases, the author conducts the work on the basis of applying the dialectical materialism and historical materialism methodologies of Marxism-Leninism, Ho Chi Minh's thought on building a socialist rule-of-law state. In addition, the author also uses a variety of other traditional research methods such as: History, comparison, analysis, synthesis, etc. to clarify the shortcomings and propose solutions to contribute to improving the law.

Conclusion: Through the results of the research topic, it can be seen that the payment terms in the export contract are important and essential terms, contributing to making payment and import-export activities easier and more convenient. However, in each provision of the payment terms, there are still certain shortcomings and limitations such as payment methods, penalties for late payment, interest calculation methods, etc. Therefore, the author has proposed solutions to improve the legal framework and certain recommendations for businesses so that the application of payment terms in contracts can truly play its role in protecting the rights and legitimate interests of the parties involved.

Keywords: Export contract, payment terms

2.1 Thực trạng áp dụng điều khoản thanh toán trong hợp đồng xuất khẩu của doanh nghiệp xuất khẩu ở ĐBSCL.....42
2.2 Khó khăn của doanh nghiệp trong áp dụng điều khoản thanh toán 44
2.2.1 Khó khăn trong việc lựa chọn đồng tiền thanh toán 44
2.2.2 Những khó khăn khi áp dụng phương thức thanh toán của doanh nghiệp trong điều khoản thanh toán. 46
2.2.3 Khó khăn khi áp dụng chế tài trong thanh toán chậm 51
2.2.3.1 Khó khăn trong việc tính tiền lãi do chậm thanh toán 51
2.2.3.2 Khó khăn trong việc áp dụng phạt vi phạm do chậm thanh toán.....57
2.2.4 Khó khăn của doanh nghiệp trong sử dụng bộ chứng từ thanh toán.....61
2.3 Một số kiến nghị giải pháp hoàn thiện các quy định liên quan đến điều khoản thanh toán. 62
2.3.1 Giải pháp về việc lựa chọn đồng tiền thanh toán.....63
2.3.2 Giải pháp trong việc áp dụng phương thức thanh toán. *63*
2.3.3 Hoàn thiện chế tài trong thanh toán chậm.....66
2.3.4 Giải pháp hoàn thiện bộ chứng từ thanh toán 69
KẾT LUẬN CHUNG 72

DANH SÁCH HÌNH

Hình 2.1 Kim ngạch Xuất, Nhập khẩu của vùng ĐBSCL và các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL năm 2023 43

Hình 2.2 Biểu đồ lựa chọn phương thức thanh toán của doanh nghiệp ĐBSCL năm 2023 44

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

TỪ VIẾT TẮT	TỪ VIẾT ĐẦY ĐỦ
BLDS	Bộ luật Dân Sự
LTM	Luật Thương Mại
CISG/ Công ước Viên năm 1980	Công ước của Liên Hiệp quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (The United Nations Convention on Contracts for the International sale of Good)
UCP	Qui tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ (UCP – Uniform customs and practice for documentary credits).
URC	Quy tắc thống nhất về nghiệp vụ nhờ thu (URC 522 – The Uniform Rules for Collection, ICC Pub No 522,1995 Revision)
ICC	International Chamber of Commerce
CIETAC	China International Economic and Trade Arbitration Commission
ĐBSCL	Đồng bằng sông Cửu Long
USD	Đollar Mỹ
VNĐ	Đồng Việt Nam
EUR	Euro

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới, Việt Nam đã và đang thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA), đây cũng chính là cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam, bởi việc xuất khẩu vào các thị trường này không chỉ yêu cầu cao về tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng đối với hàng hóa mà còn đòi hỏi sự am tường những quy định về giao nhận, thanh toán quốc tế... Bên cạnh đó, khác với hợp đồng mua bán thông thường, hợp đồng xuất khẩu là sự giao kết, thỏa thuận giữa các chủ thể có yếu tố nước ngoài như các bên có trụ sở kinh doanh, vùng lãnh thổ khác nhau, hệ thống pháp luật điều chỉnh hợp đồng khác nhau….sẽ dẫn đến nhiều tiềm ẩn rủi ro trong quá trình xác lập, thay đổi và chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng thực hiện. Chính vì vậy, trên cơ sở đánh giá những thuận lợi và rủi ro trong các giao dịch quốc tế, các doanh nghiệp chủ động thương lượng các điều khoản như điều khoản thanh toán, điều khoản giao nhận, điều khoản chất lượng… sẽ giúp việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình được dễ dàng và hiệu quả.

Doanh nghiệp là một tác nhân quan trọng đóng góp rất lớn cho sự phát triển của nền kinh tế, đặc biệt là đối với doanh nghiệp xuất khẩu. Năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt 667,98 tỷ USD, tăng 22,49% so với năm 2020. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt 336,31 tỷ USD (tăng 18,99% so với năm 2020), kim ngạch nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 331,67 tỷ USD (tăng 26,26% so với năm 2020) (Nguồn Tổng cục Hải Quan). Trong năm 2023, kim ngạch xuất khẩu cả nước ước đạt 355,5 tỷ USD trong đó có 35 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 93,6 % tổng kim ngạch xuất khẩu[1].

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là một vùng kinh tế năng động nằm ở cực nam của Việt Nam. Với vị trí địa lý khá thuận lợi, phía Bắc là biên giới Việt Nam - Campuchia, dễ dàng kết nối giao lưu văn hóa, phát triển các mối quan hệ hợp tác với các nước tiểu vùng sông Mekong; phía Tây là biển Tây; phía Đông là biển Đông; và phía Đông-Bắc là sông Vàm Cỏ Đông, đặc biệt là tiếp giáp với thành phố Hồ Chí Minh – đầu tàu kinh tế của cả nước và là thị trường tiêu thụ nhiều sản phẩm nông thủy sản của vùng. Vì vậy, ĐBSCL được đánh giá là vùng có nhiều tiềm năng để xuất khẩu nông thuỷ hải sản và trái cây… Hoạt động xuất khẩu của vùng được ghi nhận với những kết quả khả quan, năm 2020, tỉnh có kim ngạch xuất khẩu cao nhất là Long An với 6,15 tỷ USD, chiếm 31,83% giá trị xuất khẩu ĐBSCL. Vị trí xuất khẩu thứ hai của vùng ĐBSCL là tỉnh Tiền Giang (3,11 tỷ USD, chiếm 16,08%), kế đến là Cần Thơ (1,46 tỷ USD, chiếm 7,57%), Bến Tre (1,26 tỷ USD, chiếm 6,53%), Sóc Trăng (1,29 tỷ USD, chiếm 6,67%) và Đồng Tháp (1,33 tỷ USD, chiếm 6,88%)[2]. Trong 6 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu toàn vùng đạt 12,7 tỷ USD, tăng 20,4% so với

[1] Nguồn tham khảo từ Tổng Cục Hải Quan
[2] Nguồn tham khảo từ Tổng Cục Hải quan

cùng kỳ năm 2021[3]. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động xuất khẩu, nhu cầu giao kết hợp đồng xuất khẩu của doanh nghiệp ĐBSCL là rất lớn, việc giao kết hợp đồng xuất khẩu sẽ giúp các doanh nghiệp ĐBSCL mở rộng thị trường, tăng doanh thu, mang về nguồn ngoại tệ lớn, góp phần phát triển vùng và cả nước…

Hoạt động xuất khẩu hàng hóa được hình thành và bảo đảm dựa trên quan hệ của hợp đồng xuất khẩu, tuy nhiên, trong quá trình thực thi các thoả thuận trong hợp đồng lại làm phát sinh những tranh chấp mà các bên đều không mong muốn điều xảy ra. Chính vì vây, việc xây dựng chặt chẽ các điều khoản trong hợp đồng là điều cần thiết, trong đó vai trò của điều khoản thanh toán là quan trọng bởi đây là cơ sở giúp doanh nghiệp xuất khẩu nhanh chóng thu hồi được nguồn tiền hàng, tránh rủi ro và thời gian thanh toán bị kéo dài, trì hoãn. Nội dung trong điều khoản thanh toán trong hợp đồng xuất khẩu thường phức tạp, đòi hỏi tính chuyên môn và trình độ am hiểu pháp luật cao, điển hình như các phương thức thanh toán quốc tế có tính chuyên môn cao, đa dạng và có những rủi ro nhất định, có thể được thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trong và ngoài nước. Các quy định về đồng tiền thanh toán, chế tài và bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế cũng khá phức tạp và có nhiều rủi ro liên quan đến quy định pháp luật trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, hoạt động xuất khẩu và thanh toán quốc tế thường gắn liền với các chủ thể, đối tác ở nhiều quốc gia khác nhau, pháp luật điều chỉnh đa dạng nên rất dễ gặp nhiều bất cập trong thực hiện hợp đồng.

Việc gia nhập Công ước của Liên Hiệp quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (The United Nations Convention on Contracts for the International sale of Good, viết tắt là CISG/ Công ước Viên năm 1980) và các hiệp định thương mại đã giúp các doanh nghiệp Việt Nam dễ dàng hội nhập với các nền kinh tế thế giới bởi về mặt pháp luật, các quy định của CISG đã tạo nên sự thống nhất giữa các quốc gia trong quy định về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Điều này giúp doanh nghiệp Việt Nam hạn chế được nhiều rủi ro tranh chấp phát sinh do việc chưa hiểu hoặc hiểu chưa đúng về pháp luật áp dụng cho hợp đồng dẫn đến thực hiện không đúng cam kết trong hợp đồng mà các bên đã thỏa thuận. Trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế nói chung và hợp đồng xuất khẩu nói riêng, hoạt động thanh toán giữa các bên chịu ảnh hưởng bởi các quy định khác nhau giữa các quốc gia, nếu luật áp dụng được các bên thỏa thuận là luật nước ngoài thì việc tìm hiểu nội dung trong các quy định để thực hiện đúng hợp đồng là hết sức khó khăn đối với doanh nghiệp, trong khi đó, các quy định của CISG là rất rõ ràng, cụ thể, dễ tiếp cận, vì vậy sẽ giúp doanh nghiệp hạn chế khả năng tranh chấp xảy ra trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Từ những lý do trên, tác giả đã chọn đề tài: **"Điều khoản về thanh toán trong hợp đồng xuất khẩu hàng hóa và thực tiễn áp dụng tại các doanh nghiệp ở Đồng**

---

[3] Thu Hoài.(2022). *ĐBSCL – Vững bước trước thời cơ mới và vận hội mới*. Tạp chí con số sự kiện –Tổng Cục Thống kê. Truy cập ngày 29/06/2024 từ Đồng bằng Sông Cửu Long - Vững bước trước thời cơ mới và vận hội mới (consosukien.vn)

Bằng sông Cửu Long" làm công trình nghiên cứu luận văn tốt nghiệp thạc sĩ luật học. Qua công trình nghiên cứu này, tác giả mong muốn giúp doanh nghiệp xuất khẩu hiểu rõ quy định của điều khoản thanh toán trong hợp đồng xuất khẩu, cụ thể là những nội dung về địa điểm, thời hạn, đồng tiền thanh toán, các phương thức thanh toán, chế tài và bộ chứng từ trong thanh toán, cũng như những lợi ích và rủi ro mà doanh nghiệp gặp phải trong quá trình áp dụng thực hiện điều khoản này trong hợp đồng xuất khẩu. Bên cạnh đó, việc nghiên cứu sâu và so sánh với các quy định của pháp luật Việt Nam với CISG để thấy rõ bất cập và đưa ra những giải pháp giúp hoàn thiện các quy định trong pháp luật Việt Nam, đồng thời giúp bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp xuất khẩu được tốt hơn.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Thông qua đề tài, tác giả mong muốn làm rõ các vấn đề lý luận chung về hợp đồng xuất khẩu, trong đó tập trung phân tích và làm sáng tỏ các quy định liên quan đến điều khoản thanh toán theo pháp luật Việt Nam cụ thể là theo Bộ Luật dân sự năm 2015 và Luật Thương mại năm 2005, trên cơ sở đó có so sánh với quy định của Công ước của Liên hiệp quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (The United Nations Convention on Contracts for the International sale of Goods) để rút ra được bản chất của điều khoản thanh toán. Từ đó, giúp doanh nghiệp nhận diện rủi ro pháp lý, đề xuất giải pháp trong việc lựa chọn và áp dụng điều khoản thanh toán, làm cơ sở để giúp doanh nghiệp thương lượng và thực hiện hợp đồng xuất khẩu được hiệu quả.

3. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài

Cho đến nay có khá nhiều công trình nghiên cứu khoa học, chuyên đề, bài viết đề cập và nghiên cứu về hợp đồng và các vấn đề có liên quan. Cụ thể:

*** Sách chuyên khảo:**

Chủ biên PGS.TS Nguyễn Văn Tiến, (2008), Nxb Thống kê, "Giáo trình thanh toán quốc tế". Nội dung tập trung những kiến thức về nghiệp vụ thanh toán quốc tế nói chung, đặc biệt là toàn bộ quy trình thanh toán L/C, được phân tích trên nền tảng của UCP 600.

Chủ biên PGS.TS Nguyễn Văn Tiến, (2023), Nxb Đại học kinh tế quốc dân, "Cẩm nang thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương 2023 (dành cho cao học và nghiên cứu sinh". Đây là sách chuyên khảo với các nội dung chuyên sâu về thanh toán quốc tế và những hỏi đáp có liên quan trong thanh toán quốc tế.

Chủ biên PGS.TS Lê Văn Tề - Ths. Nguyễn Thị Tuyết Nga, Nxb Tài chính, "Thanh toán & Tín dụng xuất nhập khẩu, Incoterms 2000, UCP -600". Nội dung bao gồm những gì mang ý nghĩa lý thuyết và thực tế ứng dụng thuộc lĩnh vực này trong cuộc sống.

Chủ biên PGS.TS. Nguyễn Bá Bình, (2021), Nxb Tư pháp, "Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo CISG – Quy định và án lệ". Đây là sách chuyên khảo được phát triển từ sản phẩm nghiên cứu thuộc khuôn khổ Đề án của Chính phủ về hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tham gia hiệu quả vào thương mại quốc tế khi Việt Nam là thành viên CISG. Nội dung của cuốn sách bao gồm 14 chương, làm sáng tỏ nội dung quy định của CISG thông qua việc phân tích gần 200 án lệ về CISG.

Chủ biên TS. Lê Thị Nguyệt Châu, Ths. Tăng Thanh Phương, Ths. Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, Ths. Nguyễn Thị Mỹ Linh, (2018), Nxb Trường Đại học Cần Thơ, "Giáo trình bảo đảm nghĩa vụ". Công trình này tập trung nghiên cứu các quy định pháp lý liên quan đến các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ trong pháp luật Việt Nam.

Chủ biên Lê Vũ Nam – Vũ Thị Hồng Yến – Đoàn Thị Phương Diệp – Trịnh Thục Hiền – Lưu Minh Sang – Liên Đăng Phước Hải – Huỳnh Nữ Khuê Các, (2020), Nxb Đại học Quốc Gia TPHCM, "Giáo trình pháp luật về bảo đảm nghĩa vụ". Nội dung của công trình đã khái quát được nghĩa vụ và bảo đảm nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tác giả Phan Hoài Nam, (2021), Nxb Đại học Quốc gia TPHCM, "Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài tại Toà án Việt Nam - Thẩm quyền và pháp luật áp dụng". Công trình đã trình bày những vấn đề lý luận về giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài tại Toà án Việt Nam. Phân tích thẩm quyền của Toà án Việt Nam và pháp luật áp dụng đối với việc giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề về Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài tại Toà án Việt Nam - Thẩm quyền và pháp luật áp dụng.

Tác giả Nguyễn Thị Mỹ Linh – Đoàn Nguyễn Minh Thuận, (2024), Tạp chí Giáo dục & xã hội, "Hoàn thiện pháp luật về giao kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam: Cơ chế minh bạch thông tin với khách hàng". Nội dung của bài viết tập trung nghiên cứu các vấn đề pháp lý liên quan đến giao kết hợp đồng nói chung và hợp đồng bảo hiểm nói riêng theo cơ chế minh bạch.

PGS. TS Đỗ Văn Đại (2021), Nxb Hồng Đức, "Giáo trình pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng". Giáo trình được biên soạn cung cấp tới người học những kiến thức pháp lý căn bản về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định của Bộ luật dân sự 2015, cụ thể nội dung cơ bản của giáo trình bao gồm: nghĩa vụ dân sự, các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, trách nhiệm dân sự do vi phạm hợp đồng, các quy định chung về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, các trường hợp bồi thường thiệt hại cụ thể.

PGS.TS. Đỗ Văn Đại, (2010), Nxb Chính trị quốc gia, "Các biện pháp xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng". Nội dung của sách đề cập đến khái niệm vi phạm cơ bản hợp đồng, và đưa ra ý kiến đối với những vi phạm có ảnh hưởng lớn tới hợp đồng

mới là cơ bản" và việc xác định tính chất nghiêm trọng của hành vi vi phạm hợp đồng là "phụ thuộc hoàn cảnh cụ thể và khi có tranh chấp thì Tòa án sẽ tự xác định".

PGS. TS. Đoàn Thị Phương Diệp, (2019), Tạp chí Nghiên cứu lập pháp "Pháp luật hợp đồng Việt Nam nhìn ở góc độ so sánh với luật Cộng hoà Pháp". Công trình này tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến hợp đồng theo pháp luật Việt Nam như vấn đề giao kết, hủy hợp đồng, vấn đề bồi thường trong hợp đồng…trên cơ sở đó so sánh với luật Cộng hòa Pháp – một trong hệ thống pháp luật khá tiên tiến và tương đồng với pháp luật Việt Nam, để có cách hiểu và giải thích phù hợp với thực tiễn, từ đó hoàn thiện các quy định trong pháp luật hiện hành.

Vũ Quang (2016), Nxb Bách khoa Hà Nội, "Một số vấn đề cơ bản về Hợp đồng thương mại đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế". Nội dung tập trung nghiên cứu về tổng quan về pháp luật hợp đồng và hợp đồng thương mại, thực trạng về pháp luật hợp đồng và hợp đồng thương mại ở Việt Nam, pháp luật hợp đồng và hợp đồng thương mại đáp ứng các yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Viac – Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam, "Giải quyết tranh chấp hợp đồng – Những đều doanh nhân cần biết".

*** Luận án tiến sĩ:**

Tác giả Nguyễn Thị Thanh Huyền (2023), luận án Tiến sĩ Luật học "Buộc phải thực hiện đúng hợp đồng theo Công ước viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế". Theo tác giả, CISG là một trong những nguồn luật điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa giữa thương nhân Việt Nam với thương nhân có trụ sở ở quốc gia khác, cùng là thành viên của CISG với Việt Nam. Với xu hướng mở rộng thị trường xuất khẩu như hiện nay, CISG ngày càng có khả năng được áp dụng rộng rãi để điều chỉnh việc ký kết và thực hiên hợp đồng mua bán quốc tế của thương nhân Việt Nam. Yêu cầu đặt ra là phải hiểu đúng và đầy đủ bản chất pháp lý của quy định buộc phải thực hiện đúng hợp đồng theo CISG. Trong phạm vi đề tài, tác giả làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến buộc thực hiện đúng hợp đồng theo Công ước Viên năm 1980, từ đó làm sáng tỏ mối tương quan với các quy định trong Luật Thương mại 2005 và đưa ra những kiến nghị hoàn thiện các quy định có liên quan của Luật này về biện pháp Buộc thực hiện hợp đồng từ kinh nghiệm áp dụng các quy định của CISG.

Tác giả Đỗ Hồng Quyên (2021), luận án tiến sĩ Luật học **"**Những vấn đề lý luận và thực tiễn về điều khoản giải quyết tranh chấp trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế - kinh nghiệm cho Việt Nam". Theo tác giả, trong bối cảnh hoạt động thương mại quốc tế đang diễn ra ngày càng phức tạp kéo theo sự đa dạng và phức tạp của các hợp đồng thương mại quốc tế nói chung và hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế nói riêng, việc không nắm rõ các vấn đề pháp lý liên quan tới hợp đồng hoặc xem nhẹ các điều khoản thuộc nhóm điều khoản không căn bản trong hợp đồng, như các điều khoản về lựa chọn luật áp dụng và điều khoản lựa chọn cơ quan giải quyết tranh chấp…khiến

cho các thương nhân có thể gặp một số rủi ro và ảnh hưởng đến quyền lợi của mình khi thực hiện hợp đồng cũng như trong quá trình giải quyết tranh chấp tại các cơ quan tài phán. Vì vậy, việc nghiên cứu về điều khoản giải quyết tranh chấp trong hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế sẽ đưa ra cách nhìn nhận một cách tích cực về giá trị của loại điều khoản này trong hợp đồng cũng như những hạn chế nhất định khi ký kết một hợp đồng mua bán hàng hóa "có yếu tố nước ngoài" nhưng lại thiếu hoặc chưa chặt chẽ về điều khoản giải quyết tranh chấp. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp cho việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế và đưa ra những khuyến nghị cụ thể cho các doanh nghiệp Việt Nam, các thương nhân Việt Nam trong xây dựng và thực hiện điều khoản giải quyết tranh chấp trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.

Tác giả Phạm Sỹ Mạnh (2015), luận án tiến sĩ Luật học "Vi phạm cơ bản hợp đồng theo quy định của Công ước Viên năm 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và định hướng hoàn thiện các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam". Tác giả đã đưa ra mục đích nghiên cứu của đề tài là trên cơ sở phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến các quy định về vi phạm cơ bản hợp đồng trong Công ước Viên (có so sánh với pháp luật Việt Nam), đề tài đề xuất định hướng và giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam về vi phạm cơ bản hợp đồng nhằm, một mặt, tạo sự phù hợp giữa pháp luật Việt Nam và Công ước Viên, mặt khác tạo cơ sở pháp lý thuận lợi và dễ áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam trong giao kết và thực hiện hợp đồng, cho các cơ quan giải quyết tranh chấp của Việt Nam trong việc giải quyết tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế khi phải áp dụng quy định về vi phạm cơ bản.

*** Luận văn thạc sĩ:**

*Tác giả Huỳnh Cẩm Thụy (2021)***,** luận văn thạc sĩ "Ký kết, thực hiện điều khoản thanh toán trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và một số lưu ý đối với doanh nghiệp Việt Nam". Trong phạm vi này tác giả nghiên cứu những vấn đề liên quan đến việc ký kết và thực hiện điều khoản thanh toán, phân tích những cơ hội, thách thức của doanh nghiệp Việt Nam trong thanh toán quốc tế, từ đó nêu ra một số lưu ý đối với doanh nghiệp Việt Nam trong việc ký kết và thực hiện điều khoản thanh toán.

Tác giả Lê Thị Ngọc Hiền (2020), luận văn thạc sĩ "Pháp luật về thanh toán tín dụng chứng từ trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, qua thực tiễn ở Việt Nam". Nội dung của luận văn tập trung tìm hiểu các quy định của pháp luật về phương thức thanh toán tín dụng chứng từ trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, từ đó giúp các chủ thể kinh doanh ký kết và thực hiện hợp đồng được hiệu quả và hạn chế những rủi ro trong thanh toán.

Tác giả Nguyễn Thị Cẩm Thu (2023), luận văn thạc sĩ "Rủi ro trong hoạt động thanh toán thư tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam. Trong phạm vi này, tác giả nghiên cứu cơ sở lý luận về rủi ro trong hoạt động thanh

toán thư tín dụng, thực trạng rủi ro và giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động thanh toán thư tín dụng tại Ngân hàng.

Tác giả Huỳnh Việt Thy (2019), luận văn thạc sĩ Luật học "Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về trách nhiệm pháp lý do vi phạm cơ bản hợp đồng thương mại quốc tế".

Tác giả Nguyễn Đô (2018), luận văn thạc sĩ Luật học "Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế ở Việt Nam hiện nay". Trong phạm vi đề tài này, tác giả làm rõ một số lý luận và thực trạng áp dụng các quy định pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, đối chiếu với một số quy định của pháp luật quốc tế, từ đó đưa ra những kiến nghị cụ thể để sửa đổi, bổ sung những quy định còn hạn chế.

Tác giả Trần Văn Phấn (2018), luận văn thạc sĩ Luật học "Pháp luật về nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế". Nội dung đề tài tập trung phân tích pháp luật hiện hành về nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, đặc biệt là so với các quy định trong CISG, đồng thời tập trung tìm hiểu về thực trạng giao kết và thực thi nghĩa vụ của các bên là thương nhân Việt Nam với thương nhân nước ngoài, từ đó đưa ra những hạn chế và kiến nghị giúp hoàn thiện hơn các quy định về nghĩa vụ trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.

Bên cạnh đó, còn có các bài viết được đăng tải trên tạp chí chuyên ngành của các tác giả như:

Tác giả Đặng Thế Hùng (2018), "Hủy bỏ hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo Công ước Viên 1980 trong quá trình thực thi tại Việt Nam", Tạp chí Kiểm sát - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, trong bài viết, tác giả đã phân tích các quy định của Công ước Viên 1980 về hủy bỏ hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế; một số vấn đề cần lưu ý khi thực thi quy định hủy bỏ hợp đồng theo Công ước Viên 1980 trong thực tiễn tại Việt Nam.

Tác giả Trần Thị Thuận Giang (2017), "Điều khoản miễn trách nhiệm do hành vi giao hàng không phù hợp theo Công ước Vienna năm 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế", Tạp chí Khoa học pháp lý, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, tác giả đã đưa ra nghiên cứu cho việc áp dụng Điều 79 Công ước Vienna năm 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế đới với các trường hợp giao hàng không phù hợp. Đề cập tới thực tiễn giải quyết tranh chấp và đưa ra bình luận về miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với giao hàng không phù hợp.

Tác giả Phạm Thị Hiền và Nguyễn Trường An, (2019), "Mối quan hệ giữa quyền khắc phục sai sót của bên bán và quyền tuyên bố hủy bỏ hợp đồng của bên mua theo Công ước Viên về hợp đồng mua bán quốc tế hàng hóa", Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. Nhóm tác giả đã phân tích mối quan hệ giữa quyền khắc phục sai sót của bên bán và quyền tuyên bố hủy bỏ hợp đồng của bên mua theo Công ước Viên về hợp đồng

mua trên cả phương diện lý luận và thực tiễn, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho các bên khi tham gia hợp đồng mua bán quốc tế hàng hoá

*** Đánh giá chung:**

Các công trình nghiên cứu trên đã khái quát được các vấn đề liên quan hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế nói chung và các vấn đề liên quan đến những vi phạm cơ bản của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Tuy nhiên, các công trình đa phần chỉ đề cập đến các nội dung về hợp đồng mua bán, các phương thức thanh toán quốc tế nói chung, trong một số lĩnh vực nhất định như lĩnh vực ngân hàng, hay chỉ đề cập vi phạm, chế tài trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế… chưa nghiên cứu một cách hệ thống, cơ bản về lợi ích và rủi ro pháp lý của điều khoản thanh toán của hợp đồng xuất khẩu. Việc phân tích những vướng mắc trong thực tiễn áp dụng điều khoản thanh toán sẽ giúp nhận diện những rủi ro pháp lý cho các chủ thể tham gia, từ đó đề xuất các biện pháp hạn chế rủi ro... Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, với lượng xuất khẩu ngày càng tăng và góp phần không nhỏ cho sự phát triển kinh tế của đất nước, việc nghiên cứu và hoàn thiện các quy định về điều khoản thanh toán trong hợp đồng xuất khẩu là quan trọng và cần thiết.

4. Câu hỏi nghiên cứu

Để luận văn đảm bảo các yêu cầu, đạt được những mục tiêu nghiên cứu thì luận văn cần phải làm rõ những nội dung theo những câu hỏi sau:

- Hợp đồng xuất khẩu là gì? Đặc điểm, nội dung và nguồn pháp luật điều chỉnh hợp đồng xuất khẩu.

- Điều khoản thanh toán là gì? Vai trò của điều khoản này trong hợp đồng xuất khẩu. Mối quan hệ giữa điều khoản thanh toán so với các điều khoản khác trong hợp đồng xuất khẩu như thế nào? Đồng thời so sánh quy định của pháp luật Việt Nam với quy định của CISG.

- Thực trạng việc áp dụng và thực hiện điều khoản thanh toán trong hợp đồng xuất khẩu của doanh nghiệp ĐBSCL như thế nào? Những khó khăn xuất phát từ đâu?

- Giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về điều khoản thanh toán nói chung và một số kiến nghị giúp doanh nghiệp hạn chế những khó khăn trong việc áp dụng và thực hiện điều khoản thanh toán trong hợp đồng xuất khẩu là gì?

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu làm rõ một số vấn đề lý luận về điều khoản thanh toán trong hợp đồng xuất khẩu, làm rõ giá trị pháp lý của điều khoản thanh toán trong hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế. Trên cơ sở đó, tác giả sẽ phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật có liên quan đến đề tài và đối chiếu với thực trạng áp dụng quy định pháp luật về điều khoản thanh toán, để tìm ra

những khó khăn, hạn chế và từ đó đưa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật về điều khoản thanh toán.

Phạm vi nghiên cứu:

Luận văn chuyên sâu nghiên cứu các quy định về điều khoản thanh toán trong hợp đồng xuất khẩu trên cơ sở nền tảng Bộ luật dân sự năm 2015, Luật Thương mại năm 2005 và Công ước Viên năm 1980.

- Về nội dung: Trong luận văn này, tác giả nghiên cứu chuyên sâu vào các vấn đề:

+ Thứ nhất, nghiên cứu khái quát về hợp đồng xuất khẩu, đặc điểm, nội dung và nguồn luật điều chỉnh hợp đồng xuất khẩu.

+ Thứ hai, làm rõ các quy định trong điều khoản thanh toán và mối quan hệ giữa điều khoản này so với các điều khoản khác của hợp đồng xuất khẩu.

+ Thứ ba, đánh giá tình hình xuất khẩu ở ĐBSCL và việc áp dụng điều khoản thanh toán của doanh nghiệp xuất khẩu ĐBSCL, cụ thể trong một số mặt hàng xuất khẩu chính ở ĐBSCL như mặt hàng cá tra. Bên cạnh đó, phân tích vụ việc điển hình có liên quan để làm rõ các yếu tố pháp lý của điều khoản thanh toán.

+ Thứ tư, trên cơ sở phân tích, đánh giá những khó khăn, hạn chế trong các quy định cũng như việc áp dụng điều khoản thanh toán trong thực tiễn, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định về điều khoản thanh toán cũng như đề xuất giải pháp giúp doanh nghiệp áp dụng điều khoản này được hiệu quả.

- Về không gian và thời gian: số liệu thực tiễn được đề cập trong luận văn để đánh giá tình hình xuất khẩu của doanh nghiệp được lấy trong năm 2023. Đồng thời, số liệu đánh giá hoạt động thanh toán của doanh nghiệp được lấy trong 2023 và được thực hiện trong phạm vi địa bàn ở ĐBSCL.

6. Phương pháp nghiên cứu

Luận văn được thực hiện trên cơ sở áp dụng phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước Pháp quyền XHCN, quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về đường lối đổi mới đất nước. Bên cạnh đó, Luận văn cũng sử dụng đa dạng và kết hợp những phương pháp nghiên cứu truyền thống khác như: Lịch sử, so sánh, phân tích, tổng hợp, khảo sát… Cụ thể:

- Phương pháp lịch sử được sử dụng để tập hợp các tài liệu, công trình nghiên cứu trong nước dựa trên các mốc thời gian, lĩnh vực pháp luật cũng như hệ thống pháp luật nhằm lựa chọn, tập hợp một cách đầy đủ nhất các tài liệu liên quan đến đề tài luận văn ở các nguồn khác nhau, đặc biệt nó còn được sử dụng để tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài và được kết hợp với các phương pháp khác trong quá trình thực hiện đề tài. Phương pháp này được sử dụng ở Chương 1, 2.

- Phương pháp so sánh: để đánh giá những quy định trong điều khoản thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam và CISG, từ đó giúp doanh nghiệp hiểu và nắm vững quy định pháp luật về nội dung này. Phương pháp này được sử dụng ở Chương 1, 2.

- Phương pháp phân tích, tổng hợp: tác giả sử dụng phương pháp này để phân tích, đánh giá những quy định của pháp luật về hợp đồng xuất khẩu mà tập trung ở nội dung điều khoản thanh toán, phân tích đánh giá các tranh chấp trong thực tiễn, từ đó kiến nghị những giải pháp hoàn thiện pháp luật và định hướng cho doanh nghiệp; phương pháp này được tác giả sử dụng ở Chương 1,2.

Trên cơ sở các phương pháp nghiên cứu nêu trên, trong quá trình thực hiện luận văn, tác giả sẽ sử dụng linh hoạt từng phương pháp trong quá trình nghiên cứu, sao cho đạt hiệu quả cao nhất.

7. Kết cấu luận văn

Để đảm bảo đề tài là một công trình nghiên cứu khoa học trình độ thạc sĩ, ngoài mục lục, phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo thì luận văn được chia thành hai chương.

- Chương 1: Khái quát về hợp đồng xuất khẩu hàng hóa và điều khoản thanh toán trong hợp đồng xuất khẩu hàng hóa.

Nội dung của chương 1, tác giả nghiên cứu hai nội dung chính: Thứ nhất là khái quát về hợp đồng xuất khẩu hàng hóa, trong đó tập trung tìm hiểu các vấn đề như khái niệm về hợp đồng xuất khẩu, đặc điểm, nội dung của hợp đồng xuất khẩu. Thứ hai là khái quát điều khoản thanh toán, trong đó tập trung làm rõ những quy định trong điều khoản thanh toán và mối quan hệ giữa điều khoản này với các điều khoản khác của hợp đồng.

- Chương 2: Thực tiễn áp dụng điều khoản thanh toán trong hợp đồng xuất khẩu của doanh nghiệp ĐBSCL - một số kiến nghị và giải pháp.

Nội dung của chương 2 gồm có 2 phần chính: Thứ nhất tác giả đánh giá tình hình xuất khẩu và việc áp dụng điều khoản thanh toán của doanh nghiệp ĐBSCL. Thứ hai: Trên cơ sở những hạn chế trong quy định của pháp luật và khó khăn trong việc áp dụng điều khoản thanh toán, để đưa ra những giải pháp giúp hoàn thiện các quy định và giúp doanh nghiệp nhận diện rủi ro và thực hiện hiệu quả hợp đồng.

CHƯƠNG 1
KHÁI QUÁT VỀ HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN TRONG HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA

Hoạt động xuất nhập khẩu đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự tăng trưởng nền kinh tế của các quốc gia. Việc tiến hành các hoạt động trao đổi hàng hóa giữa các quốc gia hiện nay trở thành một nhu cầu cấp thiết và được coi là một quá trình tích cực tạo nên sự lưu thông hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng xã hội, thu hút ngoại tệ cho các quốc gia. Xuất nhập khẩu là một hoạt động chủ yếu trong giao lưu thương mại. Khi sản xuất hàng hóa ngày càng phát triển mạnh mẽ thì hoạt động này không dừng lại trong phạm vi một quốc gia mà mở rộng và vượt ra ngoài biên giới quốc gia, kéo theo sự hình thành quan hệ mua bán hàng hóa quốc tế. Quan hệ mua bán này được thể hiện dưới hình thức pháp lí là hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế hay còn gọi là hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hóa. Ngày nay, với sự phát triển của hoạt động xuất nhập khẩu, vai trò của hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hóa ngày càng được khẳng định.

1.1 Khái quát về hợp đồng xuất khẩu hàng hóa

1.1.1 Tổng quan về hợp đồng xuất khẩu hàng hóa

Hiện nay, pháp luật Việt Nam không đưa ra khái niệm cụ thể về hợp đồng xuất khẩu hàng hóa nhưng xét về mặt bản chất, hợp đồng xuất khẩu hàng hóa là một loại của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Cụ thể, theo quy định tại Điều 27 Luật Thương mại năm 2005 thì hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế bao gồm các hình thức sau: "*1. mua bán hàng hóa quốc tế được thực hiện dưới các hình thức xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu. 2. mua bán hàng hóa quốc tế phải thực hiện trên cơ sở hợp đồng bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương*". Trong đó, hoạt động xuất khẩu hàng hóa được hiểu là việc hàng hoá được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật[4].

Như vậy, có thể thấy hợp đồng xuất khẩu hàng hóa là văn bản thỏa thuận giữa các bên nhằm đưa hàng hóa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặt biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam, hay có thể hiểu hợp đồng xuất khẩu là hợp đồng mua bán hàng hóa có tính chất quốc tế hay có yếu tố nước ngoài, theo đó một bên (người bán) có nghĩa vụ giao hàng, chứng từ liên quan hàng hóa và quyền sở hữu về hàng hóa cho bên kia (người mua) và người mua có nghĩa vụ thanh toán tiền hàng và nhận hàng.

Từ khái niệm trên có thể rút ra đặc trưng của hợp đồng xuất khẩu hàng hóa đó chính là tính quốc tế hay còn gọi là yếu tố nước ngoài. Trong pháp luật của quốc gia cũng như pháp luật quốc tế đều có những quy định khác nhau về yếu tố quốc tế hay

[4] Khoản 1. Điều 28 Luật Thương mại 2005

yếu tố nước ngoài. Việc xác định yếu tố quốc tế đối với hợp đồng xuất khẩu có ý nghĩa pháp lý quan trọng trong việc xác định pháp luật điều chỉnh đối với quan hệ mua bán hàng hoá. Quan hệ hợp đồng không có yếu tố quốc tế sẽ chỉ chịu sự điều chỉnh của pháp luật quốc gia còn quan hệ hợp đồng có yếu tố quốc tế sẽ có thể chịu sự điều chỉnh của nhiều nguồn pháp luật như điều ước quốc tế, tập quán quốc tế, pháp luật nước ngoài…

Tính quốc tế trong hợp đồng xuất khẩu cũng có thể được xem xét với các dấu hiệu như: có liên quan đến hơn một quốc gia, phạm vi điều chỉnh của một điều ước quốc tế, có sự chuyển dịch của hàng hóa qua biên giới,…. Bên cạnh đó, tính quốc tế của hợp đồng thông qua sự trao đổi các lợi ích kinh tế vượt ra ngoài biên giới lãnh thổ quốc gia. Điều này có nghĩa là có sự khác biệt với các giao dịch nội địa bởi các giao dịch nội địa sẽ không thể tạo ra được sự vượt qua biên giới lãnh thổ và như vậy sẽ không được coi là các hợp đồng có tính chất quốc tế mặc dù có thể nó được giao kết giữa các thương nhân đến từ các quốc gia khác nhau[5]. Quan điểm này được thể hiện rất rõ trong nhiều văn bản pháp lý quốc tế điển hình như trong Công ước Viên 1980 về mua bán hàng hóa quốc tế[6] cụ thể là tính quốc tế được xác định căn cứ vào trụ sở thương mại ở quốc gia khác nhau. Như vậy, nhìn chung với mục đích nhằm mở rộng đến mức tối đa cho tính quốc tế cho quan hệ hợp đồng nên pháp luật quốc tế khi xác định tính quốc tế đã dựa trên tiêu chí kinh tế mang yếu tố lãnh thổ. Ngoài ra, với tiêu chí pháp lý, thì một hợp đồng được coi là có tính quốc tế khi nó có mối liên hệ với nhiều nguồn pháp luật khác nhau, tiêu chí này được sử dụng phổ biến trong cả pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia.

Bên cạnh đó, tính quốc tế còn được thể hiện ở chủ thể của hợp đồng xuất khẩu. Hợp đồng xuất khẩu hàng hóa là một căn cứ pháp lý cho một giao dịch mua bán hàng hoá quốc tế mà chủ thể của loại hợp đồng mua bán này chính là bên mua (bên nhập khẩu) và bên bán (bên xuất khẩu). Các chủ thể này tham gia vào giao dịch mua bán hàng hoá quốc tế có thể là các pháp nhân thương mại, các tổ chức và cá nhân khác thực hiện các giao dịch liên quan đến thương mại được gọi chung là thương nhân và có trụ sở thương mại tại các nước khác nhau[7]. Ví dụ: thương nhân A có trụ sở thương mại đặt tại Mỹ ký kết hợp đồng mua bán cá tra fillet với thương nhân B có trụ sở thương mại tại Việt Nam. Theo Điều 6 Luật Thương mại năm 2005: "Chủ thể tham gia hợp đồng là những thương nhân mang quốc tịch khác nhau". Thương nhân theo được hiểu là "cá nhân, pháp nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình có đăng ký kinh doanh hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên"[8].

Ngoài ra, đối tượng của hợp đồng là yếu tố quan trọng để xác định tính quốc tế

---

[5] William P. Johnson et al.(2018). *International Contracts*, 52 ABA/SIL YIR 69 (2018)
[6] Điều 1 Công ước Viên năm 1980
[7] Nguyễn Văn Luyện, Lê Thị Bích Thọ, Dương Anh Sơn.(2007). *Giáo trình Luật hợp đồng thương mại quốc tế*. Nxb Đại học quốc gia TP.HCM, tr. 30
[8] Điều 6 Luật Thương mại năm 2005

trong một hợp đồng xuất khẩu hàng hóa. Đây là vấn đề quan tâm hàng đầu của các bên bởi mọi sự thỏa thuận giữa các bên đều nhằm mục đích chuyển quyền sở hữu đối tượng của hợp đồng từ bên bán sang bên mua và chuyển tiền từ bên mua sang bên bán. Đối tượng của hợp đồng xuất khẩu hàng hóa chính là hàng hóa. Tuy nhiên, không phải bất kỳ hàng hóa nào đều có thể trở thành đối tượng của hợp đồng xuất khẩu hàng hóa mà chỉ những loại hàng hóa đáp ứng được những yêu cầu nhất định mới trở thành đối tượng của hợp đồng xuất khẩu hàng hóa. Hàng hoá là đối tượng của của hợp đồng này phải thỏa mãn các quy định về quy chế hàng hóa được phép mua bán hoặc trao đổi theo pháp luật của nước bên mua và nước bên bán. Pháp luật của các quốc gia khác nhau thì sẽ có sự khác nhau trong quy định về loại hàng hóa được phép mua bán, trao đổi, do đó có thể sẽ dẫn đến việc hàng hóa của quốc gia này thì được phép mua bán, trao đổi nhưng theo pháp luật của quốc gia khác thì lại thuộc loại hàng hóa bị cấm mua bán, trao đổi. Như vậy, hàng hóa là đối tượng của hợp đồng xuất khẩu thì hàng hóa đó phải thuộc danh mục hàng hóa được phép mua bán, trao đổi theo quy định của pháp luật của các bên mua, bán.

Công ước Viên 1980 xem xét hàng hoá là đối tượng của hợp đồng mua bán trong thương mại quốc tế sẽ thông qua tính chất quốc tế của hàng hóa đó. Cụ thể, việc xem xét "tính chất quốc tế" sẽ được xem xét thông qua một số thuộc tính cơ bản như là: có thể đưa vào lưu thông, mang tính thương mại hay dịch chuyển qua biên giới. Mặc dù CISG đã không đưa ra một định nghĩa cụ thể về hàng hóa nhưng CISG đã loại trừ một số loại hàng hóa không thể là đối tượng của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tề, đó là: chứng khoán, giấy đảm bảo chứng từ và tiền lưu thông, điện năng, phương tiện vận tải đường thuỷ, đường không, khinh khí cầu, hàng hoá được gia công nhưng phần lớn nguyên liệu phục vụ cho việc gia công hàng hoá do người mua cung cấp[9]…

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật thương mại năm 2005 thì hàng hóa bao gồm: "*a) Tất cả các loại động sản, kể cả động sản hình thành trong tương lai; b) Những vật gắn liền với đất đai*". Tuy nhiên, không phải mọi loại hàng hóa đều có thể trở thành đối tượng của hợp đồng xuất khẩu hàng hóa mà chỉ những loại hàng hóa được phép xuất khẩu, không nằm trong danh mục hàng hóa cấm lưu thông, cấm xuất nhập khẩu.

1.1.2 Vai trò của hợp đồng xuất khẩu hàng hóa

Trong hoạt động kinh doanh nói chung và kinh doanh quốc tế nói riêng, mua bán hàng hóa là một giao dịch chủ yếu. Ở quy mô trong nước, mua bán hàng hóa thực hiện chức năng trao đổi hàng hóa trong xã hội và thể hiện dưới hình thức pháp lí là hợp đồng mua bán hàng hóa. Ở quy mô quốc tế, mua bán hàng hóa là trao đổi hàng hóa giữa các nước thông qua hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và thể hiện dưới hình thức pháp lý là hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.

[9] Điều 2 Công ước Viên năm 1980

Ngày nay khi các hoạt động kinh tế đối ngoại phát triển mạnh mẽ, sôi động, hợp đồng xuất khẩu hàng hóa có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ mua bán hàng hóa quốc tế.

Một là, hợp đồng xuất khẩu hàng hóa là văn bản thể hiện ý chí, nguyện vọng của các bên khi giao kết hợp đồng. Khi hợp đồng xuất khẩu hàng hóa được chuẩn bị kỹ lưỡng với những nội dung cần thiết, đáp ứng các yêu cầu, đòi hỏi của các bên thì người mua và người bán hàng sẽ có tâm lý an tâm để tiến tới xác lập quan hệ mua bán hàng hóa quốc tế.

Hai là, hợp đồng xuất khẩu hàng hóa cũng là căn cứ quan trọng để các bên theo dõi và thực hiện đúng các nghĩa vụ của mình theo những cam kết trong hợp đồng. Khi một bên có sự vi phạm hợp đồng, hợp đồng xuất khẩu hàng hóa sẽ là căn cứ để bên bị vi phạm áp dụng các hình thức trách nhiệm đối với bên vi phạm nhằm khắc phục những tổn thất, thiệt hại do phía bên vi phạm gây ra.

Ba là, hợp đồng xuất khẩu hàng hóa cũng là căn cứ pháp lý quan trọng để các cơ quan có thẩm quyền có thể đưa ra quyết định chính xác, đúng đắn trong trường hợp các bên có tranh chấp và yêu cầu những cơ quan này giải quyết. Đồng thời, hợp đồng xuất khẩu cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi, kiểm tra thống kê việc thực hiện hợp đồng theo quy định chung của quản lý nhà nước.

Như vậy, hợp đồng xuất khẩu hàng hóa không chỉ thể hiện vai trò của mình đối với các bên trong hợp đồng mà còn thể hiện vai trò trong việc ổn định và lành mạnh hóa các quan hệ mua bán hàng hóa quốc tế.

1.1.3 Hình thức của hợp đồng xuất khẩu hàng hóa

Hình thức hợp đồng là cách thức biểu hiện ra bên ngoài của những nội dung dưới một dạng vật chất hữu hình nhất định. Cũng có thể hiểu rằng hình thức hợp đồng là sự bộc lộ ý chí của các bên giao kết được ghi nhận theo một cách nào đó. Ý chí là những gì các bên suy nghĩ, mong muốn nên để được nhận biết, ý chí thống nhất này cần được thể hiện ra bên ngoài. Theo đó, những điều khoản mà các bên đã cam kết hợp đồng phải được thể hiện ra bên ngoài dưới một hình thức nhất định, hay nói cách khác thì hình thức hợp đồng là phương tiện để ghi nhận nội dung mà các chủ thể đã xác định[10]. Có thể nói rằng hình thức của hợp đồng còn dựa vào mức độ uy tín, quen biết và sự tin tưởng của các bên với nhau mà các bên có thể lựa chọn những hình thức phù hợp cho việc giao kết hợp đồng.

Hiện nay, hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa nói chung và hợp đồng xuất khẩu nói riêng trên thế giới được quy định khá đa dạng. Cụ thể, đối với hình thức hợp đồng của Trung Quốc được quy định trong Bộ luật Dân sự Trung Quốc 2020 tại Điều

[10] Nguyễn Thị Dung.(2017). *Luật kinh tế (chuyên khảo)*. NXB Lao động.

469 như sau: Các bên có thể giao kết hợp đồng bằng văn bản, bằng miệng hoặc bằng các hình thức khác. Văn bản đề cập đến bất kỳ hình thức nào thể hiện nội dung trong đó có khả năng được trình bày dưới dạng hữu hình, chẳng hạn như thỏa thuận bằng văn bản, thư, điện tín, telex hoặc fax. Một thông điệp dữ liệu dưới bất kỳ hình thức nào, chẳng hạn như trao đổi dữ liệu điện tử và e-mail, hiển thị nội dung trong đó có khả năng được trình bày dưới dạng hữu hình và có thể truy cập để tham khảo và sử dụng bất kỳ lúc nào sẽ được coi là văn bản. Trường hợp các bên giao kết hợp đồng dưới hình thức thỏa thuận bằng văn bản thì hợp đồng được hình thành vào thời điểm các bên cùng ký tên, đóng dấu hoặc điểm chỉ vào bản ghi nhớ.

Pháp là quốc gia có một hệ thống pháp luật bằng văn bản được hệ thống hóa trong luật và các quy định thi hành. Về mặt hợp đồng, điều đó có nghĩa là các quy định của pháp luật được ngụ ý trong thỏa thuận mà không cần dẫn chiếu đến nó hoặc một điều khoản cụ thể sẽ được soạn thảo. Bộ luật cơ bản của pháp luật điều chỉnh hợp đồng là Bộ luật Dân sự Pháp bao gồm các quy định chung liên quan đến sự tồn tại, hiệu lực, giải thích, thực hiện và chấm dứt hợp đồng... Các quy tắc cụ thể liên quan đến hợp đồng mua bán hàng hóa cũng được quy định chặt chẽ trong Bộ luật Dân sự Pháp, với *"nguyên tắc tự do hợp đồng"* các bên tham gia thỏa thuận được tự do lựa chọn nội dung trong phạm vi cho phép theo các quy định bắt buộc của luật pháp Pháp và trật tự công cộng của Pháp. Hiệu lực của hợp đồng phụ thuộc vào hình thức do pháp luật quy định, trong trường hợp nếu không tuân thủ quy định về hình thức thì hợp đồng bị vô hiệu, trừ trường hợp có thể hợp thức hóa hợp đồng. Theo Điều 1173 các hình thức phải tuân thủ nhằm mục đích chứng cứ hoặc bảo đảm hiệu lực đối kháng thì không ảnh hưởng đến hiệu lực của hợp đồng. Ngoài ra, theo Điều 1174 trong trường hợp hợp đồng được lập thành văn bản để có hiệu lực thì văn bản đó có thể được lập là lưu giữ bằng phương thức điện tử theo quy định tại Điều 1366, 1367 và trong trường hợp là văn bản phải công chứng thì áp dụng theo khoản 2 Điều 1369[11].

Bên cạnh đó, theo quy định chung của pháp luật hợp đồng ở Anh thì một thỏa thuận không nhất thiết phải được thể hiện bằng văn bản thì mới được coi là một hợp đồng. Theo truyền thống, các hợp đồng thường được thỏa thuận bằng miệng, tuy nhiên do hợp đồng bằng lời nói thường gây khó khăn trong việc chứng minh và xác định những nội dung mà các bên đã thỏa thuận nên có một số loại hợp đồng bắt buộc phải tuân thủ một hình thức nhất định. Có hai loại hợp đồng bao gồm hợp đồng đơn giản và hợp đồng đặc biệt, trong đó hợp đồng đơn giản là hợp đồng được ghi nhận dưới dạng lời nói hoặc thậm chí bằng hành vi, còn hợp đồng đặc biệt là hợp đồng được thể hiện dưới dạng chứng thư, tức là một văn bản được lập theo ý chí của đương sự, có chữ ký của đương sự và có sự chứng kiến của người khác. Tóm lại, về cơ bản hình thức của hợp đồng theo pháp luật Anh được thể hiện dưới hình thức văn bản, lời nói hành vi

[11] Argali.(2021)). *Mua bán hàng hóa và hàng hóa tại Pháp – Tổng quan về khung pháp lý của Pháp.*ARGALI Avocat (argali-conseil.com). Truy cập ngày 29/06/2024 từ https://argali-conseil.com/en/articles/sale-and-purchase-of-goods-in-FRANCE-legal-framework/.

hay bằng văn bản[12]. Tại các điều ước quốc tế như Công ước Viên không ràng buộc về hình thức của hợp đồng. Theo đó, tại Điều 11 CISG thì: "Hợp đồng mua bán không bắt buộc phải được giao kết hoặc chứng minh bằng văn bản cũng như không bắt buộc phải tuân thủ bất kỳ quy định nào về hình thức. Hợp đồng có thể được chứng minh bằng mọi cách, kể cả bằng nhân chứng". Điều 29 CISG cũng cho phép các bên tự thỏa thuận sửa đổi hoặc chấm dứt hợp đồng bằng văn bản hoặc hình thức khác. Tuy nhiên, Điều 12 Công ước này cũng cho phép các quốc gia bảo lưu Điều 11 nên sẽ có trường hợp các hình thức không phải bằng văn bản sẽ không được áp dụng.

Pháp luật Việt Nam cũng tôn trọng nguyên tắc tự do, tự nguyện thỏa thuận về hình thức hợp đồng, nguyên tắc tự do hình thức này được thể hiện ở Điều 119 Bộ Luật Dân sự năm 2015 với nội dung "Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể". Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản. Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó.

Trong khi đó, theo quy định của Luật Thương mại năm 2005, hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể[13]. Trong hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế, hình thức của hợp đồng được quy định phải được thực hiện bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị tương đương[14]. Các hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm: điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu và các hình thức khác theo quy định của pháp luật[15]. Như vậy, về mặt cơ bản hình thức của hợp đồng xuất khẩu hàng hóa cũng tuân theo quy định tại khoản 2, Điều 27 Luật Thương mại năm 2005.

1.1.4 Nội dung của hợp đồng xuất khẩu hàng hóa

Xét về mặt bản chất, hợp đồng xuất khẩu cũng giống hợp đồng mua bán hàng hóa thông thường, đó là sự thoả thuận giữa các chủ thể nhằm xác lập, sửa đổi hoặc chấm dứt các quyền, nghĩa vụ của các bên. Chính vì vậy, nội dung của hợp đồng xuất khẩu cũng chính là tổng hợp các quyền và nghĩa vụ của các bên chủ thể tham gia hợp đồng được thể hiện trong các điều khoản, điều kiện của hợp đồng. Đây cũng là một trong những dấu hiệu pháp lý thể hiện sự tồn tại của hợp đồng, diễn đạt các điều khoản, làm rõ ý định của các bên trong việc giao kết, xác lập hợp đồng. Đặc biệt, nội dung của hợp đồng còn là cơ sở để xác định tính hợp pháp của hợp đồng[16]. Theo Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam tập II (2018), nội dung của hợp đồng là tổng hợp các điều

---

[12] Nguyễn Hiền Phương (2022). *Pháp luật về hợp đồng dưới góc nhìn luật học so sánh*. Nxb Công An Nhân dân. Tr.63

[13] Khoản 1. Điều 24 Luật Thương mại năm 2005

[14] Khoản 2. Điều 27 Luật Thương mại năm 2005

[15] Khoản 15. Điều 3 Luật Thương mại năm 2005

[16] Đỗ Văn Đại.(2021). *Giáo trình pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng*. Tr.142. NXB: Hồng Đức

khoản mà các chủ thể tham gia giao kết hợp đồng đã thảo thuận. Các điều khoản đó xác định những quyền và nghĩa vụ dân sự cụ thể của các bên trong hợp đồng. Theo đó các bên trong hợp đồng có quyền thỏa thuận nội dung trong hợp đồng (khoản 1 Điều 398 Bộ luật Dân sự năm 2015). Nội dung của hợp đồng là một khái niệm có nội hàm rộng, có thể bao gồm nhưng không giới hạn các điều khoản sau đây:

- Đối tượng của hợp đồng;
- Số lượng, chất lượng;
- Giá, phương thức thanh toán;
- Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;
- Quyền, nghĩa vụ của các bên;
- Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;
- Phương thức giải quyết tranh chấp. (khoản 2 Điều 398 Bộ luật Dân sự năm 2015)

Nội dung của hợp đồng nói chung và hợp đồng xuất khẩu nói riêng là tổng hợp các điều khoản mà các bên tham gia giao kết trong hợp đồng đã thỏa thuận, các điều khoản này các định những quyền và nghĩa vụ dân sự cụ thể của các bên giao kết hợp đồng[17]. Tuy nhiên, sự khác biệt cơ bản của hợp đồng xuất khẩu với hợp đồng dân sự là nội dung của hợp đồng xuất khẩu luôn luôn đề cập hoặc liên quan đến các hoạt động thương mại có yếu tố nước ngoài. Mỗi loại hợp đồng lại có những quy định riêng về các điều khoản cơ bản. Ví dụ: Điều khoản quan trọng của hợp đồng mua bán hàng hóa bao gồm: đối tượng, chất lượng, giá cả, phương thức thanh toán, thời hạn và địa điểm giao nhận hàng hay đối với hợp đồng xuất khẩu thì điều khoản quan trọng sẽ bao gồm các điều khoản về thanh toán, giao nhận hàng hóa, đối tượng, chất lượng, giải quyết tranh chấp...

Mặc dù pháp luật đề cao sự thỏa thuận giữa các bên giao kết, nhưng nội dung của hợp đồng xuất khẩu phải tuân theo những quy định của pháp luật hợp đồng nói chung, được quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Thương mại 2005. Bên cạnh những điều khoản của hợp đồng có nội dung mang tính bắt buộc, các bên có thể thỏa thuận với nhau những nội dung khác với nội dung bắt buộc quy định trong pháp luật. Nội dung của hợp đồng xuất khẩu là các điều khoản do các bên thỏa thuận, thể hiện quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ hợp đồng. Trong thực tiễn, các bên thỏa thuận nội dung hợp đồng xuất khâu càng chi tiết thì càng thuận lợi cho việc thực hiện hợp đồng.

Việc pháp luật quy định nội dung của hợp đồng có ý nghĩa hướng các bên tập trung và thỏa thuận những nội dung quan trọng của hợp đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện, đồng thời phòng ngừa những tranh chấp xảy ra trong quá trình thực

[17] Trần Sĩ Vỹ.(2013). *Sơ lược pháp luật về hợp đồng tại Việt Nam*. Đặc san tuyên truyền pháp luật số 09/2013. Hội đồng Phối hợp công tác, phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương, Hà Nội

hiện hợp đồng. Luật Thương mại năm 2005 hiện hành không quy định các bên phải thỏa thuận những nội dung cụ thể nào trong hợp đồng kinh doanh, thương mại có thể xác định dự trên những quy định mang tính "khuyến nghị", "định hướng" của pháp luật, thói quen và tập quán thương mại, nhưng trong điều kiện nhận thức của nhà kinh doanh còn nhiều hạn chế, thì điều này tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến những rủi ro pháp lý, những tranh chấp trong hoạt động kinh doanh thương mại[18].

Trên cơ sở các quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 và Luật Thương mại năm 2005, xuất phát từ tính chất của quan hệ hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại, có thể thấy những điều khoản quan trong của hợp đồng bao gồm: Đối tượng, chất lượng, giá cả, phương thức thanh toán, thời hạn và địa điểm thực hiện hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp. Cũng cần lưu ý rằng, đối với từng loại hợp đồng cụ thể, pháp luật có thể quy định về những nội dung bắt buộc phải có (Điều khoản cơ bản) của hợp đồng.

Chẳng hạn như hợp đồng mua bán hàng hóa, các nước có những cách khác nhau trong quy định về nội dung chủ yếu của hợp đồng mua bán, theo đó các bên phải thỏa thuận để giao kết hợp đồng[19]. Các nước thuộc hệ thống pháp luật Anh – Mĩ về cơ bản chỉ bắt buộc thỏa thuận về điều khoản đối tượng và giá cả của hợp đồng mua bán; những nội dung khác, nếu các bên không thỏa thuận cụ thể, có thể được viện dẫn tập quán thương mại để xác định. Trong khi đó, theo pháp luật các nước thuộc hệ thống luật Châu Âu lục địa mà Cộng hòa Pháp là một ví dụ điển hình, thông thường hợp đồng mua bán cần phải thỏa thuận rõ ràng về đối tượng, chất lượng và giá cả[20]. Công ước Viên năm 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế không quy định hợp đồng mua bán hàng hàng hóa có những nội dung nào… Luật của một quốc gia thành viên Công ước được chọn áp dụng có quy định về nội dung chủ yếu của hợp đồng thì các bên phải tuân thủ những quy định đó.

Nội dung của hợp đồng xuất khẩu là tất cả các điều khoản được các bên thỏa thuận trong hợp đồng trên cơ sở các điều khoản này cho phép xác định quyền và nghĩa vụ của mỗi bên. Điều 50 Luật Thương mại năm 1997 quy định các điều kiện tối thiểu của hợp đồng mua bán hàng hóa và Điều 81 Luật Thương mại 1997 quy định rằng, nếu trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế thiếu một trong các nội dung đó thì không có giá trị pháp lý. Khác với Luật Thương mại 1997, Bộ luật Dân sự 2005 cũng như Bộ luật Dân sự năm 2015 và Luật Thương mại năm 2005 không quy định các điều khoản tối thiểu của hợp đồng mua bán hàng hóa nói chung và hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế nói riêng. Điều 402 Bộ luật Dân sự năm 2005 chỉ quy định một số nội dung mang tính hướng dẫn các loại hợp đồng

[18] Trần Sĩ Vỹ.(2013). *Sơ lược pháp luật về hợp đồng tại Việt Nam*. Đặc san tuyên truyền pháp luật số 09/2013. Hội đồng Phối hợp công tác, phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương, Hà Nội

[19] Khoa luật - Đại học Quốc gia Hà Nội (2007). *Giáo trình Luật Hợp đồng*.Tr.23

[20] Johnston, J. S. (2005). *The return of bargain: An economic theory of how standard-form contracts enable cooperative negotiation between businesses and consumers*. Mich. L. Rev., 104, 857.

chủ yếu cho các bên khi xác lập thực hiện hợp đồng[21].

Theo Điều 398 của Bộ luật Dân sự năm 2015 thì nội dung của hợp đồng bao gồm các điều khoản sau:

Một là, điều khoản về đối tượng của hợp đồng. Đây là điều khoản cơ bản của tất cả các loại hợp đồng. Đối tượng là điều mà các bên hướng đến khi tham gia giao kết một hợp đồng, đó có thể là tài sản hoặc công việc được làm, không được làm. Hợp đồng được xác định là căn cứ làm phát sinh nghĩa vụ, trong hợp đồng để đạt được quyền lợi của một bên luôn là nghĩa vụ mà bên còn lại phải thực hiện. Chính vì vậy, đối tượng của hợp đồng phải thỏa mãn các điều kiện của đối tượng của nghĩa vụ. Ví dụ như, nếu đối tượng là tài sản thì phải xác định được, được phép lưu thông; nếu đối tượng là công việc thì phải được xác định, pháp luật không cấm,…

Đối với hợp đồng xuất khẩu, đây là một nội dung quan trọng bởi điều khoản này càng cụ thể càng giúp doanh nghiệp dễ dàng thực hiện hợp đồng, đặc biệt khi nghĩa vụ của doanh nghiệp xuất khẩu bị ràng buộc chặt chẽ với nghĩa vụ cung cấp đúng hàng hóa cho đối tác. Có nhiều phương pháp quy định đối tượng hàng hóa, ví dụ khi xuất khẩu nông sản, nên quy định tên hàng kèm quy cách chính, xuất xứ và thời gian thu hoạch, ví dụ: Gạo tẻ 15% tấm, mùa vụ 2020, đóng gói 25kg/ bao. Hay khi xuất khẩu hàng hóa thủy sản cần phải mô tả đúng đối tượng hàng hóa như: cá tra fillet đông lạnh, tôm sú đông lạnh…. Trong trường hợp cùng một hợp đồng mà các bên thỏa thuận mua bán nhiều đối tượng hàng hóa không đồng loại, các doanh nghiệp cần nên ghi rõ từng loại mặt hàng trong hợp đồng xuất khẩu hoặc lập phụ lục các mặt hàng như một phần không tách rời của hợp đồng. Đối với hoạt động xuất khẩu, một vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý là tính hợp pháp của đối tượng hàng giao dịch. Các doanh nghiệp cần tìm hiểu chính sách hàng hóa xuất nhập khẩu ở cả hai nước chứ không chỉ ở nước mình ví dụ như một lệnh cấm hay hạn chế nhập khẩu đối với một số đối tượng hàng hóa từ nước xuất khẩu sẽ khiến các bên gặp khó khăn trong việc thực hiện hợp đồng.

Hai là, điều khoản về số lượng, chất lượng. Số lượng, chất lượng là hai đại lượng gắn liền với đối tượng của hợp đồng. Tùy vào từng loại hợp đồng mà số lượng và chất lượng của đối tượng không giống nhau. Thông thường, nếu đối tượng là tài sản thì số lượng được xác định bằng các đơn vị như số đếm, trọng lượng, đơn vị đo,..; còn nếu đối tượng là công việc thì các bên có thể xác định số lượng thông qua công việc cụ thể bao gồm những bước nào, thực hiện bao nhiêu lần,…Cùng với số lượng, chất lượng là cơ sở để xác định giá trị hợp đồng, đánh giá mức độ hoàn thành nghĩa vụ. Các bên tự thỏa thuận về tiêu chí đánh giá chất lượng của đối tượng, có thể là giá trị của tài sản, hoặc kết quả của công việc.

Đối với hợp đồng xuất khẩu, các đối tượng của giao dịch cần phải nằm trong khả năng xuất khẩu hay nhập khẩu của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần cụ thể hóa đơn vị

[21] Nguyễn Văn Luyện, Lê Thị Bích Thọ & Dương Anh Sơn.(2005). *Giáo trình Luật Hợp đồng thương mại quốc tế.* Khoa Kinh tế - Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Nxb Đại học Quốc gia

tính khối lượng bởi mặc dù đa số các nước đều dùng hệ đo lường, nhưng ở mỗi quốc gia sẽ có những tập quán quy định khác nhau vì vậy cần ghi cụ thể theo các tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra, cũng cần quy định dung sai cho khối lượng để thuận lợi hóa quá trình giao nhận do ảnh hưởng của nhiều yếu tố: không chuẩn bị đủ hàng, không đủ tài chính nhập khẩu, không thuê được phương tiện vận tải chuyên chở đủ hàng, cân đo không thống nhất, mất mát hàng hóa…

Đối với quy định chất lượng phải phù hợp với hàng hóa giao dịch, ví dụ như các loại máy móc thiết bị nên dựa theo tài liệu kỹ thuật, hàng hóa là nông sản thì cần dựa theo hàm lượng thành phần chủ yếu…Nên dùng phương pháp thuận lợi cho việc kiểm tra, đối chiếu hàng hóa, không nên đơn thuần dùng phương pháp mô tả để quy định chất lượng vì phương pháp này mang tính chủ quan cao và khó kiểm tra, rất dễ gây tranh chấp. Hay như hiện nay nhiều hợp đồng quy định chất lượng bằng cụm từ *"Brand new"* (hàng mới) rất mập mờ, khó có thể ràng buộc chặt chẽ nghĩa vụ của người xuất khẩu về phẩm chất hàng hóa.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra chất lượng cần được hết sức quan tâm cũng như kiểm tra khối lượng. Nhiều hợp đồng tách việc kiểm tra chất lượng và khối lượng thành một điều khoản riêng nhưng cũng có thể quy định ngay trong nội dung điều khoản chất lượng và khối lượng. Cần quy định cụ thể các vấn đề sau: Địa điểm kiểm tra, người kiểm tra, giá trị của giấy chứng nhận.

Về mặt lôgíc, địa điểm kiểm tra để cấp giấy chứng nhận chứng minh người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng về chất lượng và khối lượng là địa điểm di chuyển rủi ro theo điều kiện Incoterms áp dụng cho hợp đồng (ví dụ FOB[22] kiểm tra ở nơi đi, DAT[23] ở nơi đến). Tuy nhiên thông thường việc kiểm tra được tiến hành trước khi giao hàng (Preshipment Inspection) ở nơi đi để người bán lấy được giấy chứng nhận, lập bộ chứng từ thanh toán, do đó trong trường hợp mua bán theo nhóm D Incoterms mua lưu ý không được đơn phương kiểm tra lại chất lượng, khối lượng ở nơi đến khi nghi ngờ tổn thất mà phải thông báo cho người bán để cùng phối hợp thực hiện.

Ba là, điều khoản về giá. Giá được xác định dựa trên đối tượng đó là gì, số lượng và chất lượng của đối tượng đó. Các bên tự thỏa thuận về giá dựa trên giá thị trường của đối tượng vào thời điểm hợp đồng được giao kết. Các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay dùng giá cố định, tức là giá không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu, điều này có thể dẫn đến rủi ro khi giá trị giao dịch cao, giá hàng hóa giao dịch thường xuyên biến động với mức độ lớn, thời gian giao dịch kéo dài. Với những đơn hàng như vậy, doanh nghiệp có thể thương lượng để áp dụng giá linh hoạt (giá có thể xét lại), bằng cách quy định thêm điều kiện và phương thức xét lại giá của hợp đồng hoặc giá quy định sau.

Bên cạnh đó, điều khoản về giá cần quy định đầy đủ nội dung liên quan như đơn

[22] FOB: Viết tắt của Free on Board.
[23] DAT: Viết tắt của Delivered at Terminal

giá, tổng giá trị đơn hàng (bằng số và chữ), các trường hợp giảm giá (nếu có), các chi phí liên quan (bao bì, bốc, dỡ hàng…) và nên ghi rõ tới điều kiện Incoterms thỏa thuận bởi đây cũng là cơ sở quan trọng để so sánh giá do liên quan tới nhiều chi phí cấu thành giá.

Bốn là, điều khoản về thanh toán bao gồm các nội dung liên quan đến: thời hạn hợp đồng, đồng tiền thanh toán, địa điểm, phương thức thanh toán, chế tài trong chậm thanh toán, bộ chứng từ thanh toán. Trong đó việc lựa chọn phương thức thanh toán cần hợp lý và phù hợp với tình hình của doanh nghiệp bởi phương thức thanh toán là cách thức thực hiện việc thanh toán giá trị hợp đồng do các bên thỏa thuận, nó đảm bảo được tính an toàn cao trong thanh toán quốc tế[24]. Hiện nay, có nhiều phương thức thanh toán nhưng phương thức thanh toán quốc tế phổ biến nhất là tín dụng chứng từ (L/C) và chuyển tiền (TT), trong đó L/C là phương thức an toàn hơn cho người bán. Người bán cần hiểu rõ những rủi ro tiềm ẩn trong thanh toán, không chỉ là rủi ro người mua thanh toán chậm hay không thanh toán mà còn có rủi ro khi người mua không nhận hàng đã được chuyển tới nước họ nên không thanh toán. Với phương thức L/C, rủi ro người mua không nhận hàng khi người bán giao hàng đúng hợp đồng không xảy ra do ngân hàng là người đứng ra cam kết thanh toán khi nhận được bộ chứng từ giao hàng hợp lệ từ người bán. Bên cạnh đó, chế tài trong chậm thanh toán cũng là một nội dung quan trọng mà các bên cần lưu ý trong thỏa thuận điều khoản thanh toán, bởi nó ràng buộc trách nhiệm và đảm bảo cho việc thực thi nghĩa vụ thanh toán của các bên.

Năm là, điều khoản về giao hàng. Các nội dung cần quy định trong điều khoản giao hàng gồm: Thời hạn, địa điểm, thông báo, quy định chi tiết về quá trình giao hàng và những quy định bổ sung. Về thời hạn giao hàng nên quy định theo cách có định kỳ, không nên quy định chung chung như: Giao khi thuê được tàu, giao ngay…Ngoài ra nên quy định thời gian giao hàng đủ dài như quy định ngày giao hàng cuối cùng, một khoảng thời gian giao hàng để việc giao hàng diễn ra thuận lợi, hạn chế ảnh hưởng của các tình huống như chưa chuẩn bị xong hàng, chưa thuê được phương tiện vận tải. Quy định ngày giao hàng cuối cùng nên áp dụng khi người bán thuê phương tiện vận tải nhằm tạo sự chủ động cho người bán. Tuy nhiên người mua nên thỏa thuận thời hạn giao hàng theo một khoảng thời gian cụ thể: giao hàng trong tháng 8/2024 nhằm tránh tình trạng người bán giao hàng quá sớm dẫn tới việc phải bảo quản hàng hóa trong thời gian dài trước khi tiêu thụ.

Địa điểm giao hàng cần cụ thể nơi đi, nơi đến. Trong những trường hợp chưa cụ thể hóa (ví dụ mua bán CIF[25] có thể quy định cảng bốc là cảng bất kỳ ở nước người bán) thì cũng cần thông báo rõ cảng bốc sau khi giao hàng. Thông báo giao hàng cần có các nội dung cơ bản: Thời gian, phương thức và nội dung thông báo. Việc lưu ý số lần thông báo giao hàng cần thiết, ví dụ như nên thông báo 02 lần theo FOB. Việc vi

[24] Nielsen, J. A. (2004). *Payment provisions: form contract approaches and alternative perspectives.* Constr. Law., 24, 33

[25] CIF: Viết tắt Cost, Insurance and Freight

phạm nghĩa vụ thông báo giao hàng gây cản trở quá trình giao nhận và có thể dẫn tới hậu quả của việc di chuyển rủi ro sớm hơn thời điểm được quy định theo điều kiện Incoterms áp dụng cho hợp đồng.

Sáu là, điều khoản quyền và nghĩa vụ của các bên. Quyền và nghĩa vụ của các bên là điều khoản cơ bản mà bất kỳ hợp đồng nào cũng quy định. Quyền và nghĩa vụ được ghi nhận trong nội dung của hợp đồng có sự tương ứng với nhau, quyền của bên này tương đương với nghĩa vụ của bên kia và ngược lại. Quyền và nghĩa vụ của các bên là điều khoản có ý nghĩa quan trọng, đó không những là cơ sở để xác định hành vi vi phạm của chủ thể, và trách nhiệm khi vi phạm, mà còn là căn cứ xác định mức độ hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng và là cơ sở giải quyết vi phạm hợp đồng khi có tranh chấp xảy ra.

Bảy là, điều khoản về trách nhiệm do vi phạm hợp đồng. Khi xác lập hợp đồng các bên có thể dự liệu trước và thỏa thuận về trách nhiệm dân sự do vi phạm hợp đồng, làm cơ sở để giải quyết tranh chấp khi có hành vi vi phạm xảy ra. Các nội dung xoay quan trách nhiệm do vi phạm hợp đồng bao gồm: loại trách nhiệm, mức độ, hậu quả.,…

Tám là, điều khoản về phương thức giải quyết tranh chấp. Quy định này nhằm tạo sự thuận lợi khi giải quyết tranh chấp có thể xảy ra, các bên có thể giải quyết tranh chấp một cách nhanh chóng, tiết kiệm, thuận lợi nhất.

Trong tất cả các điều khoản nói trên, có những điều khoản mà ở hợp đồng này các bên không cần thỏa thuận nhưng ở một hợp đồng khác, các bên lại buộc phải thỏa thuận thì hợp đồng mới được coi là giao kết. Mặt khác, ngoài những nội dung cụ thể này, các bên còn có thể thỏa thuận để xác định với nhau thêm một số thỏa thuận để xác định với nhau thêm một số nội dung khác. Tuy nhiên, trong nội dung của hợp đồng, điều khoản thanh toán được xem là một điều khoản cơ bản, quan trọng và bắt buộc phải được ghi nhận đối với mỗi hợp đồng, đặc biệt là hợp đồng xuất khẩu.

1.1.5 Hệ thống pháp luật điều chỉnh hợp đồng xuất khẩu hàng hóa

Hợp đồng xuất khẩu hàng hóa được điều chỉnh không chỉ bởi luật của quốc gia mà còn được điều chỉnh bởi nhiều loại nguồn khác như: điều ước quốc tế, tập quán thương mại quốc tế, nguyên tắc chung về hợp đồng, các học thuyết pháp lý … Luật điều chỉnh hợp đồng có thể phụ thuộc vào sự lựa chọn của các bên. Các bên trong hợp đồng có thể chọn một nguồn luật có liên quan đến hợp đồng, đó có thể là luật nước người bán, luật nước người mua, luật nơi thực hiện hợp đồng, luật nơi giao kết hợp đồng…

- Luật điều chỉnh hợp đồng là luật quốc gia:

Khi các bên lựa chọn luật quốc gia thì luật quốc gia trong lĩnh vực dân sự và thương mại của quốc gia đó sẽ tham gia điều chỉnh các quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ hợp đồng. Ví dụ như, pháp luật điều chỉnh quan hệ mua bán hàng hóa quốc tế của Việt Nam bao gồm Bộ luật dân sự, Luật thương mại,…

Việc áp dụng quy định này xuất phát từ sự thoả thuận của các bên hoặc từ sự chỉ dẫn của nội dung các quy phạm xung đột, ví dụ như quy định "*nếu các bên không có sự thoả thuận luật áp dụng thì luật áp dụng sẽ là luật nơi hợp đồng được thực hiện hoặc nơi mà hợp đồng có quan hệ mật thiết"*[26].

Như vậy, sự tự do ý chí của các bên trong quan hệ hợp đồng có ý nghĩa quyết định trong việc lực chọn pháp luật để điều chỉnh quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng[27].

- *Luật điều chỉnh hợp đồng là điều ước quốc tế:*

Khi các bên lựa chọn điều ước quốc tế điều chỉnh hợp đồng thì một trong những vấn đề quan trọng là xác định trong trường hợp nào điều ước quốc tế được áp dụng. Theo nguyên tắc chung thì điều ước quốc tế được áp dụng trong hai trường hợp:

- Quốc gia của chủ thể trong hợp đồng ký kết hay tham gia điều ước quốc tế tương ứng.

- Các bên là chủ thể của hợp đồng thoả thuận áp dụng điều ước quốc tế cụ thể.

Việc lựa chọn điều ước quốc tế là luật điều chỉnh hợp đồng sẽ là công cụ pháp lý hữu hiệu để giải quyết xung đột pháp luật. Hiện nay, Việt Nam đã là thành viên của nhiều điều ước quốc tế đa phương và song phương trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế. Có thể kể đến một số điều ước quan trọng như sau: Công ước Viên 1980 của Liên Hợp Quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, các hiệp định thương mại song phương ký kết giữa Việt Nam với các nước cũng có vai trò quan trọng trong việc giao kết hợp đồng thương mại của các thương nhân Việt Nam với các đối tác nước ngoài.

Luật điều chỉnh hợp đồng là tập quán thương mại quốc tế:

Tập quán thương mại quốc tế được lựa chọn để điều chỉnh quan hệ hợp đồng đó phải là những thói quen thương mại được hình thành từ lâu đời, có nội dung cụ thể, rõ ràng, được áp dụng nhiều lần và được các chủ thể trong giao dịch thương mại quốc tế chấp nhận một cách phổ biến. Trong thực tiễn, tập quán thương mại thường có hiệu lực pháp lý trong một số trường hợp như:

- Tập quán thương mại được các bên thoả thuận áp dụng ghi rõ trong hợp đồng

- Tập quán thương mại được các điều ước quốc tế liên quan quy định áp dụng

- Tập quán thương mại quốc tế được luật trong nước quy định áp dụng.

- Cơ quan tài phán cho rằng các bên chủ thể đã mặc nhiên áp dụng tập quán trong giao dịch thương mại của họ.

---

[26] Khoản 1. Điều 683 Bộ luật dân sự năm 2015

[27] VIAC (2023). *Xác định pháp luật điều chỉnh khi các bên không có thỏa thuận*. Truy cập ngày 29/06/2024 từ #078 | Xác định pháp luật điều chỉnh khi các bên không có thỏa thuận | Trọng tài thương mại | VIETNAM INTERNATIONAL ARBITRATION CENTER (viac.vn)

Hiện nay, những tập quán quốc tế được áp dụng phổ biến trong mua bán hàng hóa quốc tế bao gồm: Các điều kiện cơ sở giao hàng trong mua bán hàng hóa quốc tế (viết tắt là Incoterms) được Phòng thương mại quốc tế (ICC) tập hợp và ban hành từ năm 1936 (và đã được sửa đổi vào các năm 1953, 1968, 1976, 1980, 1990, 2000 và 2010); Bộ nguyên tắc của UNIDROIT về hợp đồng thương mại quốc tế (PICC- 2004)...

Tóm lại, pháp luật điều chỉnh đối với hợp đồng xuất khẩu hàng hóa rất đa dạng và phức tạp, vì vậy đối với doanh nghiệp cần lưu ý khi lựa chọn luật áp dụng, vì đây là một cơ sở pháp lý quan trọng xác định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia trong hợp đồng.

1.2 Khái quát về điều khoản thanh toán trong hợp đồng xuất khẩu hàng hóa

1.2.1 Khái quát về điều khoản thanh toán

Trong thực tế, điều khoản thanh toán là nội dung cần thiết, quan trọng trong tất cả các loại hợp đồng. Khác với thanh toán nội địa, việc thanh toán trong hoạt động xuất nhập khẩu phức tạp và mang tính rủi ro cao, vì vậy những quy định được thỏa thuận trong điều khoản thanh toán sẽ giúp doanh nghiệp hạn chế những tranh chấp có thể phát sinh. Để làm rõ quy định và nội dung của điều khoản thanh toán, trước hết cần hiểu các thuật ngữ sau:

- Thanh toán là thuật ngữ mô tả việc chuyển giao các phương tiện tài chính từ một bên sang một bên khác[28]. Trong đó, tiền là phương tiện thực hiện trao đổi hàng hóa, đồng thời là việc kết thúc quá trình trao đổi, nó thực hiện chức năng phương tiện thanh toán, nói cách khác, thanh toán được hiểu như là thực hiện chi trả để thanh toán một khoản nợ.

Trong thương mại quốc tế, dưới góc độ kinh tế, thanh toán được hiểu là việc thanh toán các nghĩa vụ tiền tệ phát sinh có liên quan tới các quan hệ kinh tế, thương mại và các mối quan hệ khác giữa các tổ chức, các công ty và các chủ thể khác nhau của các nước[29]. Điều này có thể hiểu thanh toán trong thương mại quốc tế là việc thực hiện các nghĩa vụ chi trả và quyền hưởng lợi về tiền tệ phát sinh trên cơ sở các hoạt động kinh tế giữa các tổ chức, cá nhân nước này với tổ chức, cá nhân nước khác, hay giữa một quốc gia với một tổ chức kinh tế, thông qua quan hệ giữa ngân hàng của các nước liên quan.

Trong khi đó, điều khoản là đơn vị cơ bản trong các văn bản pháp luật thường được sử dụng để chỉ một bộ phận chính cơ bản cấu thành của văn bản pháp luật. Điều khoản trong hợp đồng là một quy định cụ thể trong hợp đồng mà các bên thoả thuận khi xác lập quan hệ hợp đồng[30], nó xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn và đặc quyền

---

[28] Trang thông tin điện tử Trung tâm thông tin công nghiệp và thương mại (Vtic) – Bộ Công thương.(2007). *Khái niệm thanh toán*. Truy cập ngày 29/06/2024 từ Khái niệm thanh toán (ecommerce.gov.vn).
[29] Đinh Xuân Trình, (2006), *Giáo trình Thanh toán quốc tế*.
[30] Trang thông tin điện tử Luật Minh Khuê. *Điều khoản là gì? Điều khoản trong hợp đồng dân sự*. Truy cập ngày 29/06/2024 từ Điều khoản là gì? Điều khoản trong hợp đồng dân sự (luatminhkhue.vn).

của mỗi bên theo hợp đồng bao gồm mục tiêu, thời hạn giao nhận hàng hóa, điều kiện thanh toán và nhiều khía cạnh liên quan đến hợp đồng.

Như vậy, có thể thấy điều khoản thanh toán là điều khoản mô tả cách thức và thời điểm khách hàng thanh toán (trả tiền) cho hàng hoá hoặc dịch vụ mà đối tác cung cấp được thể hiện rõ trong hợp đồng hoặc hoá đơn cung cấp sản phẩm, dịch vụ. Hay nó được hiểu là các điều kiện được thỏa thuận giữa hai bên quy định cách thức, địa điểm và thời điểm thanh toán giá thỏa thuận[31]. Ngoài số tiền thanh toán, thời gian thanh toán và đơn vị tiền tệ, các điều khoản thanh toán bao gồm loại thanh toán, tức là phương tiện thanh toán hoặc phương thức thanh toán. Trong trường hợp hợp đồng vay hoặc trả góp, điều khoản thanh toán cũng bao gồm lãi suất và trả nợ. Điều khoản thanh toán cần được xác định rõ ràng và bao gồm tất cả các nội dung chi tiết cần thiết để cả hai bên thực hiện thỏa thuận của mình. Đồng thời, việc quy định tất cả các khoản phí và chi phí phải được xác định rõ ràng để tránh mọi hiểu lầm.

Việc thực hiện các nội dung trong điều khoản thanh toán có thể dẫn đến hậu quả pháp lý đối với các bên cụ thể là liên quan đến chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua sau khi bên mua đã thanh toán đầy đủ tiền hàng cho bên bán. Vì lý do này, việc thanh toán cần được đảm bảo thực hiện kịp thời và không có bất kỳ sự chậm trễ nào. Do đó, khi thương lượng với nhau, các bên cần thỏa thuận nội dung của điều khoản thanh toán phải rõ ràng, chi tiết đảm bảo phải xác định rõ ràng cách thức thanh toán, thời điểm thanh toán và chuyển quyền sở hữu hàng hóa. Trong một hợp đồng, điều khoản thanh toán là điều khoản thiết yếu không thể thiếu đối với mỗi loại hợp đồng, nó có tính ràng buộc về mặt pháp lý, buộc các bên thực hiện các điều khoản và điều kiện về nghĩa vụ tài chính đối với bên còn lại, nó thiết lập khuôn khổ cho việc thực hiện và nhận thanh toán, đảm bảo rằng cả hai bên đều hiểu được quyền, trách nhiệm và mong đợi của mình liên quan đến thanh toán.

Trong hoạt động xuất khẩu, điều khoản thanh toán mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, nó thúc đẩy mối quan hệ tài chính lành mạnh giữa các bên và góp phần giúp các giao dịch tài chính được an toàn, ít rủi ro hơn. Cụ thể:

–Điều khoản thanh toán quy định rõ ràng và chi tiết về các nội dung cần thiết mà các bên cần phải thực hiện để thanh toán, đảm bảo rằng cả hai bên đều hiểu nghĩa vụ tài chính của mình. Nó giảm thiểu những hiểu lầm và thúc đẩy tính minh bạch, giảm khả năng xảy ra tranh chấp hoặc mâu thuẫn trong thanh toán.

–Đảm bảo sự bảo vệ về mặt pháp lý bằng cách quy định chi tiết điều khoản thanh toán đã thỏa thuận trong hợp đồng, các bên sẽ được bảo vệ về mặt pháp lý. Điều khoản thanh toán đóng vai trò là bằng chứng về các nội dung đã thỏa thuận và có thể được

[31] Chiu, I. H. (2017). *A new era in fintech payment innovations?* A perspective from the institutions and regulation of payment systems. Law, Innovation and Technology, 9(2), 190-234

viện dẫn trong trường hợp có tranh chấp hoặc vi phạm nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng. Nó giúp bảo vệ quyền và lợi ích của tất cả các bên liên quan.

–Tăng khả năng thực thi: điều khoản thanh toán làm tăng khả năng thực thi của hợp đồng. Giả sử một bên không thực hiện nghĩa vụ tài chính của mình, trong trường hợp đó, dựa trên các thỏa thuận trong điều khoản thanh toán của hợp đồng sẽ là cơ sở pháp lý để thực hiện các biện pháp khắc phục, chẳng hạn như yêu cầu bồi thường, áp dụng hình phạt nếu không thanh toán hoặc khởi kiện nếu cần thiết.

–Khuyến khích thanh toán kịp thời: điều khoản thanh toán đảm bảo hoạt động thanh toán được kịp thời. Việc quy định rõ ngày đến hạn, số tiền thanh toán, địa điểm, phương thức thanh toán và mọi hình phạt đối với việc thanh toán trễ sẽ thúc đẩy cả hai bên thực hiện nghĩa vụ thanh toán kịp thời, đảm bảo dòng tiền trôi chảy hơn và ổn định tài chính giữa các bên.

–Giải quyết tranh chấp: trong trường hợp có tranh chấp hoặc bất đồng về việc thực hiện thanh toán, điều khoản thanh toán là nguồn viện dẫn rõ ràng để giải quyết xung đột. Nó ghi nhận các thỏa thuận giữa các bên và có thể làm cơ sở cho việc đàm phán hoặc hòa giải, giúp các bên tìm ra giải pháp thân thiện mà không cần dùng đến các thủ tục pháp lý kéo dài và tốn kém[32].

1.2.2 Nội dung của điều khoản thanh toán

1.2.2.1 Thời hạn thanh toán trong hợp đồng xuất khẩu

Thời hạn thanh toán được hiểu là những qui định về thời điểm khi nào người nhập khẩu (người mua) phải trả tiền cho người xuất khẩu (người bán), nó ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ luân chuyển vốn, tới khả năng hạn chế rủi ro về lãi suất, tỉ giá, thanh khoản... đối với các bên tham gia hợp đồng[33].

Pháp luật Việt Nam cho phép các bên được tự thỏa thuận các nội dung trong hợp đồng bao gồm thời hạn thanh toán… miễn sao các thỏa thuận đó không trái với quy định của pháp luật và đạo đức xã hội. Trong trường hợp cả 2 bên thỏa thuận về thời điểm thanh toán thì việc thanh toán được thực hiện theo thỏa thuận này, khi không có thỏa thuận thì theo Điều 55, Luật Thương mại năm 2005, thời hạn thanh toán được quy định như sau: *Bên mua phải thanh toán cho bên bán vào thời điểm bên bán giao hàng hoặc giao chứng từ liên quan.* Cũng theo Khoản 3 Điều 434 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định *"Bên mua thanh toán tiền mua theo thời gian thỏa thuận. Nếu không xác định hoặc xác định không rõ ràng thời gian thanh toán thì bên mua phải thanh toán ngay tại thời điểm nhận tài sản mua hoặc nhận giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản"*. Như vậy, theo các quy định này thì Luật Thương mại năm 2005 và Bộ Luật dân sự

---

[32] El-Adaway, I., Fawzy, S., Burrell, H., & Akroush, N. (2017). *Studying payment provisions under national and international standard forms of contracts*. Journal of legal affairs and dispute resolution in engineering and construction, 9(2), 04516011.

[33] Nguyễn Văn Tiến (2008). *Giáo trình Thanh toán quốc tế*. NXB Thống kê

năm 2015 đã chỉ ra hai vấn đề về thời hạn thanh toán, theo đó trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thời hạn thanh toán được quy định như sau:

- Bên mua phải thanh toán cho bên bán vào thời điểm bên bán giao hàng hoặc giao chứng từ liên quan đến hàng hóa.

- Bên mua không có nghĩa vụ thanh toán cho đến khi có thể kiểm tra xong hàng hóa trong trường hợp các bên có thỏa thuận theo quy định tại Điều 44 Luật Thương mại 2005.

Các bên có thể thỏa thuận về việc bên mua có nghĩa vụ kiểm tra hàng hóa hoặc không kiểm tra hàng hóa trước khi nhận hàng. Trong trường hợp có thỏa thuận bên mua không kiểm tra hàng hóa trước khi nhận hàng thì quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Thương mại 2005 sẽ không được áp dụng.

Trong mua bán hàng hóa quốc tế, theo quy định tại Điều 58 CISG *"Nếu người mua không có nghĩa vụ phải trả tiền vào một thời hạn cụ thể nào nhất định, thì họ phải trả khi, chiếu theo hợp đồng và Công ước này, người bán đặt dưới quyền định đoạt của người mua, hoặc hàng hóa hoặc các chứng từ nhận hàng. Người bán có thể đặt điều kiện phải thanh toán như vậy để đổi lại việc họ giao hàng hoặc chứng từ."* và Điều 59 CISG *"Người mua phải trả tiền vào ngày thanh toán đã quy định hoặc có thể được xác định theo hợp đồng và Công ước này, mà không cần có một lời yêu cầu hay việc thực hiện một thủ tục nào khác về phía người bán"*, xác định thời điểm đến hạn thanh toán trong trường hợp hai bên không có bất kỳ quy định nào cụ thể trong hợp đồng. Bên mua sẽ phải thanh toán khi đã kiểm soát hàng hóa hoặc chứng từ kiểm soát việc xử lý hàng hóa để nhận hàng. Nội dung về thời hạn thanh toán có thể được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Trên thực tế, các cơ quan giải quyết tranh chấp đã chấp nhận những hình thức thỏa thuận thời hạn như sau:

- Bên bán gửi thông báo cho bên mua rằng hàng hóa đã sẵn sàng giao

- Quy định số tiền hàng phải trả khi bên mua nhận được hóa đơn hoặc trong một khoảng thời gian cụ thể kể từ khi phát hành hoặc nhận được hóa đơn.

- Trả tiền hàng một ngày dương lịch, hoặc trong một thời gian cụ thể kể từ khi giao hàng hoặc từ khi nhận được các tài liệu được nêu trong hợp đồng hoặc trong một thời hạn trước khi bên mua tiếp nhận hàng hóa.

- Hoặc trong khoản thời gian cụ thể sau khi hàng hóa lên tàu

- Quy định việc thanh toán tiền hàng trong một thời hạn cụ thể kể từ khi bên mua chấp nhận đơn đặt hàng theo mùa.

Nếu hợp đồng liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa, bên bán có thể gửi hàng hóa với các điều khoản, theo đó hàng hóa hoặc các chứng từ kiểm soát việc xử lý hàng hóa sẽ không được giao cho bên mua trừ khi bên mua thanh toán tiền hàng. Ví dụ như trong vụ án Clothes Case, bên bán (Đức) đã kiện bên mua (Thụy sĩ) không thực hiện

nghĩa vụ thanh toán tiền hàng[34], trong khi đó bên mua cho rằng bên bán đã không giao các giấy tờ cần thiết để thông quan hàng hóa và do đó họ không thể nhận được hàng và phải hoàn trả lại hàng hóa. Tòa án Quận St. Gallen Thụy Sĩ cho rằng, bên mua phải trả tiền hàng khi bên bán đặt hàng hóa dưới sự kiểm soát của bên mua hoặc giao chứng từ kiểm soát việc xử lý hàng hóa cho bên mua.

Hay trong vụ án "Leather Good case", bên bán (Ý) và bên mua (Đức) được giải quyết tại tòa phúc thẩm Đức[35], cho thấy bên mua không thanh toán tiền hàng do không nhận được các hóa đơn do bên bán gửi là không có cơ sở pháp lý. Việc bên mua có nhận được hóa đơn hay không không có ý nghĩa quan trọng vì bên mua phải thanh toán vào ngày đến hạn mà không cần phải có yêu cầu, điều kiện thêm.

Như vậy, giữa CISG và Luật Thương mại 2005 về thời hạn thanh toán là không hoàn toàn tương đồng với nhau. Luật Thương mại 2005 chỉ quy định hai vấn đề về thời hạn thanh toán trong khi đó CISG có quy định tương đối rộng hơn. Đây cũng là điều doanh nghiệp cần lưu ý trong thỏa thuận về thời hạn thanh toán.

Hiện nay, trong thương mại quốc tế thanh toán tiền hàng có thể được thực hiện theo nhiều thời điểm như: trả trước – đặt cọc, trả ngay, trả sau khi giao hàng hoặc kết hợp nhiều cách nhưng phải thoả thuận lịch trình thanh toán và số tiền thanh toán cụ thể cho từng lần.

Thứ nhất, hình thức thanh toán trả tiền trước – đặt cọc có ý nghĩa là một sự cam kết của nhà nhập khẩu (người mua hàng) với nhà xuất khẩu (người bán hàng) trong một điểm trước khi giao hàng sẽ trả toàn bộ giá trị tiền hàng (trả trước) hoặc trả một phần trị giá tiền hàng (đặt cọc)[36]. Đối với hình thức này, trong khi người bán hàng (nhà xuất khẩu) không có rủi ro thì người mua (nhà nhập khẩu) chịu rủi ro rất lớn, không có sự bảo đảm an toàn cho số tiền đã trả trước – đặt cọc. Về nguyên tắc, hình thức này chỉ được áp dụng đối với các nhà xuất khẩu đáng tin cậy.

Thứ hai, đối với hình thức thanh toán trả sau: điều kiện này có nghĩa là nhà nhập khẩu phải trả tiền sau khi hàng hóa đã nhận xong hàng hóa. Người nhập khẩu (người mua hàng) được nhận hàng trước thời điểm thanh toán, và chỉ có hiệu lực ngay khi hàng hóa được nhận. Trong hình thức này, người bán (nhà xuất khẩu) sẽ phải chịu hoàn toàn rủi ro.

Thứ ba, thời điểm trả ngay là việc người mua trả tiền vào lúc nhận được hàng hóa hay nhận được chứng từ thanh toán. Cách trả này thường được áp dụng trong thương mại quốc tế vì nó đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên.

Đối với việc lựa chọn kết hợp giữa các cách trả tiền trên: trả trước một phần trả

---

[34] Clout case 216.(1997). Switzerland 12 August 1997 District Court ST. Gallen (Clothes Case). Truy cập ngày 29/06/2024 từ CLOUT case 216 (uncitral.org)

[35] Leather Goods case, Appellate Court of Munchen, Germany.(1997). Clout case 273. Truy cập ngày 29/06/2024 từ CLOUT case 273 (uncitral.org)

[36] Needham-Laing, M. (2012). *Payment rules*. In Architect's Legal Handbook (pp. 196-202). Routledge

ngay một phần và số còn lại có thể trả dần. Trong hợp đồng, các bên có thể thỏa thuận điều khoản thanh toán với thời hạn thanh toán như sau: bên mua sẽ trả tiền trước khi giao hàng 10 ngày tương đương 20% giá trị hàng hóa, tiếp theo là trả ngay khi nhận được chứng từ thanh toán qua ngân hàng 40%, trả sau khi giao hàng 3 tháng 20%, số còn lại sẽ trả sau khi giao hàng 12 tháng[37].

1.2.2.2 Địa điểm thanh toán

Theo Điều 54 Luật Thương mại 2005 quy định địa điểm thanh toán của các bên như sau: trường hợp không có thỏa thuận về địa điểm thanh toán cụ thể thì bên mua phải thanh toán cho bên bán tại một trong các địa điểm sau:

- Địa điểm kinh doanh của bên bán được xác định vào thời điểm giao kết hợp đồng, nếu không có địa điểm kinh doanh thì tại nơi cư trú của bên bán

- Địa điểm giao hàng hoặc chứng từ, nếu việc thanh toán được tiến hành đồng thời với việc giao hàng hoặc giao chứng từ.

Quy định này của Luật Thương mại khá tương đồng với quy định địa điểm giao hàng của CISG, cụ thể tại khoản 1, Điều 57 CISG, bên mua sẽ thanh toán tiền hàng tại địa điểm cụ thể đã thỏa thuận với bên bán, nếu không có thỏa thuận thì căn cứ vào:

- Nơi có trụ sở thương mại của bên bán hoặc nơi giao hàng hoặc chứng từ nếu việc trả tiền phải được làm cùng lúc với việc giao hàng hoặc chứng từ.

Như vậy có thể thấy điều kiện để áp dụng là các bên không có thỏa thuận một cách rõ ràng trong hợp đồng hoặc không có thỏa thuận về địa điểm thanh toán. Khác với quy định của Điều 54 Luật Thương mại 2005, CISG còn có quy định thêm trường hợp bên bán thay đổi địa điểm trụ sở thương mại sau khi giao kết hợp đồng thì bên bán phải chịu mọi sự gia tăng phí tổn để bên mua thực hiện thanh toán: *"Người bán phải gánh chịu mọi sự gia tăng phí tổn để thực hiện việc thanh toán do sự thay đổi địa điểm của trụ sở thương mại của mình sau khi hợp đồng được ký kết".* (Khoản 2, Điều 57, CISG). Ví dụ như trường hợp vụ án "Sodime-La Rosav. Softlife" tháng 10/1993[38], bên bán (Pháp) đã ký hợp đồng với bên mua (Anh) để bán hình nộm dùng trong may mặc, trong hợp đồng có thỏa thuận thẩm quyền giải quyết tranh chấp là Tòa án tại Paris. Do bên mua không thanh toán nên đã bị bên bán kiện ra Tòa án Thương mại Paris, bên mua đã phản đối và cho rằng Tòa án Tối cao London mới có thẩm quyền giải quyết tranh chấp. Bên bán đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa án phúc thẩm Paris, tòa án đã xác định luật áp dụng cho hợp đồng này là Luật của Pháp, có dẫn chiếu đến điểm b, khoản 1 Điều 1 của CISG đồng thời căn cứ vào Điều 57 CISG, bên mua (Anh) phải thanh toán tại trụ sở thương mại của bên bán, cụ thể là ở Paris, do đó Tòa án thương mại Paris có thẩm quyền giải quyết.

---

[37] Trang thông tin điện tử ESOC (2023). *Những điều khoản thanh toán trong hợp đồng thương mại bạn cần biết*. Truy cập ngày 29/06/2024 từ Những điều khoản thanh toán trong hợp đồng thương mại bạn cần biết (esoc.vn)

[38] Sodime-La Rosav. Softlife.(1997). Clout case 223. Truy cập ngày 29/06/2024 từ CLOUT case 223 (uncitral.org)

1.2.2.3 Đồng tiền quy định trong điều khoản thanh toán

Đồng tiền quy định trong điều khoản thanh toán có thể là đồng tiền của nước xuất khẩu, nước nhập khẩu hoặc của nước thứ ba tùy theo sự thỏa thuận của các bên liên quan. Người bán thường muốn lấy đồng tiền đang lên giá, còn người mua muốn trả bằng đồng tiền đang giảm giá. Tuy nhiên, trong trường hợp giữa các bên có sự thỏa thuận đồng tiền thanh toán và đồng tiền tính giá không trùng nhau cụ thể đồng tiền tính giá là EUR, còn đồng tiền thanh toán là USD thì trong hợp đồng các bên phải xác định tỷ giá quy đổi.

Việc thỏa thuận đồng tiền thanh toán trong điều khoản này có ý nghĩa đối với các bên, đối với nhà xuất khẩu, tỷ giá biến động sẽ phá vỡ kế hoạch tính toán của nhà xuất khẩu. Biến động tỷ giá hối đoái giảm còn ảnh hưởng khi nhà xuất khẩu nhận tài trợ xuất khẩu từ ngân hàng bằng nội tệ để phục vụ sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu. Trong khi đó, việc lựa chọn đồng tiền thanh toán và đồng tiền tính toán trong một giao dịch khác nhau cũng gây nên rủi ro cho nhà nhập khẩu khi có biến động tỷ giá. Khi tỷ giá hối đoái biến động tăng sẽ bất lợi cho nhà nhập khẩu vì họ mua ngoại tệ thanh toán cho hàng hóa nhập khẩu với giá cao nhưng giá cả tiêu thụ hoặc nguyên vật liệu còn phụ thuộc cung cầu thị trường không thể bù đắp nổi với biến động thay đổi tỷ giá[39]. Ví dụ: Công ty A và công ty B ký hợp đồng xuất khẩu trị giá 500.000USD ngày 08/05/2024, điều khoản thanh toán ghi rõ đồng tiền thanh toán là đồng USD, với tỷ giá là USD/VND = 21.200. Tại thời điểm thanh toán tỷ giá USD/VND = 21.000. Như vậy cứ mỗi USD xuất khẩu công ty bị thiệt 200VND. Chính vì vậy, các doanh nghiệp cần phải có giải pháp trong việc lựa chọn đồng tiền thanh toán để hạn chế rủi ro mà nó mang lại. Trên thực tế, các doanh nghiệp thường chủ động lựa chọn đồng tiền thanh toán mạnh và sử dụng các phương pháp dự báo tỷ giá…

Một ví dụ điển hình cho tranh chấp về đồng tiền thanh toán đó là vụ án "Wine case"[40], đây là tranh chấp giữa bên bán (Ý) khởi kiện bên mua (Đức) yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Việc thanh toán bằng đồng Mark (Đức) như yêu cầu của bên bán hay thanh toán bằng đồng Lira (Ý) như đã thỏa thuận trong hợp đồng. Theo điểm b, Khoản 1, Điều 1 của CISG Tòa án xác định, CISG được áp dụng như luật quốc gia nơi bên bán có trụ sở thương mại, đồng thời Tòa án cho rằng, ngay cả khi các bên không đồng ý rằng việc thanh toán phải được thực hiện bằng đồng Lira (Ý), thì giá vẫn thanh toán bằng đồng Lira (Ý) vì địa điểm thanh toán sẽ là trụ sở thương mại của bên bán (điểm a, khoản 1, Điều 57 CISG).

1.2.2.4 Phương thức thanh toán

Để việc thực hiện điều khoản thanh toán trong hợp đồng được thuận lợi và dễ

[39] Nguyễn Thị Minh Giang.(2016). *Trao đổi về đồng tiền tính toán và đồng tiền thanh toán trong kế toán kinh doanh XNK*. Tạp chí Tài chính. Truy cập ngày 29/06/2024 từ Trao đổi về đồng tiền tính toán và đồng tiền thanh toán trong kế toán kinh doanh XNK - Tạp chí Tài chính (tapchitaichinh.vn)

[40] Wine case (1994) Oberlandesgericht (Higher Regional Court) of Berlin, Germany, 1994. Truy cập ngày 29/06/2024 từ https://www.uncitral.org/clout/clout/data/deu/clout_case_80_leg-1246.html

dàng, đa phần khi thỏa thuận các bên sẽ lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp nhất. Phương thức thanh toán là cách thức người hưởng lợi đòi tiền người trả tiền. Trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, các bên có thể lựa chọn một hoặc nhiều phương thức thanh toán, nhằm đạt mục đích cuối cùng của người xuất khẩu là mong muốn thu hồi tiền hàng được nhanh chóng và đối với người nhập khẩu hàng hóa được nhận phải đúng với chất lượng, số lượng... Mỗi một phương thức có cách thức nhận, trả tiền khác nhau[41] và có những quy định pháp luật điều chỉnh khác nhau, cụ thể:

** Phương thức chuyển tiền (Remittance):*

Chuyển tiền là phương thức thanh toán, trong đó khách hàng (người chuyển tiền) yêu cầu ngân hàng phục vụ mình chuyển một số tiền nhất định cho một người khác (người hưởng lợi) theo một địa chỉ nhất định và trong một thời gian nhất định[42]. Phương thức chuyển tiền có thể thực hiện bằng hai cách: chuyển tiền bằng điện (Telegraphic Transfer – T/T) và chuyển tiền bằng thư (Mail Trasfer – M/T). Trong hoạt động ngoại thương, phương thức chuyển tiền ít được sử dụng trong thanh toán thương mại quốc tế bởi nó phụ thuộc vào thiện chí thanh toán của người mua.

** Phương thức thanh toán nhờ thu*

Nhờ thu là phương thức trong đó bên bán (nhà xuất khẩu) sau khi giao hàng hay cung ứng dịch vụ, ủy thác cho ngân hàng phục vụ mình xuất trình bộ chứng từ thông qua ngân hàng đại lý cho bên người mua (nhà nhập khẩu) để được thanh toán, chấp nhận hối phiếu hay các điều kiện và điều khoản khác[43].

Phương thức thanh toán nhờ thu được chia làm hai loại:

- Nhờ thu phiếu trơn: là việc người xuất khẩu sau khi xuất chuyển hàng hoá, lập các chứng từ hàng hoá gửi trực tiếp cho người nhập khẩu (không qua ngân hàng), đồng thời uỷ thác cho ngân hàng phục vụ mình thu hộ tiền trên cơ sở hối phiếu do mình lập ra.

- Nhờ thu kèm chứng từ: là phương thức trong đó người xuất khẩu uỷ thác cho ngân hàng thu hộ tiền ở người nhập khẩu, không những chỉ căn cứ vào hối phiếu mà còn căn cứ vào bộ chứng từ hàng hoá, gửi kèm theo với điều kiện là người nhập khẩu trả tiền hoặc chấp nhận hối phiếu có kỳ hạn, thì ngân hàng mới trao bộ chứng từ hàng hoá để đi nhận hàng.

** Phương thức ghi sổ*

Có thể thấy, phương thức ghi sổ thực chất là một hình thức mua bán chịu theo đó nhà xuất khẩu (người ghi sổ) sau khi hoàn thành nghĩa vụ của mình (thường là nghĩa vụ giao hàng) quy định trong hợp đồng ngoại thương (hợp đồng cơ sở) sẽ mở một

---

[41] Marsh, P. (2017). *Contracts and payment structures*. In Contracting for Project Management (pp. 19-31). Routledge

[42] Nguyễn Văn Tiến (2008). Giáo trình thanh toán quốc tế. NXB Thống kê.Tr.265

[43] Nguyễn Văn Tiến (2008). *Giáo trình thanh toán quốc tế*. NXB Thống kê.Tr.266

quyển sổ nợ để ghi nợ. Nhà nhập khẩu (người được ghi sổ), bằng một đơn vị tiền tệ nhất định và đến từng định kỳ nhất định do hai bên thỏa thuận, sử dụng phương thức chuyển tiền thanh toán cho người ghi sổ. Phương thức này hoàn toàn có lợi cho nhà nhập khẩu (người được ghi sổ). Nhà xuất khẩu sẽ phải gánh chịu rủi ro khi bên nhập khẩu không thanh toán hoặc chậm trễ thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ.

** Phương thức tín dụng chứng từ Letter of credit (L/C)*

Phương thức tín dụng chứng từ là một sự thỏa thuận mà trong đó một ngân hàng theo yêu cầu của khách hàng sẽ trả một số tiền nhất định cho một người thứ 3 hoặc chấp nhận hối phiếu do người thứ 3 ký phát trong phạm vi số tiền đó, khi người thứ 3 này xuất trình bộ chứng từ thanh toán phù hợp với những quy định đề ra trong thư tín dụng. Đối với phương thức này bắt buộc phải hình thành một thư tín dụng, đây là một văn bản pháp lý quan trọng của phương thức thanh toán này[44] vì nếu không có thư tín dụng thì bên xuất khẩu sẽ không giao hàng và phương thức tín dụng chứng từ cũng sẽ không hình thành được. Tín dụng thư là văn bản pháp lý trong đó ngân hàng mở tín dụng thư cam kết trả tiền cho người xuất khẩu, nếu như họ xuất trình đầy đủ bộ chứng từ thanh toán phù hợp với thư tín dụng đã mở.

Thư tín dụng được hình thành trên cơ sở hợp đồng ngoại thương, tức là phải căn cứ vào nội dung trong điều khoản thanh toán, yêu cầu của hợp đồng để người nhập khẩu làm thủ tục yêu cầu ngân hàng mở thư tín dụng. Nhưng sau khi đã được mở, thư tín dụng lại hoàn toàn độc lập với hoạt động thương mại đó. Điều đó có nghĩa là khi thanh toán, ngân hàng chỉ căn cứ vào nội dung thư tín dụng.

Có thể thấy, phương thức thanh toán trong điều khoản thanh toán rất đa dạng, trong đó, mỗi phương thức thanh toán điều có những ưu nhược điểm nhất định. Chính vì vậy, để lựa chọn phương thức nào cũng phải đáp ứng được yêu cầu của người xuất khẩu và người nhập khẩu. Trong thực tế, xuất phát từ sự an toàn trong thanh toán quốc tế, đa phần doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn phương thức tín dụng chứng từ như là một giải pháp an toàn nhất để quy định trong điều khoản thanh toán.

1.2.2.5 Chế tài trong chậm thanh toán

Trong pháp luật hợp đồng, chế tài trong việc chậm thanh toán đóng vai trò như một cơ chế thực thi để thực hiện hợp đồng. Trước khi hợp đồng được ký kết, các bên đa phần sẽ thương lượng các nội dung trong điều khoản thanh toán bao gồm quy định chế tài do chậm thanh toán bao gồm: phạt vi phạm và tính tiền lãi do vi phạm nghĩa vụ chậm thanh toán. Số tiền và điều kiện áp dụng sẽ được xác định dựa trên mức độ tổn thất do hành vi vi phạm gây ra. Chế tài trong thanh toán chậm thường là chìa khóa đảm bảo các bên đáp ứng nghĩa vụ thanh toán đúng hạn. Cơ chế này không chỉ nhằm thực thi các khoản thanh toán mà còn duy trì sự công bằng và hiệu quả trong các giao dịch và hệ thống kinh tế nói chung.

[44] Nguyễn Văn Tiến (2008). *Giáo trình thanh toán quốc tế*. NXB Thống kê.Tr.266

Đa phần hậu quả của việc thanh toán chậm sẽ làm gia tăng áp lực về tài chính dẫn đến mối quan hệ kinh doanh của các bên bị tổn hại và thậm chí có thể dẫn đến tranh chấp pháp lý. Lợi ích của chế tài trong thanh toán chậm vừa có tác dụng ngăn chặn hành vi phạm pháp, cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các mốc thời gian trong hợp đồng. Chế tài này có thể được thể hiện dưới hình thức là những khoản phạt, được quy định dưới dạng phần trăm của số tiền nợ hoặc một khoản phí cố định hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng. Cụ thể như trong hợp đồng xuất khẩu, các bên thỏa thuận quy định mức phạt thanh toán chậm 2% hàng tháng đối với bất kỳ số tiền quá hạn nào, việc không thanh toán hóa đơn 10.000 USD trước ngày đến hạn có thể dẫn đến khoản phí hàng tháng bổ sung 200 USD cho đến khi khoản nợ thanh toán đó được giải quyết.

Theo pháp luật Việt Nam, chế tài phạt vi phạm được quy định tại Điều 300, Điều 301, Luật Thương mại năm 2005, đó là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả một khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng nếu trong hợp đồng có thỏa thuận, trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định[45]. Tuy pháp luật không có bất kỳ định nghĩa nào về "phạt vi phạm chậm thanh toán", nhưng từ định nghĩa về phạt vi phạm nêu trên có thể hiểu rằng phạt vi phạm do chậm thanh toán được hiểu là việc bên vi phạm phải thanh toán một khoản tiền cho bên bị vi phạm do hành vi chậm trễ thực hiện nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận giữa các bên[46]. Mục đích chủ yếu của chế tài là tác động vào ý thức của các chủ thể hợp đồng, phòng ngừa vi phạm hợp đồng và trừng phạt khi vi phạm. Điều kiện tiên quyết để áp dụng phạt vi phạm là các bên phải có thỏa thuận trước các nội dung có liên quan đến việc thanh toán và chậm thanh toán trong hợp đồng. Ngoài ra, thỏa thuận giữa hai bên phải đảm bảo các điều kiện để có hiệu lực pháp luật thì mới được áp dụng. Mức tiền phạt vi phạm hợp đồng bị giới hạn bởi thoả thuận về mức phạt của các bên trong hợp nhưng không được vượt quá mức phạt do pháp luật quy định. Theo Điều 301 Luật Thương mại năm 2005, mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng kinh doanh, thương mại hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm do các bên thoả thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.

Đối với các quy định về tiền lãi do chậm thực hiện thanh toán, hiện nay, vẫn chưa có định nghĩa thống nhất về lãi. Theo Từ điển Tiếng Việt, lãi là "khoản tiền chênh lệch do thu vượt chi sau một quá trình buôn bán, kinh doanh" hoặc"khoản tiền người vay nợ phải trả thêm cho người chủ nợ ngoài khoản tiền đã vay" và lãi suất là "tỉ lệ phần trăm giữa lãi so với vốn". Trong đời sống, lãi thường được sử dụng với nghĩa thứ nhất. Dưới góc độ kinh tế, có nhiều định nghĩa về lãi. Tiền lãi là một khoản thanh toán để trả cho việc sử dụng tức thời một khoản vay. Nhưng vì tiền không tự sản sinh, khoản thanh toán này được thực hiện nhằm tác động đến tiền vốn tư bản (hoặc công cụ sản xuất) mà

[45] Điều 300 Luật Thương mại năm 2005

[46] Cao Thị Hà Giang.(2023). *Phạt do chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền lãi: Cách hiểu và áp dụng đúng quy định pháp luật VN*. Truy cập ngày 29/06/2024 từ Phạt do chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền lãi: Cách hiểu và áp dụng đúng quy định pháp luật (lsvn.vn)

có thể đạt được nhờ tiền vay. Định nghĩa này gắn tiền lãi với quan hệ vay tài sản (tiền). Trong khi đó, lãi được hiểu là khoản phí mà bên vay phải trả cho bên cho vay khi sử dụng tiền vay, thường được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm tính theo năm trên khoản tiền gốc; tỷ lệ này phụ thuộc vào thời gian vay, rủi ro tín dụng và tỷ lệ lạm phát [47]. Tiền lãi mỗi năm trên khoản tiền gốc được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm còn gọi là lãi suất, lợi nhuận kiếm được từ một khoản đầu tư... Lãi suất thường được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm tính theo năm trên số tiền gốc... Như vậy có thể hiểu, tiền lãi do chậm thanh toán là khoản tiền mà bên chậm thanh toán phải trả do chiếm dụng vốn, điều này sẽ khác với tiền lãi trong quan hệ vay tài sản là khoản tiền phải trả để sử dụng khoản tiền gốc trong thời hạn thỏa thuận.

Theo quy định tại Điều 357 Bộ luật dân sự năm 2015 *"1. Trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả 2. Lãi suất phát sinh do chậm trả tiền được xác định theo thỏa thuận của các bên nhưng không được vượt quá mức lãi suất được quy định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật này; nếu không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này".* Mức lãi suất được áp dụng cho chế tài chậm thanh toán được quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015 như sau: *"1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận. Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực. 2. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ."*

Trong khi đó, tại Điều 306 Luật Thương mại 2005 quy định cụ thể trường hợp bên vi phạm hợp đồng chậm thanh toán tiền hàng hay chậm thanh toán thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác thì bên bị vi phạm hợp đồng có quyền yêu cầu trả tiền lãi trên số tiền chậm trả đó theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Các quy định này của pháp luật đã cụ thể trách nhiệm và hậu quả pháp lý do chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền và đã có quy định cụ thể những khoản chi phí được làm căn cứ để tính lãi suất bao gồm tiền hàng hay chậm thanh toán thù lao dịch vụ và

[47] Trang điện tử investorword. Truy cập ngày 29/06/2024 từ http://www.investorwords.com/2531/interest.html#ixzz5llgk232i,
"*1. The fee charged by a lender to a borrower for the use of borrowed money, usually expressed as an annual percentage of the principal; the rate is dependent upon the time value of money, the credit risk of the borrower, and the inflation rate. Here, interest per year divided by principal amount, expressed as a percentage. also called interest rate.2. The return earned on an investment…"*

các chi phí hợp lý khác thì bên bị vi phạm hợp đồng có quyền yêu cầu trả tiền lãi trên số tiền chậm trả đó[48]. Như vậy, quy định này có thể hiểu pháp luật cho phép bên bị vi phạm được quyền yêu cầu thanh toán tiền và tiền lãi nếu có xảy ra vi phạm. Căn cứ để tính được tiền lãi do chậm thực hiện thanh toán là bên bị vi phạm phải xác định loại chi phí vi phạm sẽ được tính lãi do chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán, đó có thể là tiền hàng, thù lao dịch vụ, chi phí hợp lý khác…

Việc chế tài trong việc chậm thanh toán có một vai trò rất quan trọng trong thực hiện hợp đồng. Vì vậy, khi hợp đồng được ký kết, các bên cần thương lượng cụ thể các nội dung có liên quan cũng như pháp luật điều chỉnh để đảm bảo quyền và lợi ích của nhà xuất khẩu và nhập khẩu.

1.2.2.6 Bộ chứng từ quy định trong điều khoản thanh toán

Chứng từ xuất khẩu đóng vai trò quan trọng vì nó tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa và thanh toán giữa các quốc gia được thông suốt. Bất kỳ hình thức kinh doanh quốc tế nào cũng cần phải có một bộ chứng từ bởi nó là cơ sở quan trọng trong việc xác nhận quyền sở hữu, nguồn gốc và giá trị của hàng hóa được xuất khẩu. Những chứng từ này không chỉ là cơ sở pháp lý mà còn là công cụ giúp các doanh nghiệp duy trì uy tín và đảm bảo quyền lợi trong quá trình giao dịch với đối tác quốc tế. Việc chuẩn bị một bộ chứng từ xuất khẩu đầy đủ và chính xác là vô cùng cần thiết bởi những thiếu sót hoặc không tuân thủ các quy định liên quan đến chứng từ có thể gây trở ngại trong quá trình xuất khẩu và ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của doanh nghiệp. Đồng thời, chuẩn bị bộ chứng từ xuất khẩu chính xác cũng giúp đảm bảo tính hợp lệ và minh bạch của giao dịch, từ đó tăng cường sự tin tưởng và tương tác với đối tác quốc tế.

Theo quy định tại Điều 34 CISG, bên bán có nghĩa vụ giao hàng hóa cùng chứng từ có liên quan đến hàng hóa. Cụ thể, người bán phải giao cho người mua các chứng từ liên quan tới hàng hoá tại thời điểm, địa điểm và theo cách thức được quy định trong hợp đồng. Thông thường, người bán phải giao chứng từ "vào thời điểm và dưới hình thức mà chúng cho phép người mua (i) nắm quyền sở hữu đối với hàng hóa từ tay người chuyên chở khi hàng hóa đến nơi giao hàng, (ii) thực hiện thủ tục thông quan và (iii) tiến hành khiếu nại người chuyên chở hoặc công ty bảo hiểm nếu cần".

CISG không xác định các loại chứng từ liên quan đến hàng hóa mà người bán có nghĩa vụ phải giao. Các bên có thể thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng. Các chứng từ "liên quan đến hàng hóa" có thể là vận đơn, biên nhận hàng của cảng, kho bãi, chứng từ bảo hiểm, hóa đơn thương mại, các loại giấy chứng nhận (về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ) hoặc theo các quy định khác của Incoterms.

Các chứng từ này người bán có thể giao trước, cùng lúc hoặc bảo lưu thời hạn giao tùy theo sự thỏa thuận trong hợp đồng, theo thói quen được thiết lập giữa hai bên

[48] Điều 306 Luật Thương mại năm 2005

hoặc theo tập quán thương mại. Trong trường hợp người bán giao chứng từ trước thời hạn thì, theo Điều 34, người bán có thể, trước khi hết thời hạn quy định sẽ giao chứng từ, loại bỏ bất kỳ điểm nào không phù hợp với chứng từ với điều kiện là việc làm này không gây cho người mua một trở ngại hay phí tổn vô lý nào. Tuy nhiên, người mua vẫn có quyền đòi người bán bồi thường thiệt hại theo CISG.

Cũng giống như CISG, Luật Thương mại 2005 cũng quy định về nghĩa vụ giao chứng từ của bên bán nhưng có điểm khác biệt cụ thể trong trường hợp hợp đồng không quy định về loại chứng từ cần chuyển giao cho bên mua, Công ước chỉ quy định chung về nghĩa vụ giao hàng và chứng từ liên quan đến hàng hóa đúng địa điểm trong khi đó Luật Thương mại 2005 có quy định rõ hơn về việc "Bên bán phải giao hàng, chứng từ theo thỏa thuận trong hợp đồng về số lượng, chất lượng, cách thức đóng gói, bảo quản và các quy định khác trong hợp đồng" (khoản 1, Điều 34 Luật Thương mại 2005). Điều này có thể hiểu chứng từ để gửi cho bên mua thực hiện nhận hàng và thanh toán là các loại chứng từ có liên quan đến các thông tin về chất lượng, số lượng, cách đóng gói, bảo quản hàng hóa.

Trong hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế, mặc dù có sự yêu cầu chứng từ khác nhau giữa các quốc gia nhưng bộ chứng từ dùng để nhận hàng và thanh toán chủ yếu là các loại chứng từ sau:

Một là: hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (Sales Contract)

Trong bộ chứng từ xuất khẩu, Hợp đồng đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập và quản lý quan hệ kinh doanh giữa các bên liên quan. Nó là văn bản thỏa thuận giữa bên mua và bên bán các nội dung liên quan như thông tin người mua và người bán, thông tin hàng hóa, điều kiện giao hàng, thanh toán,…

Hai là: Hóa Đơn Thương Mại (Commercial Invoice)

Trong bộ chứng từ xuất khẩu, Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) đóng vai trò quan trọng trong việc xác nhận giá trị hàng hóa và tạo cơ sở pháp lý cho quá trình thanh toán. Nó được xem là chứng từ có giá trị thanh toán. Người bán sẽ dùng hoá đơn để đòi tiền người mua và hải quan sẽ dựa vào hoá đơn để xác định giá xuất nhập khẩu cơ bản mà người xuất nhập khẩu kê khai đến. Nội dung cơ bản được thể hiện trên hóa đơn bao gồm thông tin của các bên, số và ngày lập hóa đơn, thông tin hàng hóa, điều kiện giao hàng, điều kiện và phương thức thanh toán,....Một điều lưu ý quan trọng là ngày phát hành hoá đơn phải sau hoặc cùng với ngày phát hành hợp đồng xuất khẩu.

Ba là: phiếu đóng gói hàng hóa (Packing List)

Bên cạnh hợp đồng và hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói hàng hóa (Packing List) đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin chi tiết về việc đóng gói, vận chuyển và xác nhận số lượng hàng hóa. Đây được xem là chứng từ được lập sau khi đóng hàng dùng để kiểm kê hàng hóa tại đầu nhập, hải quan sẽ dùng chứng từ này

để làm căn cứ đánh giá nếu thực tế xuất nhập khẩu của công ty có đúng như khai báo không. Trên thực tế phiếu đóng gói và hoá đơn có nội dung tuy gần như giống nhau nhưng hai loại chứng từ này cần được phân biệt một cách rõ rệt về chức năng. Hoá đơn được xem là chứng từ dùng cho thanh toán, trong khi đó phiếu đóng gói thể hiện hàng hóa được đóng gói như thế nào, bao nhiêu kiện, trọng lượng và thể tích hàng hóa.

Bốn là: Vận đơn (Bill of Lading)

Vận đơn là một chứng từ do người vận chuyển hoặc một đại diện được uỷ quyền ký phát cho người gửi hàng, trong vận đơn có xác nhận việc nhận hàng để vận chuyển từ cảng khởi hành đến cảng đích. vận đơn được sử dụng rộng rãi và đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển bởi nó được xem là biên lai hàng hóa, là bằng chứng xác nhận chủ sở hữu hàng hóa đã giao hàng cho đơn vị vận chuyển. Người sở hữu có thể sử dụng biên lai đó để tiến hành nhận lại hàng hóa sau khi đã di chuyển. Bên cạnh đó, nó bằng chứng về hợp đồng vận chuyển, mang tính chất pháp lý tương đương với hợp đồng vận chuyển. Ngoài ra, vận đơn chính là giấy tờ chứng minh chủ sở hữu của hàng hóa và có giá trị cụ thể nên nó cũng được coi là một trong những loại giấy tờ có thể sử dụng để cầm cố mua bán hoặc chuyển nhượng lại.

Năm là: Tờ khai hải quan (Customs Declaration)

Trong bộ chứng từ xuất nhập khẩu, Tờ khai hải quan (Customs Declaration) đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin chi tiết về hàng hóa và giấy tờ liên quan cho cơ quan hải quan. Tờ khai hải quan không chỉ giúp đảm bảo tuân thủ các quy định hải quan, mà còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình thông quan hàng hóa. Đối với hàng hoá xuất nhập khẩu sẽ có 2 tờ khai tương ứng là tờ khai xuất khẩu và tờ khai nhập khẩu.

1.3 Mối quan hệ giữa điều khoản thanh toán và các điều khoản khác trong hợp đồng xuất khẩu

Mối quan hệ giữa điều khoản thanh toán và các điều khoản khác trong hợp đồng ảnh hưởng đến khả năng thực thi hợp đồng. Khả năng thực thi của các hợp đồng là một thách thức đối với sự thành công trong giao dịch giữa người bán và người mua. Điều khoản thanh toán cung cấp cho doanh nghiệp một công cụ để hạn chế rủi ro của hợp đồng trong trường hợp các bên có những vi phạm đến quyền lợi lẫn nhau. Thực tiễn có rất nhiều tranh chấp có liên quan đến các điều khoản như điều khoản giao nhận hàng, chất lượng hàng hóa… làm ảnh hưởng đến việc thanh toán, gây tổn thất cho các bên trong mối quan hệ hợp đồng.

Cụ thể trong mối quan hệ với điều khoản nghĩa vụ giữa các bên: Theo vụ án 986 CISG của Ủy ban Trọng tài Thương mại và Kinh tế Quốc tế Trung Quốc (CIETAC), CISG/2002/03[49] vụ việc này chủ yếu liên quan đến vi phạm hợp đồng do không mở thư tín dụng (L/C) trong thời gian bổ sung đã ấn định và quyền hủy hợp đồng của

[49] Clout case 986.(2002). Truy cập ngày 29/06/2024 từ CLOUT case 986 (uncitral.org)

người bán trong trường hợp vi phạm cơ bản. Các bên đã ký hợp đồng mua bán hóa chất "*Styrene monomer*" theo điều kiện CFR (chi phí và cước phí). Theo hợp đồng việc thanh toán sẽ được thực hiện bằng L/C không hủy ngang, được thương lượng trong vòng 90 ngày kể từ ngày phát hành vận đơn. Việc vận chuyển hàng hóa được thực hiện vào tháng 2 năm 2001 và L/C phải được phát hành trước ngày 18 tháng 2 năm 2001. Hợp đồng quy định rằng: người bán có thể gia hạn thời hạn phát hành L/C hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu người mua không phát hành được L/C. Người mua từ chối phát hành L/C với lý do các điều kiện thị trường đã thay đổi. Sau đó, người bán đồng ý hoãn lại lô hàng và gia hạn ngày phát hành L/C nhưng người mua vẫn tiếp tục khiếu nại về vấn đề giá cả và các vấn đề khác. Vì hàng hóa dễ bị hư hỏng nếu bảo quản ở nhiệt độ cao trong thời gian dài nên người bán đã tìm cách giảm thiểu tổn thất bằng cách bán lại cho người mua khác sau đó bắt đầu phân xử. Với cáo buộc người mua vi phạm cơ bản, người bán yêu cầu bồi thường thiệt hại về kinh tế và tiền lãi.

Người mua lập luận rằng mình không từ chối phát hành L/C mà chỉ yêu cầu hoãn phát hành L/C điều này không thể coi là vi phạm cơ bản vì người mua không tước bỏ quyền lợi của người bán mong đợi theo hợp đồng. Người mua lập luận rằng họ không biết rằng người bán đã bán lại hàng hóa cho người mua khác và tin rằng hợp đồng có thể được thực hiện nên người mua đã bán lại hàng hóa cho chính khách hàng của mình. Người mua phản tố đòi bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng với khách hàng bên thứ ba và các chi phí phát sinh khi thực hiện hợp đồng với bên thứ ba".

Hội đồng trọng tài xác định người mua vi phạm hợp đồng do không mở L/C đúng thời gian quy định trong hợp đồng. Trọng tài đã chứng minh nghĩa vụ thanh toán giá của người mua theo điều khoản CFR[50] (INCOTERMS 2001) và trích dẫn các điều 53, 54 và 59 CISG về nghĩa vụ thanh toán giá và tuân thủ các thủ tục thanh toán của người mua. Tòa trọng tài cũng viện dẫn các điều 25 63(1) và 64 CISG về vi phạm cơ bản hợp đồng và quyền hủy hợp đồng của người bán.

Cuối cùng, tòa án nhận thấy rằng người mua đã tiếp tục từ chối thực hiện nghĩa vụ của mình ngay cả sau khi người bán ấn định một khoảng thời gian bổ sung và theo đó, người bán có quyền hủy hợp đồng. Theo các điều 61, 74 và 75 CISG, trọng tài yêu cầu người mua bồi thường thiệt hại cho người bán và trả lãi cho những thiệt hại còn nợ.

Hay trong vụ án CISG/2006/05 "*Frozen rabbit skins case I*" của CIETAC (Trung Quốc)[51]: Tranh chấp giữa người bán Trung Quốc và người mua Tây Ban Nha liên quan hợp đồng mua bán da thỏ tươi đông lạnh, theo đó người bán ký hợp đồng cung cấp cho người mua 160.000 miếng da thỏ tươi đông lạnh. Hợp đồng quy định phương thức thanh toán là L/C và luật áp dụng là CISG. Sau khi hợp đồng có hiệu lực, người

[50] Viết tắt của Cost & Freight

[51] China December 2006 CIETAC Arbitration proceeding (2006).*Rabbit skin case*. Truy cập ngày 29/06/2024 từ Search for cases | CISG-online.org

mua đã mở L/C theo quy định của hợp đồng nhưng người bán đã không giao hàng cho người mua. Người mua đã khởi kiện người bán ra CIETAC (Trung Quốc), yêu cầu hủy hợp đồng vì người bán có sự vi phạm cơ bản hợp đồng. Khi xét xử vụ này, căn cứ vào Điều 25 CISG, CIETAC đã phán quyết rằng, trong trường hợp này, việc người bán không giao hàng cho người mua đã làm cho người mua hoàn toàn không thể đạt được mục đích căn bản của việc ký kết hợp đồng với người bán. Hành vi của người bán đã hủy hoại chuỗi kinh doanh và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích pháp lý của người mua. Và như vậy người bán đã tước đi của người mua những lợi ích mà người mua có quyền mong chờ từ hợp đồng hay nói cách khác việc không giao hàng của người bán đã cấu thành vi phạm cơ bản hợp đồng.

Hoặc trong mối liên hệ giữa việc hủy hợp đồng do bên mua chưa thanh toán tiền cho bên bán. Trong trường hợp này có thể thấy hai trường hợp: bên mua không có khả năng thanh toán toàn bộ hoặc một phần giá trị hợp đồng. Bằng chứng của việc vi phạm nghĩa vụ thanh toán bên bán có thể tuyên hủy hợp đồng vào bất kỳ thời điểm nào. Ví dụ như trong vụ tranh chấp "*Styrene monomer*" tại vụ án 986 như trên, người bán Singapore và người mua Trung Quốc đã ký kết hợp đồng mua bán 3.000 tấn hóa chất Styrene. Điều khoản thanh toán hợp đồng quy định thanh toán bằng L/C không hủy ngang trong vòng 90 ngày kể từ ngày phát hành vận đơn. Hợp đồng cũng quy định nếu như L/C không được mở trong thời gian quy định, người mua sẽ bị coi là vi phạm hợp đồng và người bán có quyền gia hạn thời gian mở L/C hay tuyên bố hủy hợp đồng và đòi bồi thường thiệt hại. Sau khi hợp đồng có hiệu lực, người mua đã yêu cầu người bán giảm giá hàng hóa đồng thời hoãn giao hàng và từ chối mở L/C theo đúng quy định tại hợp đồng với lý do giá thị trường đã thay đổi. Để thực hiện hợp đồng, người bán đã thương lượng với người mua và thể hiện quan điểm rằng họ sẽ giảm giá hàng bán, tuy nhiên, họ đã không đạt được thỏa thuận này do người mua đã không thể hiện thiện chí và đưa ra những đòi hỏi vô cùng hà khắc. Styrene là một loại hóa chất dễ dàng bị polyme hóa trong điều kiện nhiệt độ cao trong thời gian dài, vì thế, để đảm bảo cho lợi ích của cả hai bên, người bán đã phải tìm cách giảm thiểu thiệt hại bằng việc bán hàng hóa đó cho bên thứ ba.

Theo quan điểm của người bán, người bán cho rằng việc người mua không thực hiện nghĩa vụ quy định tại hợp đồng đã cấu thành vi phạm cơ bản hợp đồng và người mua phải chịu trách nhiệm về những tổn thất do hành vi vi phạm gây ra. Trước những luận điểm của người bán, người mua phản bác lại rằng họ không từ chối mở L/C mà chỉ đơn thuần là yêu cầu trì hoãn thời gian mở L/C, điều này không phải là vi phạm cơ bản hợp đồng vì người mua đã không tước đi những gì người bán có quyền kỳ vọng từ hợp đồng. Hội đồng trọng tài thuộc CIETAC cho rằng người mua đã vi phạm hợp đồng do không mở L/C để thanh toán tiền hàng theo thời hạn quy định tại hợp đồng. Ngay cả khi người bán đồng ý gia hạn thời gian mở L/C, người mua cũng không thực hiện. Do đó, căn cứ Điều 25 CISG, Hội đồng trọng tài thuộc CIETAC lập luận rằng, hành động này của người mua đã tước đi của người bán lợi ích mà người bán có quyền

kỳ vọng từ việc thực hiện hợp đồng, người mua đã vi phạm cơ bản hợp đồng và người bán có quyền hủy hợp đồng và yêu cầu các khoản bồi thường thiệt hại.

Từ các vụ tranh chấp nói trên có thể thấy, điều khoản thanh toán với các điều khoản cơ bản khác của hợp đồng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Việc vi phạm điều khoản cơ bản của hợp đồng như điều khoản về hàng hóa, phẩm chất chất lượng hàng hóa, giao hàng... sẽ kích hoạt làm ảnh hưởng đến điều khoản thanh toán hay việc không thanh toán của bên mua sẽ kích hoạt điều khoản tranh chấp. Vì vậy, điều quan trọng trong nội dung của các điều khoản trong hợp đồng xuất khẩu đó là thỏa thuận được quy định chi tiết, cụ thể nhất nhằm bảo vệ lợi ích cho bên mua bà bên bán. Ví dụ như trong hợp đồng xuất khẩu, bên bán và bên mua thống nhất chọn phương thức thanh toán L/C, trong trường hợp tranh chấp giữa người mua và người bán, bộ chứng từ thanh toán gồm vận đơn vận chuyển (bill of lading) và thư tín dụng có thể được sử dụng để giải quyết vấn đề tranh chấp. Bởi vận đơn chứa tất cả các chi tiết của chuyến hàng, có thể được sử dụng để xác minh rằng hàng hóa đã được vận chuyển theo thỏa thuận trong khi thư tín dụng chứa thông tin chi tiết về các điều khoản thanh toán, có thể được sử dụng để xác minh rằng người mua đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán của mình.

Tóm lại, mối quan hệ giữa điều khoản thanh toán và các điều khoản khác trong hợp đồng rất phức tạp và có thể gây ra nhiều vấn đề và rủi ro khác nhau có thể tác động tiêu cực đến việc thực hiện hợp đồng. Điều quan trọng là phải hiểu những vấn đề này và chuẩn bị giảm thiểu chúng để đảm bảo quá trình giao dịch diễn ra suôn sẻ và để hạn chế đến mức tối đa những rủi ro có thể xảy ra cho các bên hợp đồng, các bên cần thấy rõ mối quan hệ giữa điều khoản cơ bản của hợp đồng để xây dựng đầy đủ các nội dung.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Tóm lại, trong hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế, hợp đồng xuất khẩu hàng hóa là một căn cứ pháp lý quan trọng trong việc giao dịch mua bán hàng hoá quốc tế, trong đó các bên tham gia giao dịch có thể là các pháp nhân thương mại, các tổ chức và cá nhân có trụ sở thương mại tại các nước khác nhau. Điều này tạo nên tính đặc trưng của hợp đồng xuất khẩu đó là tính quốc tế, tính quốc tế trong hợp đồng xuất khẩu rất quan trọng bởi nó liên quan đến việc lựa chọn pháp luật điều chỉnh. Trong các nội dung của hợp đồng xuất khẩu, điều khoản thanh toán có những quy định riêng và có mối quan hệ tác động lẫn nhau với các điều khoản khác của hợp đồng, chính vì vậy mối quan hệ này đã tạo nên sự chặt chẽ, thống nhất giữa các điều khoản trong hợp đồng. Nó ràng buộc trách nhiệm của các bên trong từng quan hệ, giải quyết những tranh chấp, mâu thuẫn trong quá trình thực thi hợp đồng.

Việc tìm hiểu cơ sở lý luận quy định trong điều khoản thanh toán là cơ sở giúp xác định rõ ràng và cụ thể trách nhiệm của các bên trong nghĩa vụ thanh toán. Đây được xem là những nội dung cần thiết để các bên thương lượng hợp đồng hiểu quả hơn, đảm bảo việc thanh toán được trôi chảy hơn đồng thời nó giúp doanh nghiệp có thể tự bảo vệ bảo vệ quyền lợi của mình trước những thiệt hại có thể xảy ra. Và những nội dung này

sẽ là cơ sở để đánh giá thực tiễn việc áp dụng điều khoản thanh toán và vấn đề phát sinh trong hợp đồng xuất khẩu của doanh nghiệp ở Việt Nam.

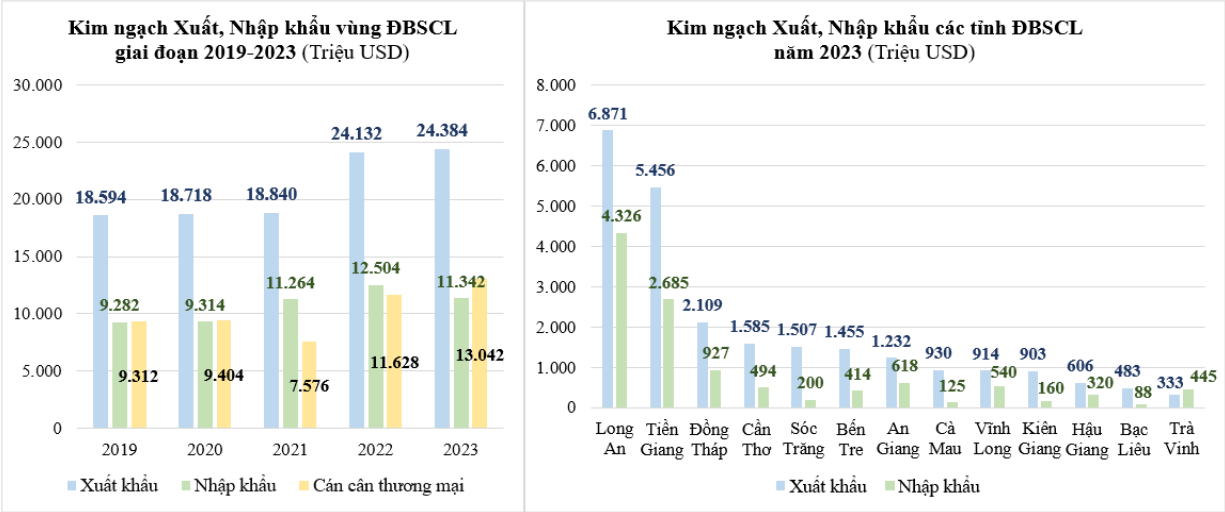
CHƯƠNG 2
THỰC TIỄN ÁP DỤNG ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN TRONG HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP ĐBSCL - MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP

Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những vùng kinh tế trọng điểm với thế mạnh xuất khẩu nông thủy sản đứng đầu cả nước. Hoạt động xuất khẩu đã mang lại nguồn thu ngoại tệ, giải quyết việc làm và góp phần phát triển kinh tế vùng. Bên cạnh những lợi ích mang lại cho vùng, việc xuất khẩu sang thị trường các nước cũng đưa doanh nghiệp ĐBSCL đứng trước những khó khăn trong việc xây dựng và duy trì mối quan hệ giữa các đối tác với nhau. Thông thường mối quan hệ này được thể hiện dưới nhiều hình thức pháp lý mà hợp đồng xuất khẩu là một trong những dạng điển hình. Việc ký kết hợp đồng và để hợp đồng xuất khẩu có hiệu lực pháp luật, các bên phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ hợp đồng. Tuy nhiên, trên thực tế đa phần các vi phạm xảy ra do các bên vi phạm nghĩa vụ thanh toán, chính vì vậy việc nghiên cứu thực tiễn áp dụng điều khoản thanh toán để làm cơ sở đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng xuất khẩu có ý nghĩa rất lớn đến doanh nghiệp xuất khẩu ĐBSCL. Trong chương này, tác giả tập trung nghiên cứu thực trạng áp dụng và nêu ra một số phương hướng, định hướng hoàn thiện pháp luật về điều khoản thanh toán trong hợp đồng xuất khẩu hàng hóa.

2.1 Thực trạng áp dụng điều khoản thanh toán trong hợp đồng xuất khẩu của doanh nghiệp xuất khẩu ở ĐBSCL

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vùng ĐBSCL năm 2023 ước đạt 35,7 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 24,2 tỷ USD, tăng nhẹ 1% so với năm 2022 và duy trì được xu hướng tăng liên tục của giai đoạn 2019-2022. Về kim ngạch nhập khẩu, ghi nhận ĐBSCL đạt mức 11,3 tỷ USD, giảm 9,3% so với năm trước (năm 2022 tăng 11%). Trong giai đoạn 2019-2023, cán cân thương mại của vùng ĐBSCL có xu hướng tăng tốt sau mức giảm mạnh ở năm 2021. Cụ thể, ở năm 2021 ghi nhận cán cân thương mại của vùng ĐBSCL đạt 7.576 triệu USD, giảm 19% so với cùng kỳ. Đến năm 2022, cán cân thương mại của vùng vươn lên đạt mức 11.628 triệu USD, tăng mạnh 53% so với cùng kỳ. Duy trì tốt ở năm 2023, cán cân thương mại vùng đạt 13.042 triệu USD, tăng 12% so với năm 2022 và tăng 40% so với năm 2019.[52]

[52] Phòng Tư vấn – VCCI ĐBSCL (2024). *Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL*. Truy cập ngày 29/06/2024 từ Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL năm 2023 (vccimekong.com.vn).



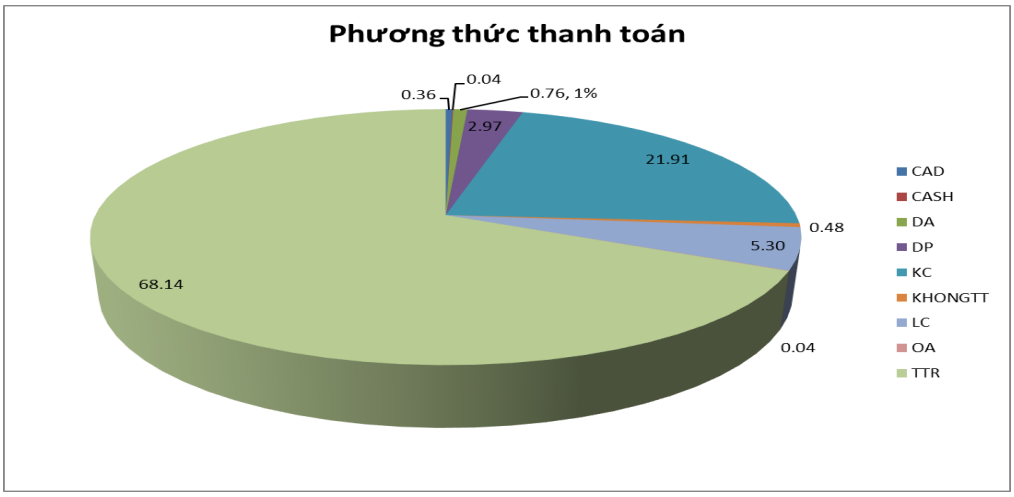
Hình 2.1 Kim ngạch Xuất, Nhập khẩu của vùng ĐBSCL và các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL năm 2023

(Nguồn: NGTK và báo cáo KTXH các tỉnh ĐBSCL).

Trong vùng ĐBSCL, Long An và Tiền Giang là hai địa phương dẫn đầu khu vực về cả kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu Long An năm 2023 đạt mức 6.871 triệu USD và 4.326 triệu USD, chiếm tỷ trọng lần lượt là 38% và 28% của khu vực. Kế đến, Tiền Giang ghi nhận mức kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu đạt 5.456 triệu USD và 2.685 triệu USD, có tỷ trọng lần lượt là 22% và 24% của vùng ĐBSCL[53]. Từ các số liệu trên, có thể thấy tình hình xuất nhập khẩu của doanh nghiệp ĐBSCL đang diễn ra rất sôi nổi và phát triển. Để đạt được những kết quả trên, các doanh nghiệp ĐBSCL đã rất tích cực trong việc thương lượng đàm phán hợp đồng đồng thời việc quy định chặt chẽ nội dung của các điều khoản cũng góp phần đảm bảo tính thực thi của hợp đồng, giúp doanh nghiệp đạt được mục đích thu hồi nhanh chóng tiền hàng từ phía đối tác. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan năm 2023, đa phần doanh nghiệp ĐBSCL lựa chọn đồng tiền thanh toán là đồng USD để quy định trong điều khoản thanh toán. Đây được xem là đồng tiền chính trong thương mại quốc tế bởi nó tương đối ổn định giá, không lo bị mất giá như các loại đồng tiền khác. Đối với doanh nghiệp xuất khẩu, việc lựa chọn đồng USD sẽ giúp doanh nghiệp hưởng lợi về giá trị hàng hoá, giúp tăng doanh thu, bù đắp những khoản chi phí do giá nguyên liệu đầu vào, chi phí logistics tăng cao như hiện nay. Bên cạnh đó, đối với phương thức thanh toán hơn 68.14% doanh nghiệp lựa chọn thanh toán TTR, 21.91% lựa chọn phương thức KC, 5.3% lựa chọn thanh toán bằng hình thức L/C[54]…Đối với chế tài do thanh toán chậm, đa phần doanh nghiệp xuất khẩu ĐBSCL chưa quy định cụ thể, rõ ràng mà chỉ ghi nhận chung trong điều khoản thanh toán "*Người mua có nghĩa vụ thanh toán bất kỳ các khoản phí trong trường hợp chậm*

[53] Phòng Tư vấn – VCCI ĐBSCL (2024). *Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL*. Truy cập ngày 29/06/2024 từ Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL năm 2023 (vccimekong.com.vn).
[54] Nguồn tham khảo từ Tổng cục Hải quan

thanh toán", hay thời hạn thanh toán, bộ chứng từ thanh toán còn chưa được ghi nhận cụ thể trong hợp đồng xuất khẩu. Việc quy định thiếu hoặc chưa cụ thể những quy định này sẽ tạo ra rủi ro cho bên bán khi bên mua chậm trễ trong việc thanh toán.



Hình 2.2 Biểu đồ lựa chọn phương thức thanh toán của doanh nghiệp ĐBSCL năm 2023

(Nguồn TK: Tổng cục Hải quan)

Giải thích từ viết tắt:

CAD:Trao chứng từ trả tiền (Cash against documents)

Cash: Tiền mặt (Cash on Delivery)

DA: Chấp nhận thanh toán khi nhận chứng từ (Documents against Acceptance)

DP: Nhờ thu kèm chứng từ (Documents against Payment)

KC: khác

Khong TT: Không thanh toán

LC: Thư tín dụng (Letter of credit)

OA: Mở tài khoản thanh toán (Open account)

TTR: Chuyển tiền bồi hoàn điện (Telegraphic Tranfer Reimbursement)

Có thể nói rằng, do đặc điểm doanh nghiệp ĐBSCL đa phần là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hiểu biết về các quy định trong nước và quốc tế còn hạn chế, nên trong các điều khoản trong hợp đồng xuất khẩu vẫn còn chưa được chi tiết và rõ ràng đặc biệt là trong điều khoản thanh toán. Chính vì vậy, việc tìm hiểu quy định và những vướng mắc khó khăn trong việc áp dụng điều khoản này trong thực tế sẽ giúp doanh nghiệp hạn chế rất nhiều rủi ro trong giao dịch.

2.2 Khó khăn của doanh nghiệp trong áp dụng điều khoản thanh toán

2.2.1 Khó khăn trong việc lựa chọn đồng tiền thanh toán

Trong hợp đồng xuất nhập khẩu, đa số các doanh nghiệp sẽ thỏa thuận sử dụng một đồng tiền mạnh làm đồng tiền trung gian trong giao dịch tính toán và thanh toán. Thông thường, đồng tiền tính toán và đồng tiền thanh toán trong hợp đồng sẽ giống nhau. Tuy nhiên, tùy từng trường hợp và thỏa thuận giữa hai bên, đồng tiền tính toán cũng có thể khác so với đồng tiền thanh toán.

Một ví dụ đó là trong hợp đồng xuất khẩu trái cây sang EU, tiền thanh toán được các bên thỏa thuận là đồng Euro nhưng hai bên lại chọn đồng USD để làm căn cứ tính toán. Trong trường hợp này các bên trước tiên phải tính giá theo USD, sau đó so sánh tỷ giá giữa 2 đồng tiền này để tính ra tổng số tiền người mua phải trả. Sự quy đổi này có thể gây khó khăn hoặc rủi ro cho người mua hoặc người bán do tiền tệ trên thế giới có thể lên giá hoặc xuống giá bất ngờ. Căn cứ để quy đổi được tính theo ngày hợp đồng được ký, ngày phải thanh toán và ngày thanh toán thực tế. Trong đó, với ngày thanh toán thực tế: việc hoán đổi được thực hiện vào ngày thanh toán thực tế khi việc thanh toán chậm là do lỗi của người mua. Người bán bị thiệt do chậm trễ trả tiền và nếu có sự biến đổi tỷ giá hối đoái sau khi món nợ đã đáo hạn, người mua phải trả tiền theo tỷ giá hối đoái vào lúc thanh toán thực tế mới thỏa đáng đối với người bán. Tuy nhiên, nó chỉ có lợi cho người bán khi đồng tiền thanh toán giảm giá so với đồng tiền làm căn cứ tính toán, trái lại người bán sẽ bị thiệt. Nếu các bên không có sự thống nhất và quy định rõ ràng về các loại đồng tiền cũng như thời gian quy đổi thỏa thuận có thể dẫn đến những tranh chấp do mỗi bên sử dụng thời điểm quy đổi khác nhau nhằm tìm kiếm lợi ích cao nhất cho doanh nghiệp[55].

Như vậy, có thể thấy tỷ giá là một rủi ro hiện hữu mà các doanh nghiệp phải tốn nhiều công sức để xem xét phòng ngừa. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, sự biến động tỷ giá ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Rủi ro tỷ giá là khả năng biến động thu nhập ròng ngoài dự kiến khi tỷ giá thay đổi tác động đến các khoản phải thu và các khoản phải trả bằng ngoại tệ. Ví dụ, nhà nhập khẩu Việt Nam lập kế hoạch kinh doanh tại mức tỷ giá 1USD = 23.450VND, theo đó tỷ suất lợi nhuận của thương vụ nhập khẩu là 15%. Tuy nhiên, tại thời điểm thanh toán, nếu tỷ giá tăng 3% so với kế hoạch, thì tỷ giá đã tác động tiêu cực đến kết quả kinh doanh, khiến cho tỷ suất lợi nhuận giảm. Ngược lại, nếu tại thời điểm thanh toán, tỷ giá giảm 3% so với kế hoạch, thì tỷ giá đã tác động tích cực đến kết quả kinh doanh, khiến cho tỷ suất lợi nhuận tăng[56].

Trong điều kiện hội nhập kinh tế như ngày nay, hoạt động kinh doanh phát triển, dẫn đến rủi ro tỷ giá ngày càng tăng. Đối với hoạt động xuất khẩu, thời điểm giao hàng thường sau một thời gian nhất định kể từ ngày ký hết hợp đồng và thời điểm thanh toán thường sau một thời gian nhất định kể từ ngày giao hàng. Trong thực tế, các hợp đồng xuất nhập khẩu thường được thanh toán từ 01 đến 06 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, các bên đều biết rõ về giá trị thanh toán, đồng tiền thanh toán, tỷ giá giao ngay hiện hành và thời điểm thanh toán. Tuy nhiên, lợi nhuận lại phụ thuộc vào mức tỷ giá tại thời điểm thanh toán, mà tỷ giá này là bao

[55] Nguyễn Thị Minh Giang. (2016). *Trao đổi về đồng tiền tính toán và đồng tiền thanh toán trong kế toán kinh doanh XNK*. Tạp chí Tài chính. Truy cập ngày 29/06/2024 từ Trao đổi về đồng tiền tính toán và đồng tiền thanh toán trong kế toán kinh doanh XNK - Tạp chí Tài chính (tapchitaichinh.vn)

[56] Nguyễn Văn Tiến (2021). *Nhận diện rủi ro tỷ giá đối với doanh nghiệp*.Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 31 - Số 224+225- Tháng 1&2. 2021. Truy cập ngày 29/06/2024 từ Nguyễn Văn Tiến - Nhận diện rủi ro tỷ giá đối với doanh nghiệp (hvnh.edu.vn).

nhiêu lại phụ thuộc vào sự biến động của thị trường. Ví dụ, ngày 11/02/2021, công ty Việt Nam ký được một hợp đồng xuất khẩu mặt hàng cá tra cho đối tác châu Âu. Hợp đồng có giá trị 100.000 EUR thanh toán bằng L/C trả chậm 3 tháng (L/C đến hạn thanh toán ngày 11/5/2021). Căn cứ tỷ giá giao ngay hiện tại là 28.000VND/ EUR, mức lãi suất của VND là 6% và của EUR là 2%, công ty dự tính mức tỷ giá giao ngay sau 3 tháng là 28.280VND/ EUR và thu nhập từ hợp đồng xuất khẩu sẽ là 2.828.000.000 VND. Tuy nhiên, tỷ giá là một biến số biến động khó lường làm cho thu nhập bằng VND có thể tăng hoặc giảm[57]. Chính vì vậy, đối với các doanh nghiệp cần tìm hiểu và lập biện pháp đề phòng rủi ro khi sử dụng đồng tiền thanh toán.

2.2.2 Những khó khăn khi áp dụng phương thức thanh toán của doanh nghiệp trong điều khoản thanh toán.

Thứ nhất là khó khăn trong việc đảm bảo tính nghiêm ngặt trong các phương thức thanh toán

Mặc dù có nhiều phương thức thanh toán để doanh nghiệp lựa chọn trong điều khoản thanh toán, nhưng mỗi phương thức lại có những ưu nhược điểm khác nhau và tùy vào từng trường hợp cụ thể, doanh nghiệp có thể sử dụng cho phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng giao dịch. Đối với phương thức thanh toán tín dụng chứng từ được xem là nhiều ưu điểm so với các phương thức khác về tính chặt chẽ, an toàn cao nhưng lại gây khó khăn cho người sử dụng về mặt kỹ thuật và quy trình thực hiện. Đa phần doanh nghiệp sẽ lựa chọn hình thức thanh toán này trong thời kỳ đầu hợp tác, khi các bên vẫn còn mới và chưa hiểu rõ năng lực của nhau. Việc tuân thủ chặt chẽ, nghiêm ngặt trở thành nguyên tắc cơ bản của phương thức này. Điều 13a trong UCP 500 quy định: "…ngân hàng phải kiểm tra tất cả các chứng từ quy định trong tín dụng một cách thận trọng hợp lý, để xác định xem trên bề mặt chúng có xuất hiện hay không, tuân thủ các điều khoản và điều kiện của tín dụng…"[58](Điều 13, Bảng dịch UCP 500). Trong trường hợp "Tosco FDLC", theo yêu cầu của thư tín dụng, hối phiếu phải nêu rõ: hối phiếu này được phát hành theo "Thư tín dụng số 105" trong Ngân hàng Clarkesville[59]. Tuy nhiên, hối phiếu được đệ trình lại ghi rằng nó được phát hành theo "thư tín dụng số 105". Ngân hàng phát hành quyết định từ chối thanh toán do người thụ hưởng (nhà xuất khẩu) sử dụng chữ cái đầu tiên là "i" thay vì viết hoa "L" và sử dụng chữ viết tắt "No". thay vì "Number". Mặc dù tài liệu được gửi (bản nháp trong trường hợp này) không có sự khác biệt nhỏ, nhưng sự khác biệt này làm cho nội dung của thư tín dụng trở nên vô hiệu. Tuy sự khác biệt này không ảnh hưởng đến lợi ích của ngân hàng phát hành và các bên khác nhưng ngân hàng phát hành coi việc tuân

[57] Nguyễn Thanh Cai (2022). Mối quan hệ giữa xuất, nhập khẩu và tỷ giá hối đoán ở Việt Nam giai đoạn 1995-2020. Tạp chí thị trường Tài chính Tiền tệ. Truy cập ngày 29/06/2024 từ Mối quan hệ giữa xuất, nhập khẩu và tỷ giá hối đoái ở Việt Nam giai đoạn 1995-2020 (thitruongtaichinhtiente.vn)

[58]Điều 13.UCP 500.Truy cập ngày 29/06/2024. https://www.glotransvn.com.vn/files/files/PDF/ucp-500.pdf

[59] Yan Hao – Ling Xiao (2013). Risk Analysis of Letter of Credit ------Based on Principles of 'Independence' and 'Strict Compliance', International Journal of Business and Social Science, Vol. 4 No. 9; August 2013. Truy cập ngày 29/06/2024 từ Microsoft Word - 20 (ijbssnet.com).

thủ theo nghĩa đen là tiêu chuẩn cho việc tuân thủ chứng từ trên bề mặt. Tòa án Hoa Kỳ ở Mỹ không ủng hộ lập luận đó. Học giả người Anh đồng ý với định kiến này: tiêu chuẩn của sự tuân thủ nghiêm ngặt không thể được mở rộng đến sự khác biệt đối với vị trí dấu chấm trong một dạng lược bỏ chẳng hạn như "I's" và "t's", hoặc lỗi theo nghĩa đen hiển nhiên.

Mức độ chặt chẽ trong các quy định trong phương thức tín dụng chứng từ là rất cao, ví dụ như theo yêu cầu của thư tín dụng, các chứng từ được nộp phải ghi rõ hàng hóa được giao là "nho khô", nhưng ngân hàng lại nhận được chứng từ ghi rõ hàng hóa là 'nho khô'. Trong trường hợp này, ngân hàng phải đưa ra lời từ chối vì ngân hàng không thể biết nho khô nào đã được giao. Ngân hàng không phải là nhà sản xuất cũng không phải là người bán hàng. Nếu ngân hàng có thể đảm bảo rằng nho khô trên chứng từ là nho khô trên thư tín dụng thì ngân hàng có thể thực hiện thanh toán theo nguyên tắc "tuân thủ". Việc sử dụng nguyên tắc quan trọng "tuân thủ nghiêm ngặt" này có thể giúp các bên tham gia được hạn chế được tối đa rủi ro trong thanh toán thư tín dụng[60].

Có thể thấy đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, những sai sót tưởng như rất đơn giản như sau chính tả, số lượng,…cũng có thể gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc thanh toán. Việc có một bộ chứng từ hoàn hảo để có thể yêu cầu ngân hàng hoặc người mua thực hiện nghĩa vụ thanh toán là vấn đề mà các nhà xuất khẩu cần phải suy tính. Trong thực tế, để có được một bộ chứng từ hoàn hảo là điều rất khó khăn nếu không nhận được tiện chí từ phía người mua, việc xuất trình một bộ chứng từ không phù hợp với L/C thì nhà xuất khẩu có thể sẽ bị từ chối mọi khoản thanh toán và sẽ phải tốn chi phí giải quyết lô hàng[61].

Trong khi đó, tính chặt chẽ và nghiêm ngặt trong phương thức thanh toán nhờ thu còn hạn chế, cụ thể đối với phương thức nhờ thu kèm chứng từ ngân hàng cũng sẽ thay mặt người bán khống chế bộ chứng từ hàng hóa. Nếu người mua đồng ý thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán thì ngân hàng mới giao chứng từ cho người mua. Tuy nhiên, người bán thông qua ngân hàng chỉ mới khống chế được quyền định đoạt hàng hóa người mua, chứ chưa thực sự khống chế được việc trả tiền của người mua (đặc biệt là trong nhờ thu D/A và nhờ thu theo điều kiện khác). Người mua có thể kéo dài việc trả tiền bằng cách chưa nhận chứng từ hoặc có thể không nhận hàng hóa khi tình hình thị trường bất lợi đối với họ. Vì vậy, phương thức thanh toán nhờ thu chưa thật sự bảo đảm quyền lợi của bên xuất khẩu vì việc nhận hàng và thanh toán không ràng buộc lẫn nhau. Ngân hàng trong phương thức này chỉ đóng vai trò trung gian đơn thuần và không chịu trách nhiệm nếu bên nhập khẩu không được thanh toán. Một rủi ro khác là nếu trong hợp đồng cho phép thanh toán chậm, người mua sẵn sàng ký chấp nhận thanh toán, chấp nhận hối phiếu để có bộ chứng từ để nhận hàng nhưng chậm hoặc từ

---

[60] Yan Hao – Ling Xiao (2013). *Risk Analysis of Letter of Credit ------Based on Principles of 'Independence' and 'Strict Compliance'*, International Journal of Business and Social Science, Vol. 4 No. 9; August 2013. Truy cập ngày 29/06/2024 từ Microsoft Word - 20 (ijbssnet.com).

[61] Roberto Bergami.(2007). *Will the UCP 600 Provide Solutions to Letter of Credit Transactions?* International Review of Business Research Papers Vol.3 No.2 June 2007, Pp. 41 - 53

chối nghĩa vụ thanh toán khi đến hạn. Với bộ chứng từ trong tay, người mua có thể nhận hàng từ doanh nghiệp vận tải và toàn quyền định đoạt, sử dụng hàng hóa. Có thể trong hợp đồng thương mại các doanh nghiệp xuất khẩu đã có ràng buộc sẽ đưa các trường hợp tranh chấp như thế này ra trung tâm trọng tài quốc tế hoặc tòa án để phân xử. Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, với tiềm lực tài chính yếu, kinh nghiệm tranh chấp quốc tế hạn chế thì những ràng buộc này cũng chỉ mang tính hình thức[62].

Một vụ tranh chấp điển hình đã được Thương vụ Việt Nam tại Singapore cảnh báo cụ thể một công ty xuất khẩu thủy sản Việt Nam đã đề nghị giúp đỡ để đòi hơn 86.000 USD tiền bán hàng từ một công ty nhập khẩu Singapore, theo phương thức thanh toán D/A (Document Against Acceptance), tạm gọi là phương thức nhờ thu. Đi đôi với nhu cầu mua bán hàng hóa, các vụ tranh chấp khiếu kiện, kể cả lừa đảo giữa các công ty Việt Nam và các công ty Singapore cũng có xu hướng tăng lên. Nhiều công ty Việt Nam mua hàng của nước khác, giá trị lớn, ký hợp đồng nhập khẩu qua một công ty Singapore qua mạng, không thẩm tra năng lực công ty. Đến thời gian giao hàng, công ty Singapore đã lập bộ chứng từ giả lấy tiền nhưng không giao hàng về Việt Nam. Đối với hoạt động xuất khẩu, sau thời gian giao dịch, các bên sẽ lựa chọn phương thức thanh toán tương đối dễ thực hiện như phương thức D/A, D/P, T/T[63]…, và trong khi nội dung hợp đồng xuất khẩu thường quy định rất đơn giản về nội dung của điều khoản thanh toán, nhất là điều khoản tranh chấp, khiếu nại. Khi tình hình thị trường thay đổi, hay gặp khó khăn về tài chính, công ty dễ dàng trì hoãn thanh toán, tạo áp lực để công ty Việt Nam giảm giá, hoặc lừa đảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Như vậy, có thể thấy phương thức này chỉ sử dụng khi cả hai bên phải tin cậy lẫn nhau, có quan hệ lâu năm và tín nhiệm hoàn toàn bên nhập khẩu, nhà xuất khẩu phải có thiện chí giao hàng, còn nhà nhập khẩu có thiện chí thanh toán.

Bên cạnh đó, mặc dù có sự tuân thủ chặt chẽ trong từng phương thức thanh toán, nhưng doanh nghiệp luôn phải đứng trước những rủi ro do sự gian lận trong phương thức thanh toán. Cụ thể, các ngân hàng chỉ xem xét đánh giá các tài liệu, và bộ chứng từ hợp lệ sẽ được thanh toán và sẽ không kiểm tra chất lượng hàng hóa hoặc hàng hóa đã được vận chuyển. Tuy nhiên, có một ngoại lệ, đó là gian lận hàng hóa được thực hiện từ hành vi cố ý, dựa trên kẽ hở của các quy định. Trong trường hợp liên quan giữa Sztejn và Transea[64], Sztejn đã chỉ định ngân hàng Schroder mở một thư tín dụng không hủy ngang đối với Transea. Theo nội dung của tranh chấp, những gì mà Sztejn nhận ra là "Transea đã lấp đầy năm mươi thùng hàng lông vũ cùng những vật liệu vô

[62] Võ Duy Nghi. (2022). Phương thức thanh toán nhờ thu: Rủi ro khó lường. Tạp chí Kinh tế Sài Gòn Online. Truy cập ngày 29/06/2024 từ Phương thức thanh toán nhờ thu: rủi ro khó lường - Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (thesaigontimes.vn)

[63] Trang thông tin điện tử Trung tâm WTO –VCCI (2008). *Thương vụ tại Singapore: Cảnh báo doanh nghiệp thận trọng trong giao dịch*. Truy cập ngày 29/06/2024 từ TTWTO VCCI - PVTM - Thương vụ tại Singapore: Cảnh báo doanh nghiệp thận trọng khi giao dịch (chongbanphagia.vn)

[64] Sztejn v J. Henry Schroder Banking Corporation (1941), 177 Misc. 719, 31 NYS 2d 631

giá trị và rác rưởi với ý định mô phỏng y hệt hàng hóa chính hãng và lừa gạt nguyên đơn" sau khi nhận đầy đủ các khoản thanh toán. Mặc dù nguyên tắc độc lập của tín dụng chứng từ nói rằng, ngân hàng không thể từ chối thanh toán cho các chứng từ hợp lệ. Tuy nhiên, thẩm phán Sientag cho rằng, vì người bán có mục đích không vận chuyển hàng hóa theo yêu cầu của người mua, do đó quy định UCP có thể được mở rộng để bảo vệ nguyên đơn. Qua trường hợp gian lận Sztejn và Transea, chúng ta thấy được sự nguy hiểm hành vi vi phạm đánh tráo hàng hóa. Thế nhưng, nguy hiểm hơn cả là hành vi vi phạm chứng từ thanh toán. Đây là việc làm hết sức nguy hiểm và có thể phá vỡ bản chất tự trị của tín dụng chứng từ[65].

Thứ hai, khó khăn trong việc công nhận và thi hành các tập quán quốc tế và các quy định có liên quan đến phương thức thanh toán

Các quy tắc thực hành thống nhất do ICC ban hành như Quy tắc thống nhất về nghiệp vụ nhờ thu (URC 522), Quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ (UCP)…, không phải là văn bản luật mà chỉ là tập hợp các tập quán, quy ước và thực tiễn ngân hàng trong hoạt động mua bán thanh toán quốc tế. Bên cạnh đó, xét về bản chất, ICC không phải là một Tổ chức quốc tế liên Chính phủ, chính vì vậy, các văn bản của ICC không được coi là Luật và không mang tính bắt buộc áp dụng. Khác với luật quốc gia hoặc công ước quốc tế, các văn bản này không được tự động áp dụng để điều chỉnh hoạt động mà mang tính pháp lý tuỳ ý, nghĩa là các bên tham gia có quyền lựa chọn áp dụng hay không áp dụng.

Ở Việt Nam, trước đây chưa có quy định hay thừa nhận áp dụng các quy tắc này, nhưng thông qua Án lệ số 13/2017/AL[66] được được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2017 không chỉ khẳng định UCP là tập quán thương mại quốc tế mà án lệ 13/2017 còn áp dụng UCP điều chỉnh quan hệ giữa các bên. Trong nội dung án lệ 13/2017 có khẳng định: "…thư tín dụng có tranh chấp được chi phối và áp dụng theo UCP 600" cho thấy án lệ 13/2017 đã vận dụng quy định UCP. Điều này có ý nghĩa quan trọng làm cơ sở cho việc giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế ở Việt Nam. Hay như tại Trung Quốc, theo Quy định của Toà án nhân dân tối cao về các tranh chấp liên quan đến thư tín dụng cho phép toà án địa phương có quyền ra lệnh ngưng thanh toán L/C khi người nhập khẩu có khiếu nại nhằm bảo vệ cho người nhập khẩu (trả tiền) trong nước khi gặp hiện tượng lừa đảo, giả dối trong hàng hóa và chứng từ". Mặc dù trái với nguyên tắc độc lập của thư tín dụng theo UCP, nhưng quy định này thực sự đã hiệu quả, giúp cho các toà án đưa ra các quyết định thống nhất trong việc giải quyết các tranh chấp, các mối quan hệ phức tạp tồn tại giữa các văn bản đồng thời bảo vệ được quyền lợi của các bên tham gia.

---

[65] Tôn Nguyễn Trọng Hiền.(2018). *Gian lận trong phương thức thanh toán chứng từ: Một bài học.* Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang. TCKH 09-20-2018, số 10 T7 - 2018

[66] Trang điện tử Thư viện pháp luật. *Án lệ số 13/2017/AL về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C) trong trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của L/C bị hủy bỏ*. Truy cập ngày 29/06/2024 từ Án lệ số 13/2017/AL về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C) trong trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của L/C bị hủy bỏ (thuvienphapluat.vn)

Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều phương thức tín thanh toán khác do tập quán quốc tế điều chỉnh, vì vậy việc chỉ thừa nhận án lệ số 13/2017/AL là còn chưa đáp ứng với tình hình thực tế. Đối với phương thức thanh toán nhờ thu, văn bản pháp lý duy nhất trên quốc tế là quy tắc thống nhất về nhờ thu URC 522 dùng để điều chỉnh phương thức thanh toán nhờ thu. Hiện nay, Việt Nam vẫn chưa có quy định nào chấp nhận URC 522 làm cơ sở pháp lý. Chính vì vậy, việc sớm ban hành văn bản xác nhận URC làm cơ sở pháp lý giải quyết tranh chấp pháp sinh khi thực hiện phương thức nhờ thu bởi URC là tập quán quốc tế áp dụng toàn cầu, còn luật của quốc gia chỉ có giá trị trong quốc gia đó. Thông thường luật quốc gia tôn trọng và ít khi trái ngược với thông lệ quốc tế nhưng trên thực tế vẫn xảy ra mâu thuẫn với các quy định trong URC. Sự khác biệt giữa hai hệ thống pháp lý này tùy thuộc vào đặc thù từng nước, mức độ phát triển kinh tế và sự hòa nhập vào thế giới của nền kinh tế quốc gia đó. Bên cạnh đó, phương thức nhờ thu là giao dịch riêng biệt trên cơ sở hợp đồng mua bán ngoại thương. Hơn nữa, lại chưa có văn bản pháp lý điều chỉnh chi tiết về phương thức này, vì vậy nếu các tranh chấp liên quan đến phƣơng thức nhờ thu sẽ được tòa xử theo luật hiện hành của Việt Nam, điều này gây nhiều bất lợi cho các bên tham gia. Do đó, Nhà nước cũng cần sớm đưa ra những văn bản pháp lý điều chỉnh chi tiết về phương thức thanh toán nhờ thu trên cơ sở kế thừa chọn lọc những ưu điểm của URC 522 cho giao dịch thanh toán xuất nhập khẩu. Mối quan hệ về nghĩa vụ và trách nhiệm giữa người mua, người bán và ngân hàng khi tham gia phương thức nhờ thu cần được pháp lý hóa trên cơ sở luật pháp quốc gia và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Thêm vào đó, việc thực hiện phương thức thanh toán trong mua bán quốc tế rất dễ gặp rủi ro do lừa đảo xuyên quốc gia, chính vì vậy, các biện pháp khẩn cấp tạm thời sẽ giúp doanh nghiệp hạn chế tối đa những thiệt hại phát sinh. Đây được xem là một chế định quan trọng, tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích của người yêu cầu và người bị áp dụng, việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đúng và phù hợp sẽ bảo vệ được lợi ích cấp bách của các bên trong trường hợp cần thiết. Hiện nay, chế định về biện pháp khẩn cấp tạm thời trong Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng bằng Nghị quyết 02/2020/NQ- HĐTP ngày 24/09/2020 bao gồm các biện pháp bảo toàn chứng cứ, kê biên tài sản tranh chấp, cấm chuyển dịch tài sản tranh chấp, cấm thay đổi hiện trạng tài sản tranh chấp, kê biên và niêm phong tài sản ở nơi gửi giữ, phong tỏa tài khoản tại ngân hàng. Tuy nhiên trong thực tế áp dụng vẫn còn hạn chế cụ thể về quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời: Theo quy định tại khoản 2 Điều 111 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thì trong trường hợp do tình thế khẩn cấp, cần phải bảo vệ ngay chứng cứ, ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng thì các chủ thể có quyền yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đồng thời với việc nộp đơn khởi kiện cho Tòa án đó. Việc này sẽ không đảm bảo ý nghĩa về tính khẩn cấp của biện pháp khẩn cấp tạm thời, đặc biệt là đối với hoạt động thanh toán quốc tế.

Thứ ba là khó khăn do sự chủ quan của doanh nghiệp

Bên cạnh tính phức tạp của từng phương thức thanh toán, một trong những khó khăn trong việc áp dụng phương thức thanh toán đó chính một phần xuất phát từ phía doanh nghiệp. Như các ví dụ đã đề cập ở trên, rủi ro trong thanh toán quốc tế một phần bắt nguồn từ những yếu kém trong quản lý, nghiệp vụ, làm cho doanh nghiệp gánh chịu những thiệt hại nặng nề nhất. Vì vậy, những biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn ngừa rủi ro phải do doanh nghiệp chủ động thực hiện. Việc nâng cao trình độ nghiệp vụ cũng như nâng cao nhận thức pháp lý là vấn đề cần được chú trọng, điều này sẽ giúp doanh nghiệp thương lượng nội dung trong các điều khoản trong hợp đồng được chặt chẽ hơn. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam cần phải thận trọng trong quá trình lựa chọn lựa chọn đối tác. Đây là việc làm đầu tiên và hết sức quan trọng trong kinh doanh xuất nhập khẩu bởi vì dù tiến hành thanh toán theo phương thức nào thì việc trả tiền vẫn phụ thuộc chủ yếu vào thiện chí của người mua, tùy thuộc vào uy tín và mối quan hệ giữa hai bên. Đối với điều khoản thanh toán trả trước, bên bán đã phải giao cho bên mua hàng hóa với trị giá lớn, vì vậy nếu không lựa chọn kỹ đối tác, các doanh nghiệp dễ rơi vào tình huống rủi ro, khó thu hồi được hàng hóa và tiền hàng. Ngoài ra, đối với doanh nghiệp xuất khẩu khi lập bộ chứng từ thanh toán cần phải chú ý đến những đặc điểm của từng loại chứng từ, nhất là những chi tiết dễ bị sai sót và xuất trình bộ chứng từ theo đúng thoả thuận.

2.2.3 Khó khăn khi áp dụng chế tài trong thanh toán chậm

Trong hợp đồng trong mua bán quốc tế, mỗi hành vi vi phạm đều có thể dẫn đến những hệ quả pháp lý nhất định. Trong trường hợp một bên vi phạm điều khoản của hợp đồng, nếu các bên không có thỏa thuận, thì bên bị vi phạm có quyền áp dụng những chế tài đối với hành vi vi phạm và những chế tài đó sẽ dẫn đến hậu quả pháp lý bất lợi cho bên vi phạm. Việc thực hiện chế tài chậm thanh toán trong hợp đồng xuất khẩu bao gồm phạt vi phạm và tính tiền lãi do chậm thanh toán nếu bên mua không thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán như đã cam kết còn gặp nhiều bất cập, vì vậy, trong nội dung này, tác giả tập trung nghiên cứu những khó khăn, bất cập trong áp dụng chế tài chậm thanh toán.

2.2.3.1 Khó khăn trong việc tính tiền lãi do chậm thanh toán

Đối với quy định về tiền lãi do chậm thanh toán, hiện nay theo Điều 78 của Công ước Viên năm 1980 quy định: *"Nếu một bên chậm thanh toán tiền hàng hay mọi khoản tiền thiếu khác, bên kia có quyền đòi tiền lãi trên số tiền chậm trả đó mà không ảnh hưởng đến quyền đòi bồi thường thiệt hại mà họ có quyền đòi hỏi chiếu theo Điều 74"*. Mức bồi thường thiệt hại cụ thể theo điều 74 của CISG như sau: *"Tiền bồi thường thiệt hại xảy ra do một bên vi phạm hợp đồng là một khoản tiền bao gồm tổn thất và khoản lợi bị bỏ lỡ mà bên kia đã phải chịu do hậu quả của sự vi phạm hợp đồng. Tiền bồi thường thiệt hại này không thể cao hơn tổn thất và số lợi bỏ lỡ mà bên bị vi phạm đã dự liệu hoặc đáng lẽ phải dự liệu được vào lúc ký kết hợp đồng như một*

hậu quả có thể xảy ra do vi phạm hợp đồng, có tính đến các tình tiết mà họ đã biết hoặc đáng lẽ phải biết".

Điển hình như vụ tranh chấp cá hồi giữa nguyên đơn là công ty ở Séc (Bên bán) và bị đơn là công ty ở Đức (Bên mua)[67]. Nội dung tranh chấp: Bên bán là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi thủy sản ở Cộng hòa Séc. Bên mua là một doanh nghiệp cũng hoạt động trong lĩnh vực trên ở Đức. Vào tháng 12 năm 1995, Bên mua đã đặt hàng Bên bán 30 tấn cá, trong đó có 02 tấn cá hồi và còn lại là cá chép để phục vụ cho kinh doanh. Bên mua đã nhận hàng tuy nhiên từ chối thanh toán cho Bên bán vì lí do số cá trên đã bị nhiễm virus VHS (một loại virus làm nhiễm độc máu của cá dẫn đến việc cá bị chảy máu và thối rữa). Bên bán đã đệ đơn ra tòa yêu cầu Bên mua thanh toán tiền hàng cộng với lãi suất theo quy định của pháp luật. Bên bán cho rằng, trước khi giao hàng, Bên bán đã có Giấy chứng nhận đảm bảo sức khỏe của cá, tại biên giới, Bên mua vẫn được cấp giấy phép nhập khẩu qua sự kiểm tra của các bác sĩ thú y, và trong vòng 10 năm trở lại lúc vụ việc xảy ra, chưa từng có bệnh dịch nào được báo cáo do virus VHS gây ra tại nơi kinh doanh của Bên bán. Bên mua thông báo chậm trễ cho Bên bán về khiếm khuyết của hàng hóa và dẫn đến chậm thanh toán cho bên bán. Trong khi đó, bên mua cho rằng vì virus là một khiếm khuyết tiềm ẩn cho nên việc kiểm tra muộn đã không ảnh hưởng đến quyền của họ. Họ căn cứ vào giấy chứng nhận đảm bảo về sức khỏe của bầy cá từ Bên bán và kết quả kiểm tra của bác sỹ thú ý tại biên giới để tin tưởng rằng cá hồi hoàn toàn không bị nhiễm bệnh. Đồng thời, bên mua cho rằng cá của bên bán đã bị ủ bệnh trong quá trình giao dịch và gây ra dịch bệnh.

Theo nhận định của Tòa như sau Bên mua đã không kiểm tra cá đúng thời hạn và cho rằng người mua phải kiểm tra hàng hoá trong một khoảng thời gian ngắn nhất có thể thực hiện được trong các trường hợp, ngay cả trong trường hợp có khiếm khuyết tiềm ẩn. Toà lập luận, trong những trường hợp nhất định, việc kiểm tra ngay lập tức là thích hợp và việc kiểm tra các mẫu cá ngẫu nhiên là cần thiết. Hơn nữa, tòa án cho rằng người mua không được dựa vào giấy chứng nhận kiểm tra do bác sĩ thú y cấp để nhập khẩu. Tòa cho rằng Bên mua tiến hành kiểm tra vi rút 7 tháng sau khi nhận hàng là quá muộn; Bên mua đã nhận thấy bệnh dịch bùng phát vào cuối tháng 2, đầu tháng 3 năm 1996 nhưng đã không kiểm tra ngay và khiến cho dịch bệnh lây lan, gây hậu quả lớn. Đồng thời thông báo của Bên mua cho Bên bán, được đưa ra sau khi phát hiện ra vi rút là bốn tuần, đã quá muộn (Điều 39 CISG). Vì vậy, Tòa chấp nhận khiếu nại của

[67] Nguyễn Minh Hằng, Phạm Hồ Hoàng Long (2018). *Việc áp dụng Điều 38 và Điều 39 CISG trong lĩnh vực thủy sản trên thế giới và một số lưu ý cho doanh nghiệp XNK thủy sản Việt Nam*. Tạp chí quản lý và kinh tế quốc tế. Truy cập ngày 29/06/2024 từ Việc áp dụng Điều 38 và Điều 39 CISG trong lĩnh vực thủy sản trên thế giới và một số lưu ý cho doanh nghiệp XNK thủy sản Việt Nam | Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế (ftu.edu.vn)

Bên bán về việc yêu cầu Bên mua thanh toán tiền hàng và lãi suất do chậm thanh toán cho Bên bán[68].

Về nguyên tắc về quyền hưởng lãi nói chung theo CISG của một bên khi một bên còn lại của hợp đồng không thanh toán đúng hạn cần căn cứ vào các yếu tố sau:

Thứ nhất, điều kiện tiên quyết để áp dụng được điều này đó là bên mua không thanh toán tiền hàng hoặc bất kỳ một khoản tiền nào khác. Điều này có nghĩa là, quyền đòi lãi suất không đương nhiên xảy ra nếu không có hành vi chậm thanh toán và nghĩa vụ trả lãi suất không có nghĩa là bù đắp hoàn toàn cho bên bán cũng như không nhằm mục đích bồi thường đầy đủ cho bên bị vi phạm vì lợi ích của hợp đồng. Vì vậy, những điều khoản được sử dụng để tính thiệt hại (bồi thường toàn bộ) không được sử dụng để tính lãi suất theo Điều 78 mà quyền đòi lãi suất phải xuất phát từ hành vi chậm thanh toán. Đây là lợi ích của một bên được quyền hưởng khi bên còn lại không thanh toán đúng hạn, mà không phải là một đền bù do có thiệt hại hay không. Hay nói cách khác, việc hưởng lãi suất là kết quả tự động của việc không thanh toán một khoản tiền vào ngày đến hạn. Vì vậy, có thể nói việc đòi quyền lợi lãi suất của một bên không phụ thuộc vào việc chứng minh thiệt hại hoặc thua lỗ mà về cơ bản đối với mọi khoản bên nợ không thanh toán đúng hạn thì chủ nợ đã bị thiệt hại do bị mất đi cơ hội sử dụng số tiền đáng lẻ ra họ phải được nhận trong thời điểm cụ thể.

Thứ hai, thời điểm phát sinh quyền đòi tiền lãi là bất kỳ thời điểm nào cụ thể mà các bên ấn định theo hợp đồng hoặc quy định tại CISG. Việc xác định thời hạn đến hạn là rất quan trọng trong thanh toán vì tiền lãi sẽ bắt đầu được tính từ thời điểm đó. Nếu như các bên không có thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng thì căn cứ vào nghĩa vụ phải trả tiền của bên mua. Nếu trong trường hợp trước ngày thanh toán, bên mua thông báo không thể thanh toán như thời hạn đã xác định thì thời điểm tính lãi sẽ dựa vào quyết định của bên mua, nếu cả hai bên không hủy hợp đồng thì lãi suất được tính từ ngày đến hạn thanh toán. Trong trường hợp bên bán muốn hủy hợp đồng tại thời điểm bên mua thông báo không thể thanh toán thì bên bán có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại và tiền lãi sẽ được xác định kể từ ngày khoản lỗ xảy ra.

Ngoài ra, để xác định thế nào là không thanh toán đúng thời hạn có thể phụ thuộc vào phương thức thanh toán mà các bên sử dụng. Các trường hợp thanh toán thông qua các tổ chức tín dụng thì bên mua chỉ được xem là thanh toán đúng hạn khi đã chuyển tiền cho tổ chức tín dụng của bên người bán, chậm nhất là trong ngày đến hạn. Đối với các phương thức thanh toán khác như thư tín dụng L/C, thì ngày đến hạn thanh toán được xem là ngày bên bán nhận được yêu cầu thanh toán do ngân hàng phát hành.

[68] Nguyễn Minh Hằng, Phạm Hồ Hoàng Long (2018). *Việc áp dụng Điều 38 và Điều 39 CISG trong lĩnh vực thủy sản trên thế giới và một số lưu ý cho doanh nghiệp XNK thủy sản Việt Nam*. Tạp chí quản lý và kinh tế quốc tế. Truy cập ngày 29/06/2024 từ Việc áp dụng Điều 38 và Điều 39 CISG trong lĩnh vực thủy sản trên thế giới và một số lưu ý cho doanh nghiệp XNK thủy sản Việt Nam | Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế (ftu.edu.vn)

Thứ ba, cần phải xem xét tỷ lệ lãi suất do chậm thanh toán, tuy nhiên, việc xác định tỷ lệ lãi suất do chậm thanh toán không được CISG quy định. Điều này dẫn đến hai luồng ý kiến khác nhau. Một là dựa trên nguyên tắc chung của Công ước về xác định tỷ lệ lãi suất, cụ thể là theo Điều 9 CISG và xác định lãi suất bằng cách tham khảo các thông lệ quốc tế có liên quan. Hai là, áp dụng theo pháp luật nội địa dựa trên quy tắc tư pháp quốc tế dẫn chiếu đến luật quốc gia, tỷ lệ lãi suất có thể dựa trên có thể được quy định theo luật của nước có thương nhân nợ tiền hoặc áp dụng luật của nước có tòa án giải quyết vụ tranh chấp đó.

Trên thực tiễn, có nhiều vụ tranh chấp quốc tế liên quan đến lãi do chậm thanh toán bởi đây là vấn đề phức tạp vì có nhiều cách hiểu khác nhau. Cụ thể, án lệ Russian Federation Arbitration Proceeding 54/2006[69] được giải thích theo Điều 78 CISG và áp dụng pháp luật nội địa trong việc tính tiền lã suất. Nội dung của án lệ như sau: ngày 1/7/2004 bên bán (công ty có trụ sở tại Đức) và bên mua (công ty có trụ sở tại Nga) ký kết hợp đồng cung cấp thiết bị và phụ tùng, theo đó bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền hàng bằng hai lần chuyển tiền theo điều khoản thanh toán được quy định trong hợp đồng. Tuy nhiên sau lần thanh toán đầu tiên bao gồm 60% giá vốn hàng hóa, bên mua đã không thực hiện khoản thanh toán thứ hai, bên bán đã yêu cầu bên mua thanh toán số tiền còn lại, trả lãi và thanh toán chi phí của các bộ phận được thay thế do bị lỗi và kèm theo tiền lãi của chi phí này. Hai bên không thỏa thuận luật áp dụng cho hợp đồng và có thỏa thuận giải quyết tranh chấp tại Trọng tài Thương mại quốc tế tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Liên bang Nga khi có tranh chấp phát sinh. Theo phán quyết của trọng tài thì cơ sở pháp lý để giải quyết tranh chấp căn cứ tại Điều 78 CISG, yêu cầu bên mua phải thanh toán tiền lãi dựa trên số tiền chậm thanh toán tiền hàng. Chi phí bao gồm tiền hàng, chi phí từ việc thay thế bộ phận linh kiện. Tuy nhiên, mức lãi suất để tính khoản lãi theo Điều 78 CISG không có quy định, nên mức lãi suất sẽ được tính dựa trên nguyên tắc dẫn chiếu đến luật quốc gia mà cụ thể là Luật Thương mại Đức. Tuy nhiên, trọng tài chỉ chấp nhận lãi suất đối với chi phí tiền hàng chậm thanh toán, còn tiền lãi dựa trên chi phí của bộ phận linh kiện mà bên bán đã chi ra đã không được chấp nhận với lý do không phù hợp với các quy định của pháp luật Đức và CISG. Như vây, mặc dù Công ước có quy định về lãi do chậm thanh toán nhưng lại không quy định về mức lãi suất. Trong thực tiễn, trong các tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế thì yêu cầu về tính lãi suất chậm thanh toán là một yêu cầu phổ biến. Đa phần khi giao kết hợp đồng, các bên chỉ thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường hợp đồng mà bỏ qua thỏa thuận có liên quan mức lãi suất do chậm thanh toán.

Pháp luật Việt Nam quy định về lãi và cách tính tiền lãi do một bên chậm thanh toán tại Điều 357 Bộ luật dân sự năm 2015, mức lãi suất được áp dụng cho chế tài này được quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015 như sau: *"1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận. Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa*

[69] Nguyễn Bá Bình (2021). *Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo CISG Quy định và án lệ*. Nxb Tư Pháp. Tr.412

thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực. 2. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ."

Trong khi đó, tại Điều 306 Luật Thương mại 2005 quy định cụ thể *"Trường hợp bên vi phạm hợp đồng chậm thanh toán tiền hàng hay chậm thanh toán thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác thì bên bị vi phạm hợp đồng có quyền yêu cầu trả tiền lãi trên số tiền chậm trả đó theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác."* Như vậy, có thể thấy Bộ luật dân sự năm 2015 và Luật Thương mại năm 2005 đều thừa nhận quyền lợi của bên bị vi phạm là được trả tiền lãi nếu như một bên chậm nghĩa vụ thanh toán.

Đối với mức lãi suất: Mức lãi suất được cụ thể hóa trong pháp luật, cụ thể Luật Thương mại 2005 quy định mức lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian trả chậm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. Trong khi đó, Bộ luật dân sự năm 2015 quy định mức lãi suất không được phép vượt quá 20%/ năm, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ vào tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất, hoặc trong trường hợp có thỏa thuận việc trả lãi nhưng không xác định rõ mức lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015 tại thời điểm trả nợ. Hiện nay việc xác định lãi suất được thực hiện dựa theo Điều 13, Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019[70], cụ thể:

- Đối với trường hợp chậm thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng (bao gồm hợp đồng vay tài sản, các hợp đồng khác mà một bên phải có nghĩa vụ thanh toán cho bên còn lại) và có thỏa thuận việc trả lãi:

+ Nếu hai bên có thỏa thuận về mức lãi suất trong hợp đồng hoặc tại Tòa án trong quá trình Tòa án giải quyết vụ án thì quyết định bên phải thi hành án phải trả lãi cho bên được thi hành án đối với số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất các bên thỏa thuận trong hợp đồng hoặc tại Tòa án, nhưng mức lãi suất không vượt quá 20%/năm theo quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015.

[70] Điều 13. Nghị Quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm.

+ Nếu hai bên không có thỏa thuận về mức lãi suất thì quyết định bên phải thi hành án phải trả lãi cho bên được thi hành án đối với số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất bằng 10%/ năm theo quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015.

+ Nếu hai bên không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì quyết định bên phải thi hành án phải trả lãi cho bên được thi hành án đối với số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất bằng 10%/ năm theo quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015.

- Đối với trường hợp khoản tiền phải thu nộp vào ngân sách nhà nước mà pháp luật có quy định trả lãi, hoặc khoản tiền bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, hoặc trường hợp chậm thực hiện nghĩa vụ về tài sản trong hoặc ngoài hợp đồng khác mà các bên không thỏa thuận về việc trả lãi:

+ Nếu hai bên có thỏa thuận về mức lãi suất tại Tòa án thì quyết định bên phải thi hành án phải trả lãi cho bên được thi hành án đối với số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất các bên thỏa thuận tại Tòa án nhưng mức lãi suất không được vượt quá 20%/năm theo quy định tại Điều 357 và khoản 1 Điều 468 của Bộ luật dân sự 2015.

+ Nếu hai bên không có thỏa thuận về mức lãi suất tại Tòa án thì quyết định bên phải thi hành án phải trả lãi cho bên được thi hành án đối với số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất bằng 10%/năm theo quy định tại Điều 357 và khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015.

Tuy nhiên, việc áp dụng quy định trong Nghị Quyết này cũng gặp một số hạn chế nhất định, việc hướng dẫn thực hiện được áp dụng chủ yếu cho hợp đồng vay tài sản là tiền giữa tổ chức tín dụng với khách hàng (sau đây gọi là hợp đồng tín dụng) và hợp đồng vay tài sản giữa cá nhân, pháp nhân không phải là tổ chức tín dụng với nhau (được gọi là hợp đồng vay tài sản).

Bên cạnh đó, chi phí được xác định để làm cơ sở cho việc chậm thanh toán theo quy định sẽ là tiền hàng, tiền thù lao dịch vụ và chi phí hợp lý khác. Vấn đề đặt ra là ngoài các chi phí được liệt kê như trên thì việc hiểu chi phí hợp lý khác được giải thích như thế nào? Và các khoản tiền cùng bản chất với tiền hàng, tiền thù lao và các chi phí khác có được dùng làm cơ sở để tính lãi hay không?

Theo Án lệ 09/2016/AL[71] Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đã xác định rằng ngay cả tiền ứng trước mà không nhận được hàng thì bên vi phạm cũng phải thanh toán tiền lãi, vì vậy, chúng ta có thể xác định rằng trường hợp có hành vi chậm thanh toán tiền hàng, tiền thù lao dịch vụ, tiền trả trước mua hàng hoá và các chi phí hợp lý khác thì bên bị vi phạm được quyền tính lãi chậm trả. Riêng đối với tiền thuê trả trước trong hợp đồng thuê tài sản, hoặc trả trước phí dịch vụ thì mặc dù Án lệ 09/2016/AL

[71] Trang thư viện pháp luật. *Án lệ số 09/2016/AL về xác định lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường và việc trả lãi trên số tiền phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại*. Truy cập ngày 29/06/2024 từ Án lệ số 09/2016/AL về xác định lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường và việc trả lãi trên số tiền phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại (thuvienphapluat.vn)

không đề cập nhưng theo quan điểm của tác giả Cao Thị Hà Giang bất kể khoản tiền nào mà người mua đã thanh toán hoặc ứng trước nhưng bên nhận tiền ứng trước không thực hiện đúng thoả thuận thì vẫn phát sinh lãi chậm thanh toán mà không chỉ giới hạn trong hợp đồng mua bán hàng hoá. Ngoài ra, theo Án lệ số 09/2016/AL thì tiền phạt vi phạm, tiền bồi thường thiệt hại sẽ không phải chịu lãi ngay cả khi vi phạm nghĩa vụ thanh toán các khoản tiền này, tác giả nhận định bên vi phạm có trách nhiệm thanh toán tiền lãi do chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho bất kỳ khoản tiền chậm thanh toán nào, mà không nên bị giới hạn thì mới có tác dụng răn đe, phòng ngừa hành vi vi phạm bởi lẽ nếu quy định giới hạn như Án lệ 09/2016/AL thì rất có thể bên vi phạm, sẽ cố tình vận dụng án lệ này để trì hoãn nghĩa vụ thanh toán tiền phạt vi phạm, tiền bồi thường thiệt hại mà không phải chịu biện pháp nào. Quy định này thậm chí còn giúp bên vi phạm "hợp thức hoá" việc chậm trễ thanh toán tiền phạt vi phạm và tiền bồi thường thiệt hại cho đến khi có phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp, bởi lẽ họ không phải trả tiền lãi chậm trả cho thời gian này. Việc không chấp thuận lãi chậm trả đối với tiền phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại, theo Án lệ số 09/2016/AL không chỉ mâu thuẫn với nguyên tắc thiện chí trong giao dịch kinh doanh mà còn không phù hợp với chính tiêu đề Điều 306, Luật Thương mại khi tiêu đề của điều này là "chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán" chứ không hạn chế như nội dung của Điều 306 Luật Thương mại năm 2015 cũng như không đúng với tinh thần của Điều 357, Bộ luật Dân sự về trách nhiệm do chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền[72]. Tác giả đồng tình với quan điểm này bởi nó hoàn toàn phù hợp, bởi xét về bản chất nó cũng được xem là chi phí hợp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và việc công nhận các khoản chi phí này cũng đảm bảo được tính răn đe và phòng ngừa, đảm bảo pháp luật được thực thi tốt hơn. Tuy nhiên, hoạt động thương mại là hoạt động phức tạp với sự phát sinh của nhiều loại chi phí khác nhau, vì vậy việc xác định loại chi phí hợp lý và các khoản tương tự cũng là một vấn đề cần có sự giải thích chính thức từ các cơ quan có thẩm quyền.

2.2.3.2 Khó khăn trong việc áp dụng phạt vi phạm do chậm thanh toán

Một nội dung tiếp theo trong việc áp dụng chế tài trong chậm thanh toán là nội dung phạt vi phạm. Phạt vi phạm không nằm trong trách nhiệm dân sự mà được quy định trong phần hợp đồng của Bộ luật dân sự năm 2015, khác với trách nhiệm dân sự, phạt vi phạm chỉ được áp dụng đối với hành vi vi phạm nghĩa vụ hợp đồng và được áp dụng khi có hành vi phạm hợp đồng và hợp đồng có thỏa thuận. Hiện nay vẫn chưa có một cách hiểu thống nhất đối với quy định về phạt vi phạm trong Luật Thương mại năm 2005 và Bộ luật Dân sự năm 2015. Theo quy định Bộ luật dân sự 2015 "Phạt vi phạm là sự thoả thuận giữa các bên trong hợp đồng, theo đó bên vi phạm nghĩa vụ phải

[72] Cao Thị Hà Giang (2023). *Phạt do chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền lãi: Cách hiểu và áp dụng đúng quy định pháp luật VN*. Truy cập ngày 29/06/2024 từ Phạt do chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền lãi: Cách hiểu và áp dụng đúng quy định pháp luật (lsvn.vn)

nộp một khoản tiền cho bên bị vi phạm"[73], trong khi đó theo quy định tại Luật thương mại năm 2005, quy định về phạt vi phạm như sau: "Phạt vi phạm là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả một khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng nếu trong hợp đồng có thỏa thuận"[74]. Điều này dẫn đến nhiều quan điểm khác nhau trong cách hiểu, có quan điểm cho rằng, thỏa thuận phạt vi phạm cần có ngay trong hợp đồng từ thời điểm giao kết. Quan điểm khác lại cho rằng, thỏa thuận phạt vi phạm hợp đồng phải tồn tại vào thời điểm bên bị vi phạm đưa ra yêu cầu phạt vi phạm hợp đồng và thỏa thuận này không nhất thiết phải tồn tại trước khi hành vi vi phạm hợp đồng xảy ra mà có thể thỏa thuận sau khi hành vi vi phạm hợp đồng xảy ra. Do còn có quan điểm khác nhau về vấn đề xác định thời điểm tồn tại của điều khoản phạt vi phạm như trên đã dẫn đến sự khó khăn và không thống nhất trong việc thực thi pháp luật trên thực tế. Trong hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế nói chung và hoạt động xuất khẩu nói riêng, việc thống nhất cách giải thích phạt vi phạm sẽ có giá trị rất lớn, bởi pháp luật quốc gia sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc giải quyết các tranh chấp trong thương mại quốc tế.

Về mức phạt vi phạm: mức tiền phạt vi phạm hợp đồng bị giới hạn bởi pháp luật, trong trường hợp các bên có quyền thỏa thuận mức tiền phạt nhưng không được vượt quá mức pháp luật cho phép. Mức phạt vi phạm được ấn định vào thời điểm thoả thuận hoặc vào thời điểm giải quyết tranh chấp, theo quy định của Luật Thương mại năm 2005 là không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm. Theo quan điểm của các nước trên thế giới về chế tài phạt vi phạm đều cho rằng phạt vi phạm là tiền bồi thường ước tính, như vậy có thể hiểu là các bên có sự thỏa thuận dự kiến về mức phạt trong hợp đồng. Tuy nhiên, mỗi nước lại có quy định khác nhau về mối quan hệ giữa thiệt hại và số tiền phạt vi phạm. Luật Anh – Mỹ cho rằng, trong trường hợp bên bị vi phạm không có thiệt hại thực tế thì mức phạt do hai bên hoàn toàn quyết định, nếu bên vi phạm có thiệt hại thực tế thì tiền phạt phải thấp hơn mức thiệt hại thực tế, nếu cao hơn thì quy định này không có giá trị. Luật Pháp quy định rằng, trong trường hợp bên bị vi phạm không có thiệt hại thực tế thì mức phạt do hai bên thỏa thuận. Còn khi có thiệt hại thực tế, thì theo nguyên tắc tiền phạt phải thấp hơn mức thiệt hại thực tế. Luật Đức lại có hướng giải thích chế tài phạt vi phạm mang tính chất răn đe, trừng phạt, do đó khi bên bị vi phạm có thiệt hại thực tế thì mức phạt sẽ cao hơn thiệt hại. Đối với quy định này, pháp luật Việt Nam quy định tiền phạt là tiền bồi thường tính trước, nếu bên bị vi phạm có thiệt hại cao hơn so với tiền phạt vi phạm đã thỏa thuận thì cho phép bên bị vi phạm lựa chọn hoặc đòi tiền phạt hoặc đòi bồi thường thiệt hại.

Việc quy định phạt vi phạm theo pháp luật Việt Nam là chưa thực sự phù hợp với tình hình thực tế bởi đây có thể hạn chế quyền tự quyết, tự định đoạt, thỏa thuận của các bên, điều này dễ dẫn đến rủi ro hợp đồng trong quá trình thực hiện hợp đồng, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích của bên bị vi phạm đặc biệt là khi tham gia hoạt động

[73] Khoản 1. Điều 418 Bộ Luật Dân sự năm 2015.
[74] Điều 300. Luật Thương mại năm 2005.

mua bán hàng hóa quốc tế.

Theo CISG, phạt vi phạm được dựa trên nguyên tắc tự do thỏa thuận hợp đồng được ghi nhận tại Điều 6 CISG, các bên có thể tự do thỏa thuận nội dung trong hợp đồng trong đó có mức phạt vi phạm do chậm thanh toán. Ví dụ như trong hợp đồng xuất khẩu nông sản, các bên thỏa thuận mức phạt vi phạm vượt quá 8%, nếu căn cứ vào Điều 301 Luật Thương mại năm 2005, thì bên xuất khẩu chỉ có thể yêu cầu bên nhập khẩu trả phần tiền chậm thanh toán và mức phạt vi phạm tối đa là 8%, trong khi nếu áp dụng CISG, bên bị vi phạm có thể yêu cầu được mức phạt cao hơn. Vì vậy, đối với mức phạt vi phạm do chậm thanh toán, việc áp dụng luật Việt Nam điều chỉnh sẽ gây nên một số hạn chế nhất định. Chính vì vây, khi tham gia mua bán quốc tế, các bên có thể căn cứ vào nguyên tắc giao kết hợp đồng được ghi nhận trong CISG để thỏa thuận nội dung phạt vi phạm. Bên cạnh đó, việc quy định mức trần đối với phạt vi phạm (mức phạt tối đa 8% tại Điều 301 của Luật Thương mại năm 2005) cũng còn hạn chế nhất định so sới CISG và pháp luật các nước trên thế giới, vì vậy các nhà làm luật Việt Nam có thể cân nhắc nên mở rộng quyền thỏa thuận cho các bên, cho phép tự do thỏa thuận về mức phạt phù hợp với đặc điểm, tính chất giao dịch, và phù hợp với chức năng của điều khoản phạt mà các bên lựa chọn, đồng thời bổ sung cơ chế kiểm soát phạt vi phạm theo cách thức kiểm soát khác, đó có thể là khả năng để tòa án, trọng tài giảm mức phạt xuống nếu mức phạt trong hợp đồng là quá cao so với thiệt hại thực tế[75].

Ngoài ra, chế tài phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại có nhiều điểm giống nhau, nên thường gọi phạt vi phạm là bồi thường thiệt hại được tính trước, tuy nhiên giữa hai chế tài này có điểm khác nhau. Bồi thường thiệt hại là dựa trên việc chứng minh tổn thất thực tế xảy ra của bên bị vi phạm chứ không phải là dự đoán của các bên. Nếu như phạt vi phạm điều kiện bắt buộc phải có sự thoả thuận trước của các bên trong hợp đồng thì bồi thường thiệt hại không bắt buộc phải có sự thoả thuận trước trong hợp đồng.

Vì thế, khi áp dụng chế tài phạt vi phạm cần chú ý đến mối quan hệ với bồi thường thiệt hại trong hợp đồng xuất nhập khẩu. Với bản chất của hợp đồng, các bên trong hợp đồng có quyền thoả thuận về các hình thức chế tài phù hợp với quy định của pháp luật, nếu các bên có thỏa thuận phạt vi phạm thì bên bị vi phạm có quyền áp dụng cả chế tài phạt vi phạm và buộc bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp Luật Thương mại năm 2005 có quy định khác. "*1. Trường hợp các bên không có thỏa thuận phạt vi phạm thì bên bị vi phạm chỉ có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp Luật này có quy định khác. 2. Trường hợp các bên có thỏa thuận phạt vi phạm thì bên bị vi phạm có quyền áp dụng cả chế tài phạt vi phạm và buộc bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp Luật này có quy định khác".* (Điều 307 Luật Thương mại năm 2005)

[75] Nguyễn Minh Hằng, Lê Như Ý.(2017). *Phạt vi phạm và CISG*. Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam 07(110)/2017, tr.11-18. Truy cập ngày 29/06/2024 từ Phạt vi phạm và CISG (hcmulaw.edu.vn)

Tuy nhiên, theo khoản 3 Điều 418 Bộ luật dân sự năm 2015 trường hợp phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong hợp đồng trong trường hợp các bên có thỏa thuận về mức phạt vi phạm nhưng không thỏa thuận về việc vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại thì bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt vi phạm[76]. Việc quy định như trên là là chưa thỏa đáng bởi phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại là hai chế tài xuất phát từ các căn cứ phát sinh khác nhau, việc không thừa nhận trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp này là chưa phù hợp với căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại, đồng thời gây ảnh hưởng quyền lợi hợp pháp của bên bị vi phạm, đặc biệt là trong trường hợp mức thiệt hại lớn hơn mức phạt mà các bên đã thỏa thuận. Trong khi đó, tại khoản 2 Điều 307 Luật Thương mại năm 2005 quy định "Trường hợp các bên có thỏa thuận phạt vi phạm và bên bên bị vi phạm có quyền áp dụng cả chế tài phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp luật này có quy định khác". Như vậy, Luật Thương mại năm 2005 có quy định tiến bộ và khắc phục được hạn chế của quy định tại đoạn 2, khoản 3 Điều 418 Bộ luật Dân sự 2015, vì vậy trong trường hợp này Bộ luật dân sự nên tiếp thu và có sự điều chỉnh phù hợp với khoản 2 Điều 307 của Luật Thương mại năm 2005.

Tóm lại, quy định chế tài trong chậm thanh toán trong điều khoản thanh toán có một số bất cập nhất định:

Thứ nhất, đối với quy định phạt vi phạm do chậm thanh toán các doanh nghiệp cần lưu ý điều kiện có hiệu lực và mức phạt vi phạm theo quy định. Theo ý kiến của tác giả, doanh nghiệp nên chủ động ghi nhận nội dung phạt vi phạm do chậm thanh toán làm nội dung bắt buộc trong điều khoản thanh toán nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp được tốt hơn. Đồng thời, đối với mức phạt 8%, tác giả đề xuất nên để các bên tự thỏa thuận, định đoạt mức phạt với nhau. Điều này sẽ giúp cho pháp luật Việt Nam phù hợp với các nguyên tắc tự do thỏa thuận, mua bán hàng hoá quốc tế theo CISG, đảm bảo quyền tự do định đoạt doanh nghiệp.

Thứ hai, đối với việc tính tiền lãi do chậm thanh toán, cần xác định là loại nghĩa vụ vi phạm, thời điểm chậm thanh toán, mức lãi suất do chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán Theo ý kiến của tác giả, ngoài tiền hàng, thù lao dịch vụ và chi phí hợp lý khác, cũng cần làm rõ các khoản chi phí hợp lý khác như thế nào để tính tiền lãi do chậm thanh toán từ bên vi phạm. Đối với mức lãi suất, việc tính lãi suất của hợp đồng xuất khẩu cũng dựa trên Nghị Quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm làm cơ sở tham khảo để giải quyết các tranh chấp có liên quan đến nghĩa vụ chậm thanh toán cũng còn hạn chế nhất định do phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết này chủ yếu là dành cho hợp đồng vay tài sản.

[76] Đoạn 2, Khoản 3, Điều 418 Bộ Luật dân sự năm 2015

2.2.4 Khó khăn của doanh nghiệp trong sử dụng bộ chứng từ thanh toán

Bộ chứng từ xuất nhập khẩu là những giấy tờ cần thiết chứng minh việc hoàn thành quy trình xuất hay nhập khẩu một lô hàng. Bộ chứng từ trên thực tế được xác lập rất nhiều chủ thể, cơ quan, đơn vị…Cụ thể, đối với người xuất khẩu, các chứng từ được người bán cung cấp chủ yếu là hối phiếu, hóa đơn, phiếu đóng gói, giấy chứng nhận số lượng, chất lượng…, một số chứng từ có thể do phía người nhập khẩu lập như giấy chứng nhận giám định, tờ khai hải quan…Trên thực tế, việc xuất nhập khẩu hàng hóa bắt buộc phải có một số chứng từ mà phải được cấp bởi bên thứ ba như chứng từ vận tải, giấy chứng nhận giám định, giấy chứng nhận xuất xứ, chứng từ bảo hiểm…. Vì vậy, việc lập và ký xác nhận chứng từ cho từng loại chứng từ cần phải được quy định trong hợp đồng xuất nhập khẩu hay trong từng phương thức thanh toán của hợp đồng.

Hiện nay, bộ chứng từ thanh toán trong hoạt động thanh toán quốc tế thường tập trung vào một số chứng từ như vận tải đơn, hoá đơn thương mại… Cụ thể đối với vận tải đơn, theo quy trình thanh toán, người xuất khẩu đã xuất trình một bộ vận đơn đầy đủ bao gồm 3 bản gốc cho ngân hàng để xin chiết khấu nhưng thực tế người xuất khẩu đã cấu kết với hãng tàu phát hành thêm bản gốc vận đơn thứ 4 gửi thẳng cho người nhập khẩu. Điều này dẫn đến hậu quả là người nhập khẩu đã lấy toàn bộ lô hàng mà không thanh toán dẫn đến ngân hàng chiết khấu không thu được nợ. Hay người xuất khẩu lập nhiều bộ chứng từ và nhiều vận tải đơn cho cùng một L/C xuất trình xin chiết khấu ở nhiều ngân hàng khác nhau….Thông thường, đối với dạng lừa đảo trên, người xuất khẩu sẽ thông đồng với một số nhân viên của hãng tàu biển để lập vận đơn hay chứng từ giao hàng giả. Mục đích của việc làm giả vận tải đơn này là lừa đảo để xin chiết khấu hoặc xin ứng trước tiền từ các ngân hàng mà thực chất là không có hàng, hoặc kẻ lừa đảo đánh tráo vận đơn để chiếm đoạt hàng hóa mà không thanh toán. Những trường hợp gian lận như vậy rất tinh vi chỉ có người giao nhận hay hãng tàu mới có thể phát hiện được thông qua việc nhận biết form mẫu vận đơn và kiểm tra chữ ký.

Đối với hóa đơn thương mại, việc làm giả hoặc gian lận hóa đơn thương mại chủ yếu liên quan đến hai nội dung: trị giá hóa đơn và mô tả hàng hóa trên hóa đơn. Hành vi gian lận xảy ra khi người xuất khẩu giao hàng thiếu nhưng vẫn kê khai đủ trị giá và mô tả hàng hóa trên hóa đơn phù hợp với L/C để đòi tiền. Trên thực tế, thủ đoạn gian lận hay giả mạo chứng từ hóa đơn thương mại là cách mà rất nhiều đối tượng xuất khẩu lợi dụng khi nhận thấy doanh nghiệp nhập khẩu muốn mua nguyên vật liệu giá rẻ hoặc khi biết doanh nghiệp nhập khẩu trong nước thiếu thông tin về thị trường, giá cả, một số doanh nghiệp xuất khẩu nước ngoài chào bán hàng giá rẻ người nhập khẩu dùng phương thức thanh toán tín dụng chứng từ với điều kiện về chứng từ xuất khẩu hết sức nghiêm ngặt.

Hậu quả của việc gian lận và làm giả chứng từ làm cho các doanh nghiệp không chỉ mất uy tín mà còn mất đi đối tác và thị trường doanh nghiệp đang tập trung khai thác. Quan trọng hơn nữa, việc làm gian lận và làm giả chứng từ còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của đất nước, uy tín của tổ chức cấp chứng từ sẽ bị ảnh hưởng và không loại trừ khả năng sản phẩm của doanh nghiệp cũng sẽ bị loại ra khỏi danh sách được hưởng ưu đãi thuế quan, mất khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế và các ngân hàng thanh toán hoặc chiết khấu thì không thu hồi được nợ.

Nguyên nhân dẫn đến những rủi ro này đó là các bên tham gia vào hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế đến từ các quốc gia khác nhau, và thường giữa họ có khoảng cách rất lớn về mặt địa lý. Thời gian để vận chuyển hàng hóa từ người bán đến được với người mua thường diễn ra sau thời điểm thanh toán. Vì vậy, họ hoàn toàn có đủ thời gian để thu gom, tạo ra một bộ chứng từ giả mạo để yêu cầu thanh toán và sau đó tẩu tán trước khi tàu cập bến quốc gia người nhập khẩu. Bên cạnh đó, nguyên nhân do kẽ hở pháp lý của các điều khoản tố tụng bởi các quốc gia vẫn chưa đạt được sự đồng thuận quốc tế chung quy định, hướng dẫn vấn đề này. Ngay cả khi tranh chấp đã được xác lập, thì người mua và ngân hàng ở nhiều quốc gia cũng lúng túng không biết phải làm gì, áp dụng điều luật nào vì luật quốc tế hay luật quốc gia đều không có hướng dẫn cụ thể để giải quyết vấn đề trên.

Thêm vào đó, do cơ chế hoạt động cơ bản của các phương thức thanh toán mà đặc biệt là phương thức thanh toán L/C dựa hoàn toàn trên cơ sở chứng từ. Việc thanh toán hay chấp nhận thanh toán L/C của ngân hàng hoàn toàn trên cơ sở chứng từ xuất trình có phù hợp hay không. Mối quan hệ hợp đồng giữa ngân hàng phát hành và người thụ hưởng L/C hoàn toàn độc lập với các mối quan hệ hợp đồng cơ sở để tạo nên L/C ấy dù cho chúng được dẫn chiếu đến trong L/C. Vì vậy, khi người thụ hưởng xuất trình chứng từ mà thỏa mãn các yêu cầu đặt ra trong L/C và các quy định của UCP được dẫn chiếu thì ngân hàng có nghĩa vụ thanh toán cho L/C nói trên. Cơ chế hoạt động đó đã tạo ra cơ hội thực hiện ý đồ lừa đảo của những người thiếu trung thực. Đối với những kẻ lừa đảo thì chứng từ chính là tiền. Và với sự phát triển không ngừng của công nghệ ngày nay, việc làm giả chứng từ không còn là vấn đề quá khó. Bằng cách lập ra những chứng từ giả trong giao dịch quốc tế kẻ lừa đảo có thể thực hiện một giao dịch khống: có chứng từ nhưng không có sự chuyển giao hàng hóa; hoặc bằng mọi cách để lập ra những chứng từ có thông tin sai lệch.

Bên cạnh đó, chưa có một thông lệ quốc tế chung nào điều chỉnh hành vi của tòa, và thực tế trong nhiều trường hợp khó có thể xin được lệnh áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để dừng việc thanh toán nhằm bảo vệ quyền lợi của người bị hại.

2.3 Một số kiến nghị giải pháp hoàn thiện các quy định liên quan đến điều khoản thanh toán.

Điều khoản thanh toán trong hợp đồng xuất nhập khẩu đóng vai trò quan trọng trong hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế, nó tác động một cách trực tiếp và gián tiếp

đến việc thực thi hợp đồng. Điều khoản thanh toán được xem là điều khoản thiết yếu, giúp doanh nghiệp thu ngoại tệ được nhanh chóng và hiệu quả, tạo điều kiện doanh nghiệp có nguồn vốn để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy, hoàn thiện các quy định pháp luật trong điều khoản thanh toán là điều cần thiết và quan trọng nhất. Rút kết từ các phân tích khó khăn trong việc thực hiện điều khoản thanh toán trong thực tiễn, tác giả đề xuất một số kiến nghị giải pháp sau

2.3.1 Giải pháp về việc lựa chọn đồng tiền thanh toán

Như đã phân tích trong nội dung khó khăn trong việc áp dụng đồng tiền thanh toán, đa phần các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam sẽ lựa chọn một đồng tiền mạnh làm đồng tiền trung gian trong giao dịch tính toán và thanh toán mà thông thường là lựa chọn đồng tiền của một nước thứ ba bởi đối với các doanh nghiệp Việt Nam, VND có vị thế yếu, do vậy đồng tiền sử dụng trong tính toán và thanh toán thường không phải là VND mà sẽ là một loại ngoại tệ mạnh khác như: USD. Điều này cũng góp phần hạn chế rủi ro do biến động tỷ giá cho doanh nghiệp Việt Nam.

Tuy nhiên, nguy cơ rủi ro tỷ giá là yếu tố không tránh khỏi trong mọi quyết định của bất cứ một doanh nghiệp có tham gia giao dịch về ngoại tệ. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá đòi hỏi phải loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra. Lựa chọn chiến lược phòng ngừa rủi ro thích hợp là nhiệm vụ khó khăn, do sự phức tạp liên quan đến việc đo lường chính xác rủi ro hiện tại và quyết định mức độ chịu đựng rủi ro của mỗi doanh nghiệp. Theo khảo sát của ISDA1 năm 2024, hơn 98% các công ty lớn nhất thế giới có sử dụng các công cụ phái sinh để giúp quản lý rủi ro tài chính. Trong số 500 công ty lớn nhất tại những quốc gia phát triển, 100% công ty của Canada, Pháp, Anh, Nhật Bản và Hà Lan đều sử dụng công cụ phái sinh; 97% công ty Đức và 92% công ty Mỹ báo cáo có sử dụng các công cụ phái sinh; 87% các công ty Hàn Quốc và 62% các công ty Trung Quốc báo cáo có sử dụng các công cụ này[77]. Như vậy việc lựa chọn đồng tiền thanh toán trong hoạt động xuất nhập khẩu cũng rất quan trọng, nhưng hạn chế được rủi ro từ tỷ giá sẽ giúp các doanh nghiệp xuất khẩu tối ưu hóa hoạt động xuất khẩu.

Như vậy, đối với giải pháp này điều kiện tiên quyết để thực hiện là từ sự chủ động của doanh nghiệp trong việc lựa chọn giải pháp và ứng phó đối với những rủi ro trong biến động tỷ giá trong quá trình thực hiện.

2.3.2 Giải pháp trong việc áp dụng phương thức thanh toán.

Đối với doanh nghiệp xuất khẩu, tùy theo từng phương thức thanh toán doanh nghiệp xuất khẩu cần đảm bảo tính nghiêm ngặt và chặt chẽ của các phương thức thanh toán, cụ thể:

---

[77] Trang thông tin điện tử Tạp chí tài chính. *Cách nào để giảm nguy cơ rủi ro tỷ giá đối với các doanh nghiệp*. Truy cập ngày 29/06/2024 từ Cách nào để giảm nguy cơ rủi ro tỷ giá đối với các doanh nghiệp? - Tạp chí Tài chính (tapchitaichinh.vn)

Thứ nhất, Cơ quan Nhà nước cần ban hành văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao dưới hình thức Nghi định về giao dịch thanh toán thông qua các phương thức nhờ thu, thư tín dụng…. Nội dung của văn bản cần nên tham chiếu đầy đủ nội dung của các tập quán quốc tế, thông lệ quốc tế như UCP, URC để thiết kế các điều khoản áp dụng và có điều khoản dẫn chiếu đến việc áp dụng trực tiếp các điều khoản của các thông lệ quốc tế đối với giao dịch thanh toán quốc tế giữa bên Việt Nam và bên nước ngoài trong hoạt động thương mại quốc tế. Bên cạnh đó, nên xây dựng các quy định pháp lý cụ thể nhằm giải quyết mối quan hệ xung đột giữa thông lệ quốc tế và luật pháp trong nước. Do vậy, việc cụ thể hóa pháp luật Việt Nam nhằm giải quyết khi có xung đột giữa luật Việt Nam, luật của các quốc gia khác và thông lệ quốc tế về các phương thức thanh toán là điều cần thiết trong hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay.

Thứ hai, trong hoạt động thanh toán quốc tế, biện pháp khẩn cấp tạm thời có ý nghĩa rất lớn đến hoạt động của doanh nghiệp. Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đúng và phù hợp sẽ bảo vệ được lợi ích cấp bách của doanh nghiệp trong trường hợp cần thiết. Để thực hiện có hiệu quả, quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cần theo hướng áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời độc lập với vụ kiện chính. Việc này sẽ đảm bảo được ý nghĩa của việc thực hiện các biện pháp khẩn cấp tạm thời đang hướng tới đó chính là tính khẩn cấp và tính tạm thời.

Thứ ba, doanh nghiệp xuất khẩu cần phải tìm hiểu kỹ các quy định của từng phương thức thanh toán, từ đó lựa chọn áp dụng phương thức thanh toán phù hợp với tính chất, đặc điểm, mối quan hệ giữa các bên…để giao dịch. Nhìn chung, nhu cầu hợp tác kinh tế quốc tế ngày càng mở rộng sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp, hiện nay phương thức thanh toán tín dụng chứng từ là phương thức thanh toán đảm bảo được quyền lợi cho nhà sản xuất cao nhất, các doanh nghiệp cần nên ưu tiên lựa chọn phương thức này để ghi nhận vào điều khoản thanh toán của hợp đồng.

- Đối với việc công nhận và thi hành các tập quán quốc tế và các quy định có liên quan đến phương thức thanh toán để giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp xuất khẩu Một lưu ý cho tình huống của án lệ phân tích tại mục 2.2.2 là: "Trường hợp này, Tòa án phải xác định thư tín dụng (L/C) không bị mất hiệu lực thanh toán vì lý do hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của thư tín dụng (L/C) bị hủy bỏ".

Như vậy, một nội dung quan trọng nhất được rút ra từ Án lệ này đó là: L/C là một giao dịch riêng biệt đối với hợp đồng mua bán hàng hóa, được chi phối và áp dụng theo UCP 600, tức là: ngân hàng phát hành L/C phải thanh toán khi xác định bộ chứng từ xuất trình là phù hợp tại ngân hàng. Từ đó cho thấy, mặc dù là một thỏa thuận về phương thức thanh toán trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế nhưng L/C lại tồn tại một cách độc lập; một khi nó đã được phát hành hợp lệ bởi ngân hàng phát hành thì hiệu lực của nó vẫn duy trì dù cho hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế có bị hủy bỏ. Nhìn chung, các phương thức thanh toán đa phần là do các tập quán quốc tế điều

chỉnh, vì vậy khi tham gia giao thương hàng hoá quốc tế, việc doanh nghiệp Việt Nam am hiểu một cách đầy đủ về tín dụng thư, phương thức nhờ thu…sẽ giúp có cái nhìn khái quát, giúp cho quá trình đàm phán hợp đồng được thành công và hạn chế rủi ro.

Bên cạnh đó, để giảm thiểu sự chủ quan của doanh nghiệp xuất khẩu đối hoạt động thanh toán trong hợp đồng xuất khẩu cần thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, doanh nghiệp xuất khẩu cần kiểm tra uy tín và danh tiếng của bên mua và ngân hàng của bên mua trước khi kí kết hợp đồng. Đây là việc làm cần thiết giúp hạn chế rủi ro nhiều nhất cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, các doanh nghiệp chỉ nên chấp nhận những ngân hàng có uy tín để thực hiện thanh toán. Bên cạnh đó, trong trường hợp chưa rõ về quy định xuất khẩu mặt hàng hay thị trường, đối tác, phương thức thanh toán, vận chuyển… cần phải tìm hiểu kỹ các quy định, quy trình thực hiện để giảm thiểu rủi ro trong hoạt động xuất khẩu nói chung và giao dịch thanh toán nói riêng.

Thứ hai, cần nâng cao trình độ nghiệp vụ cũng như nâng cao nhận thức pháp lý là vấn đề cần được chú trọng đối với chủ doanh nghiệp xuất khẩu, điều này sẽ giúp doanh nghiệp xuất khẩu thương lượng nội dung trong các điều khoản trong hợp đồng được chặt chẽ hơn. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam cần phải thận trọng trong quá trình lựa chọn lựa chọn đối tác phù hợp, đối tác đáng tin cậy. Đây là việc làm đầu tiên và hết sức quan trọng trong kinh doanh xuất nhập khẩu bởi vì dù tiến hành thanh toán theo phương thức nào thì việc trả tiền vẫn phụ thuộc chủ yếu vào thiện chí của người mua, tùy thuộc vào uy tín và mối quan hệ giữa hai bên.

Thứ ba, doanh nghiệp xuất khẩu chỉ nên áp dụng các phương thức thanh toán nhờ thu, tiền mặt…đối với các khách hàng truyền thống, có uy tín và có quan hệ làm ăn lâu dài bởi có thể thấy phương thức thanh toán nhờ thu kèm không an toàn cho nhà xuất khẩu bởi bên bán phải thực hiện giao hàng trước, sau đó mới có thể làm thủ tục nhờ thu. Bên cạnh đó, trong trường hợp bên mua hàng không có thiện chí thanh toán, không chấp nhận bộ chứng từ nên không thanh toán, hoặc trong trường hợp ngân hàng của bên mua và bên mua cấu kết để thực hiện lừa đảo. Trong trường hợp vẫn lựa chọn phương thức nhờ thu để thực hiện thanh toán, doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam có thể yêu cầu sử dụng vận đơn theo lệnh của ngân hàng thu hộ. Đồng thời, ưu tiên lựa chọn phương thức thanh toán tín dụng chứng từ để hạn chế rủi ro cao nhất.

Thứ tư, mối quan hệ trong phương thức thanh toán rất chặt chẽ với bộ chứng từ thanh toán, mỗi một phương thức sẽ có những yêu cầu khác nhau về bộ chứng từ thanh toán, rủi ro trong việc xuất hiện lỗi chứng từ sẽ dẫn đến hậu quả là doanh nghiệp có thể bị ngân hàng từ chối thanh toán. Chính vì vậy, bên cạnh nắm vững các quy định pháp luật có liên quan đến phương thức thanh toán, doanh nghiệp cũng cần nắm vững các quy định về bộ chứng từ thanh toán để hạn chế được các sai sót trong từng phương thức thanh toán.

2.3.3 Giải pháp hoàn thiện quy định chế tài trong thanh toán chậm

Để hoàn thiện khi áp dụng chế tài trong thanh toán chậm giải pháp đặt ra là:

Thứ nhất, đối với điều khoản phạt vi phạm hợp đồng: Phạt vi phạm hợp đồng là một biện pháp chế tài thương mại được đặt ra khi các bên chủ thể có sự thỏa thuận về chế tài này. Vì thế chế tài phạt vi phạm hợp đồng sẽ không được đặt ra kể cả trong trường hợp hợp đồng có sự vi phạm mà các bên không thỏa thuận. Theo tinh thần của Luật Thương mại năm 2005, điều khoản này phải được ghi nhận là một điều khoản trong hợp đồng, trong khi đó nếu sau khi hợp đồng đã có hiệu lực pháp luật, đã được các bên chủ thể thực hiện nhưng sau đó muốn có thỏa thuận về điều khoản phạt vi phạm hợp đồng thì các bên có thể thiết lập phụ lục hợp đồng độc lập với hợp đồng về điều khoản này hay không vẫn chưa được quy định cụ thể. Điều này dẫn đến nhiều hạn chế trong việc thực hiện hợp đồng. Theo quan điểm của tác giả, khi hợp đồng đã được thực hiện và chưa phát sinh ra hành vi vi phạm hợp đồng thì việc các bên đã có một thỏa thuận riêng về phạt vi phạm hợp đồng, thỏa thuận này có thể tồn tại độc lập với hợp đồng và được pháp luật công nhận. Điều này này nhằm đảm bảo tối đa được quyền và lợi ích cho các bên tham gia hợp đồng.

Thứ hai, liên quan đến mức phạt khi áp dụng chế tài phạt vi phạm (8%): Việc pháp luật quy định mức phạt 8% là nhằm hạn chế quyền tự do thỏa thuận của các bên bởi lẽ qua mức phạt trần thì Nhà nước có thể dễ dàng kiểm soát được sự thỏa thuận của 2 bên, đặc biệt là những thỏa thuận tự phát nhằm thu lợi bất chính trừ hợp đồng thương mại. Tuy nhiên, với mức phạt 8% đến nay vẫn còn tồn tại nhiều ý kiến trái chiều khác nhau. Tác giả cho rằng, trong thời gian tới, Luật Thương mại cần đưa ra quy định hợp lý hơn liên quan đến mức phạt vi phạm, cụ thể là:

Đối với phạt vi phạm 8%: Pháp luật có thể quy định "mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm do các bên thỏa thuận nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ của hợp đồng". Như vậy, mức phạt vẫn được giữ nguyên là 8% nhưng được tính trên phần nghĩa vụ của hợp đồng mà không phải là trên toàn hợp đồng. Điều này sẽ hợp lý bởi vi phạm đến đâu thì phải bồi thường đến đó, không phải vì vi phạm một nghĩa vụ mà phải gánh chịu toàn bộ nghĩa vụ theo hợp đồng và pháp luật cũng cần quy định rõ "trường hợp các bên thỏa thuận mức phạt vượt quá 8% phần nghĩa vụ hợp đồng vi phạm thì phần vượt quá sẽ không có giá trị pháp lý". Các quy định này sẽ góp phần giải quyết tình trạng là các bên tùy tiện thỏa thuận mức phạt cao hơn giá trị bồi thường thực tế mà vẫn đảm bảo sự tự do thỏa thuận của các bên về mức phạt trong giới hạn mức trần Nhà nước đưa ra. Liên quan đến mức phạt 8% nói trên, pháp luật nên có thêm quy định cụ thể cho phép Tòa án hạ mức tiền phạt mà các bên đã thỏa thuận theo yêu cầu của bên vi phạm nếu họ chứng minh được thiệt hại thực tế xảy ra thấp hơn nhiều so với mức phạt vi phạm mà các bên đã thỏa thuận tại thời điểm ký kết hợp đồng. Thông thường, khi áp dụng mức phạt vi phạm hợp đồng, Tòa án thường áp dụng mức 8%. Vì vậy, theo tác giả, nếu có đủ căn cứ

chứng minh do bên vi phạm cung cấp, thì việc áp dụng mức phạt 8% nên được áp dụng bởi việc giải quyết bất kỳ tranh chấp nào cần được đặt trong lợi ích chung của tất cả các bên tham gia hợp đồng thương mại.

Trong trường hợp loại bỏ mức trần phạt vi phạm: trên thực tế có quan điểm cho rằng, việc quy định mức trần phạt vi phạm cũng gây khó khăn cho doanh nghiệp, xâm phạm đến nguyên tắc tự do thỏa thuận của các bên, chính vì vậy tác giả kiến nghị cần nên tham khảo thêm quy định của pháp luật các nước Anh – Mỹ, Pháp, Đức và Công ước Viên năm 1980, điều này có nghĩa là mức phạt vi phạm có thể dựa trên mức thiệt hại thực tế.

Đối với mối quan hệ giữa phạt vi phạm và chế tài hủy hợp đồng, pháp luật cũng cần có biện pháp xử lý chung khi sự thỏa thuận của các bên vượt quá mức phạt do luật định nhằm làm giảm sự thiếu thống nhất khi xử lý vấn đề này trong thực tiễn thương mại. Tính chất của chế tài hủy hợp đồng sẽ liên quan đến sự tồn tại của hợp đồng, nhưng đã có những trường hợp chế tài này không đủ để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của bên bị vi phạm. Bởi vậy, việc phạt vi phạm dẫn đến hủy bỏ hợp đồng rất có thể gây thiệt hại trực tiếp cho bên vi phạm. Sẽ hợp lý hơn nếu Luật quy định việc áp dụng chế tài phạt vi phạm bên cạnh chế tài hủy bỏ hợp đồng để bên bị vi phạm lấy lại phần nào sự cân bằng về thiệt hại đã mất. Phạt vi phạm là một chế tài có thể áp dụng không cần đến yêu tố thiệt hại thực tế. Điều này đã được Bộ nguyên tắc Châu Âu về hợp đồng quy định rõ tại khoản 1 Điều 9:509: "*Khi hợp đồng có quy định bên không thực hiện hợp đồng sẽ phải trả một khoản tiền do không thực hiện đúng hợp đồng thì khoản tiền này được thanh toán cho bên có quyền độc lập với thiệt hại thực tế của bên có quyền*."

Thứ ba, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong giải quyết các loại án kinh doanh thương mại. Luật Thương mại năm 2005 ra đời đến nay đã hơn 18 năm mà chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể liên quan đến việc áp dụng Điều 306 Luật thương mại điều chỉnh về vấn đề lãi suất đối với bên vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo Hợp đồng. Điều này dẫn đến việc xác định mức lãi suất quá hạn trên thực tế gặp nhiều khó khăn và đòi hỏi pháp luật cần phải quy định mức lãi suất quá hạn một cách rõ ràng, cụ thể để thuận tiện cho việc áp dụng, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của các bên khi tham gia quan hệ hợp đồng trong quan hệ Kinh doanh thương mại.

Như vậy, bên vi phạm hợp đồng chậm thanh toán tiền hàng hay chậm thanh toán thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác thì bên bị vi phạm hợp đồng có quyền yêu cầu trả tiền lãi trên số tiền chậm trả đó theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán, tương ứng với thời gian chậm trả. Tuy nhiên, Luật thương mại 2005 chưa quy định rõ ràng, cụ thể về cách xác định lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường.

Theo đó, mức lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường: Là mức lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường của ít nhất 03 Ngân hàng thương mại (VCB,

Viettinbank, Agribank…) và các NHTM này trên phải có trụ sở, chi nhánh hoặc văn phòng giao dịch tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Tòa án đang giải quyết, xét xử có trụ sở. Và mức lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường là mức lãi suất nợ quá hạn được tính tại thời điểm xét xử sơ thẩm (Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác). Việc quy định lãi suất nợ quá hạn theo mức lãi suất quá hạn trung bình trên thị trường nêu trên sẽ giúp đảm bảo quyền lợi tốt hơn cho bên bị vi phạm trong quan hệ hợp đồng (vì lãi suất quá hạn trung bình trên thị trường thường cao hơn mức lãi suất nợ quá hạn cơ bản do Ngân hàng nhà nước ban hành). Tuy nhiên qua thực tiễn thì việc áp dụng mức lãi suất này vẫn còn nhiều khó khăn nguyên nhân là do quy định về lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường hiện nay còn chưa cụ thể. Điều 11 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP chỉ quy định áp dụng mức lãi suất quá hạn tối thiểu của 03 NHTM mà không giới hạn tối đa bao nhiêu Ngân hàng và việc xác định lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường hiện này khá khó khăn, tốn kém thời gian và rất khó thực hiện.

Do đó, tác giả đề xuất sửa đổi quy định về mức lãi suất quá hạn tại Điều 306 Luật thương mại năm 2005 như sau: Trường hợp bên vi phạm hợp đồng chậm thanh toán tiền và các chi phí hợp lý khác thì bên bị vi phạm hợp đồng có quyền yêu cầu trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả theo lãi suất do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự. Trường hợp các bên không thỏa thuận rõ mức lãi suất thì mức lãi suất được xác định là 10%/năm đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả của bên vi phạm hợp đồng.

Thứ tư, việc áp dụng mức lãi suất theo Điều 468 BLDS 2015 là chưa hoàn toàn phù hợp đối với hợp đồng xuất khẩu nói riêng và hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế nói chung, bởi quy định này chỉ áp dụng đối với hợp đồng vay tài sản, các loại hợp đồng khác được áp dụng mức lãi suất theo điều 357 Bộ luật dân sự năm 2015, nhưng Điều 357 lại dẫn chiếu đến điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015. Để khắc phục sự bất hợp lý này Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao đã ban hành nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm, nhưng phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết này cũng chỉ tập trung quy định đối với hợp đồng vay tài sản. Chính vì vậy, đối với các loại hợp đồng khác như hợp đồng xuất nhập khẩu, việc căn cứ vào Nghị quyết này cũng chưa thật sự phù hợp và còn hạn chế, vì vậy tác giả đề xuất các cơ quan cần có những quy định, văn bản hướng dẫn cụ thể hơn để hoạt động xuất nhập khẩu được dễ dàng và thuận lợi hơn.

Thứ năm, quy định tại đoạn 2 khoản 3 Điều 418 Bộ luật dân sự năm 2015 trường hợp phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong hợp đồng trên thực tế còn nhiều hạn chế (xem phân tích từ nội dung 2.2.3), vì vậy theo tác giả, để khắc phục được hạn chế này, có thể loại bỏ quy định tại đoạn 2, khoản 3 Điều 418 Bộ luật Dân sự năm 2015

(Trường hợp các bên có thỏa thuận về phạt vi phạm nhưng không thỏa thuận về việc vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại thì bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt vi phạm) hoặc nên tiếp thu điểm tích cực của quy định tại khoản 2 Điều 307 của Luật Thương mại năm 2005 để pháp luật Việt Nam được hoàn thiện và thống nhất.

Thứ sáu, như đã phân tích trong nội dung khó khăn khi áp dụng chế tài do chậm thanh toán, đối với quy định tại Điều 306 Luật Thương mại 2005, quy định "chi phí hợp lý khác" vẫn chưa có căn cứ xác định những khoản hợp lý đó là những khoản tiền gì. Như theo án lệ số 09/2016/AL việc không chấp thuận lãi chậm trả đối với tiền phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại làm ảnh hưởng đến lợi ích của các bên và còn chưa phù hợp với nguyên tắc thiện chí trong kinh doanh hay trong phán quyết của Trọng tài trong án lệ Russian Federation Arbitration Proceeding 54/2006 không chấp nhận đối với tiền lãi dựa trên chi phí của bộ phận linh kiện mà bên bán đã chi ra với lý do không phù hợp với quy định của pháp luật Đức và CISG vì bên bán không phản đối việc thay thế các bộ phận bị lỗi được thực hiện như nghĩa vụ của mình theo cam kết hợp đồng. Như vậy, căn cứ để xác định "chi phí hợp lý khác" theo luật Việt Nam và CISG vẫn chưa có sự giải thích rõ ràng và thống nhất.

Chi phí theo tự điển tiếng việt được hiểu là tiền dùng vào công việc gì, là bất cứ thứ gì mà một thực thể (cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp) phải hy sinh (đánh đổi) để đạt được một điều gì đó. Hợp lý là đúng quy định, phù hợp với logic. Có thể hiểu, chi phí hợp lý là những chi phí cần thiết, phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh, thực hiện hợp đồng của doanh nghiệp. Chi phí hợp lý có thể bao gồm: chi phí di chuyển trong quá trình thực hiện hợp đồng, chi phí in ấn, bảo quản, giao nhận tài liệu có liên quan, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa hợp lý hàng hóa cho thuê mà bên thuê phải chịu khi bên cho thuê không thực hiện nghĩa vụ này… Như vậy, chi phí hợp lý có thể phát sinh với bất kỳ bên nào trong bất kỳ hợp đồng thương mại. Khi xảy ra hành vi chậm thanh toán những chi phí này, bên bị vi phạm hoàn toàn có quyền yêu cầu bên vi phạm thực hiện thanh toán tiền lãi đối với các chi phí hợp lý này theo Điều 306 Luật Thương mại năm 2005.

Theo quan điểm của tác giả, tác giả thống nhất với quan điểm lãi suất được tính căn cứ theo chi phí hợp lý theo Điều 306 Luật Thương mại năm 2005 là tất cả các chi phí có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng. Tuy nhiên, tác giả đề xuất nên bổ sung và có văn bản hướng dẫn, làm rõ như thế nào là "chi phí hợp lý khác" để giúp doanh nghiệp và cơ quan tài phán dễ dàng hơn trong việc xác định và giải quyết tranh chấp phát sinh.

2.3.4 Giải pháp hoàn thiện bộ chứng từ thanh toán

Để giải quyết khó khăn của doanh nghiệp trong sử dụng bộ chứng từ thanh toán, tác giả đề xuất một số kiến nghị trong việc sử dụng hiệu quả bộ chứng từ trong thanh toán như sau:

Thứ nhất, đối với doanh nghiệp xuất khẩu phải rất thận trọng khi thực hiện thanh toán bằng chứng từ xuất khẩu. Yêu cầu đầu tiên là doanh nghiệp phải hiểu khách hàng, phải biết đối tác có làm ăn kinh doanh thực sự và có trung thực trong giao thương hàng hóa hay không. Tiếp theo là phải rất cẩn thận trong việc kiểm tra chứng từ, trường hợp chứng từ có dấu hiệu gian lận giả mạo phải dừng ngay việc chiết khấu thanh toán. Trước khi thực hiện chiết khấu phải kiểm tra lô hàng đó có thực hay không thông qua các chứng từ hải quan, chứng từ vận tải và phối hợp với các cơ quan hải quan và hãng tàu để xác minh khi cần thiết.

Thứ hai, đối với doanh nghiệp nhập khẩu, khi phát hiện chứng từ bị làm giả và mình bị lừa đảo, người mua nên tiến hành các biện pháp sau: trước khi thanh toán người mua cần phải biết hàng hóa đang ở đâu. Trường hợp không có tàu hoặc có tàu mà không có hàng thì phải báo ngay với ngân hàng và khẩn trương làm việc với tòa án khởi kiện và xin áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời dừng thanh toán. Trường hợp đã thanh toán rồi thì phải xin lệnh bắt giữ tàu.

Trường hợp giao hàng thiếu hoặc hàng kém phẩm chất do lỗi của người bán có thể khởi kiện và xin áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời dừng thanh toán để tìm cách xử lý. Các trường hợp tổn thất trong quá trình chuyên chở nên nghiên cứu các hợp đồng bảo hiểm và các chứng từ bảo hiểm để có cách xử lý thích hợp.

Thứ ba, các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu, khi lập bộ chứng từ thanh toán cần phải chú ý đến những đặc điểm của từng loại chứng từ, nhất là những chi tiết dễ bị sai sót và xuất trình bộ chứng từ theo đúng thoả thuận. Trong thương lượng với khách hàng cần lưu ý điều kiện để phạt vi phạm có hiệu lực bởi phạt vi phạm chỉ có hiệu lực khi các bên thỏa thuận, chính vì vậy, điều khoản thanh toán trong hợp đồng xuất khẩu cần được ghi nhận nội dung này ngay trong hợp đồng.

Thứ tư, các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu cần nắm chắc các các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu cũng như hoạt động thanh toán quốc tế nói chung và bộ chứng từ thanh toán nói riêng. Thường xuyên cập nhật các thông lệ, tập quán, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu và thanh toán quốc tế. Các doanh nghiệp phải tự nâng cao nhận thức của mình về pháp luật thương mại quốc tế, chủ động tìm hiểu về những quy định pháp lý liên quan đến xuất nhập khẩu tại các thị trường lớn để đưa ra cho mình những đối sách hợp lý.

Thứ năm, các doanh nghiệp xuất khẩu cần quan tâm và chú trọng, giúp nhân viên xuất nhập khẩu của doanh nghiệp nâng cao trình độ năng lực của doanh nghiệp liên quan đến nghiệp vụ xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế. Nắm vững quy trình, nghiệp vụ thực hiện các phương thức thanh toán, nhận biết rủi ro trong tỷ giá, và các biện pháp bảo đảm an toàn trong giao dịch quốc tế. Doanh nghiệp xây dựng pháp chế doanh nghiệp chuyên nghiệp với những nhân viên đủ năng lực, trình độ để ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế với đối tác nước ngoài. Chủ động đề nghị các yêu cầu có lợi cho doanh nghiệp và đưa vào từng điều khoản của hợp đồng. Đánh giá và dự

đoán những bất lợi khi xảy ra tranh chấp quốc tế, từ đó chủ động lựa chọn pháp luật Việt Nam và cơ quan tài phán của Việt Nam trong giải quyết tranh chấp.

Thứ sáu, đối với các ngân hàng: cần phải chặt chẽ hơn trong quá trình kiểm tra chứng từ, không bỏ sót lỗi chứng từ, trường hợp nghi ngờ chứng từ gian lận hoặc giả mạo phải phối hợp với người mua để tìm cách xử lý thích hợp. Trước khi thanh toán phải kiểm tra xem hàng hóa, tàu chuyên chở hàng hóa đang ở đâu. Phối hợp chặt chẽ với người mua để xử lý trong trường hợp không có hàng, không có tàu hoặc hàng hóa giao thiếu hàng hoặc hàng hóa kém phẩm chất như đã nêu trên vì tổn thất của người mua cũng là tổn thất của ngân hàng khi phần lớn các lô hàng nhập khẩu được ngân hàng tài trợ.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Trên cơ sở lý luận của chương 1, Tác giả đã tập trung nghiên cứu, phân tích những hạn chế, bất cập trong từng quy định cụ thể của điều khoản thanh toán. Việc phân tích tìm hiểu về nội dung này của điều khoản thanh toán, thông qua các số liệu về việc thực hiện điều khoản thanh toán của doanh nghiệp ĐBSCL trong năm 2023 và các vụ án điển hình đã giúp tác giả nhận thấy rõ những khó khăn của doanh nghiệp xuất khẩu trong quá trình áp dụng trong thực tiễn,. Từ đó, rút ra nguyên nhân dẫn đến khó khăn này đồng thời kiến nghị giải pháp giúp hoàn thiện quy định của pháp luật và giúp doanh nghiêp thực hiện hiệu quả điều khoản thanh toán trong thực tiễn.

KẾT LUẬN CHUNG

Ngày nay, với sự phát triển của hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế vai trò quan trọng của hợp đồng xuất khẩu hàng hóa ngày càng được khẳng định. Hợp đồng xuất khẩu là một phương tiện quan trọng giúp các chủ thể đạt được mục đích kinh doanh. Việc các giao dịch diễn ra ngày càng sôi động trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, cùng với sự phát triển đó thì nhu cầu tất yếu là cần phải có một cơ sở pháp lý nhằm bảo đảm cho việc thực hiện các giao dịch này. Hợp đồng là một trong những lựa chọn hàng đầu đối với các nhà đầu tư, làm căn cứ nhằm ràng buộc các bên vào những gì mà họ đã cam kết, để khi có tranh chấp xảy ra thì đó là một trong các căn cứ quan trọng để xác định trách nhiệm của các bên. Vì vậy, việc xây dựng nội dung và hình thức của hợp đồng chặt chẽ sẽ giúp nâng cao giá trị của hợp đồng xuất khẩu, giúp các doanh nghiệp hạn chế những rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Trong tất cả các điều khoản của hợp đồng thì điều khoản thanh toán được xem là điều khoản cơ bản, thiết yếu bởi nó hỗ trợ rất lớn trong việc giúp doanh nghiệp nhận được thanh toán từ phía đối tác được nhanh chóng. Vai trò của điều khoản thanh toán rất quan trọng bởi nó là bằng chứng về các nội dung liên quan đến việc thực hiện thanh toán đã thỏa thuận giữa các bên, nó đảm bảo cho việc thanh toán được thực hiện dễ dàng, nhanh chóng. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc vi phạm nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng, điều khoản thanh toán là nguồn viện rõ ràng để giải quyết mẫu thuẫn giữa các bên. Ngoài ra, điều khoản thanh toán so với các điều khoản khác của hợp đồng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Việc vi phạm điều khoản thanh toán của bên mua có thể sẽ làm kích hoạt việc không thực hiện các điều khoản còn lại của hợp đồng bao gồm cả điều khoản giải quyết tranh chấp hay ngược lại. Vì vậy, xây dựng chặt chẽ nội dung trong điều khoản thanh toán sẽ giúp hợp đồng được thực thi dễ dàng hơn.

Việc tìm hiểu thực tiễn áp dụng cũng như các quy định liên quan đến nội dung điều khoản này sẽ giúp hoạt động xuất khẩu và thanh toán quốc tế được dễ dàng hơn. Trong bối cảnh kinh tế thị trường cũng như xu hướng toàn cầu hóa diễn ra ngày càng sâu sắc và mạnh mẽ, doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội hơn để tiếp cận với các đối tác nước ngoài. Chính vì thế, hợp đồng xuất khẩu và điều khoản thanh toán đóng vai trò rất quan trọng trong quan hệ giao dịch mua bán, nó là công cụ hữu hiệu xác định quyền và nghĩa vụ của các bên. Việc hoàn thiện hệ thống pháp luật trong mua bán hàng hóa quốc tế là điều cần thiết, các quy định phải thật sự tạo hành lang pháp lý vững chắc, đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ được các bên tham gia và là cơ sở để doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế hiệu quả nhất.

DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT

1. Quốc Hội (2015). Bộ luật Dân Sự Số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015
2. Quốc Hội (2005). Luật Thương mại Số: 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005.
3. Quốc Hội (2010). Luật các tổ chức tính dụng Luật số: 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010.
4. Quốc Hội (2005). Luật các công cụ chuyển nhượng Số: 49/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005
5. Hội đồng Thẩm phán (2019). Nghị Quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. SÁCH, TẠP CHÍ, GIÁO TRÌNH

6. Đỗ Văn Đại (2022). "*Phương thức giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế" (Sách chuyên khảo)*. NXB Hồng Đức.
7. Đỗ Văn Đại (2021). *Giáo trình pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng*. NXB: Hồng Đức.
8. Đỗ Văn Đại (2018). *Bình luận khoa học những điểm mới của Bộ luật dân sự năm 2015*. NXB. Hồng Đức.
9. Đỗ Văn Đại (2018). *Bình luận bản án*. NXB Hồng Đức.
10. Đỗ Văn Đại (2010). *Các biện pháp xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng*. NXB Chính trị quốc gia.
11. Khoa luật - Đại học Quốc gia Hà Nội (2007*). Giáo trình Luật Hợp đồng*
12. Lê Văn Tề & Nguyễn Thị Tuyết Nga (2000). *"Thanh toán & Tín dụng xuất nhập khẩu. Incoterms 2000. UCP -600"*.
13. Ngô Huy Cương (2013). *Giáo trình Luật hợp đồng (Phần chung)*. NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội.
14. Nguyễn Văn Tiến (2008). "*Giáo trình thanh toán quốc tế*". NXB Giáo Dục.
15. Nguyễn Văn Tiến (2023). "*Cẩm nang thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương 2023 (dành cho cao học và nghiên cứu sinh)*. NXB Thống Kê.
16. Nguyễn Bá Bình (2021). *Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo CISG – Quy định và án lệ*. NXB Tư pháp.

17. Nguyễn Hiền Phương (2022). *Pháp luật về hợp đồng dưới góc nhìn luật học so sánh.* NXB Công An Nhân Dân.

18. Nguyễn Văn Luyện. Lê Thị Bích Thọ & Dương Anh Sơn (2005). *Giáo trình Luật Hợp đồng thương mại quốc tế. Khoa Kinh tế - Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh*. NXB Đại học Quốc gia.

19. Nguyễn Thị Ánh Vân. (2016). *Nghiên cứu so sánh các quy định chung trong luật hợp đồng của một số nước trên thế giới*". Hà Nội. Trường Đại học Luật Hà Nội.

20. Nguyễn Thị Dung (2017). *Luật kinh tế (chuyên khảo).* NXB Lao động.

21. Nguyễn Thị Dung. (2008). *Pháp luật về hợp đồng trong thương mại và đầu tư - Những vấn đề pháp lý cơ bản*. NXB. Chính trị quốc gia.

22. Nguyễn Văn Cừ & Trần Thị Huệ (2017). *Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự năm 2015 của nước CHXHCN Việt Nam*. NXB Công an Nhân dân.

23. Ngô Thị Kiều Trang (2014). *Thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa theo pháp luật Việt Nam*. Luận văn thạc sĩ luật học. Đại học Quốc gia Hà Nội. Hà Nội.

24. Phan Hoài Nam (2021). *Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài tại Toà án Việt Nam - Thẩm quyền và pháp luật áp dụng*. NXB Đại học Quốc gia TPHCM.

25. Tôn Nguyễn Trọng Hiền.(2018). *Gian lận trong phương thức thanh toán chứng từ: Một bài học.* Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang. TCKH 09-20-2018, số 10 T7 - 2018

26. Trần Sĩ Vỹ (2013). *Sơ lược pháp luật về hợp đồng tại Việt Nam. Đặc san tuyên truyền pháp luật số 09/2013.* Hội đồng Phối hợp công tác. phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương. Hà Nội.

27. Vũ Quang (2016). *Một số vấn đề cơ bản về Hợp đồng thương mại đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.* NXB Bách khoa Hà Nội.

28. Viac – Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam. "*Giải quyết tranh chấp hợp đồng – Những đều doanh nhân cần biết".*

B. TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

29. Bùi Thị Thanh Hằng - Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội (2017). *Nguyên tắc bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng.* Tạp chí Khoa học ĐHQGHN. Luật học. Tập 33 số 2. https://js.vnu.edu.vn/LS/article/view/4099.

30. Cao Thị Hà Giang (2023). *Phạt do chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền lãi – Cách hiểu và thực tiễn áp dụng.* Phạt do chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền lãi: Cách hiểu và áp dụng đúng quy định pháp luật (lsvn.vn).

31. Case 986 (2002). *China International Economic and Trade Arbitration Commission* (CIETAC). Truy cập ngày 29/06/2024 từ 1443-71325713.pdf (cisg-online.org).

32. China December (2006). *Rabbit skin case*. Truy cập ngày 29/06/2024 từ Search for cases, CISG-online.org.

33. Clout case 986 (2002). Truy cập ngày 29/06/2024 từ CLOUT case 986 (uncitral.org)

34. Clout case 216 (1997). Switzerland 12 August 1997 District Court ST. Gallen (Clothes Case). Truy cập ngày 29/06/2024 từ CLOUT case 216 (uncitral.org).

35. Đặng Thị Kiều Oanh, Nguyễn Minh Thư & Trần Minh Pháp (2023). *Tín dụng chứng từ: nhìn từ tập quán quốc tế và án lệ của Việt Nam*. Truy cập ngày 29/06/2024 từ Tín dụng chứng từ: Nhìn từ tập quán quốc tế và án lệ của Việt Nam (lsvn.vn).

36. Đỗ Văn Đại.(2018). *Lãi chậm trả trong Án lệ năm 2016*. Truy cập ngày 29/06/2024 từ http://viac.vn/goc-nhin-trong-tai-vien/lai-cham-tra-tien trong-an-le-nam-2016-a1048.html,

37. Leather Goods case. Appellate Court of Munchen. Germany (1997). Clout case 273. Truy cập ngày 29/06/2024 từ CLOUT case 273 (uncitral.org)

38. Nguyễn Thùy Trang (2017). *Bình Luận về các biện pháp xử lý vi phạm hợp đồng trong BLDS năm 2015*. Truy cập ngày 29/06/2024 từ Bình luận về các biện pháp xử lý vi phạm hợp đồng trong Bộ luật Dân Sự năm 2015 (hcmulaw.edu.vn).

39. Ngọc Trinh (2023). *Xuất khẩu thủy sản trên đà hồi phục tăng trưởng*. Truy cập ngày 29/06/2024 từ Xuất khẩu thủy sản trên đà hồi phục tăng trưởng – *Tạp chí Thủy sản Việt Nam* (thuysanvietnam.com.vn).

40. Nguyễn Thị Hồng Nhung (2017). *Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng theo các nguyên tắc của luật hợp đồng châu á so sánh với pháp luật Việt Nam.* Tạp chí Công thương. Truy cập ngày 29/06/2024 từ https://tapchicongthuong.vn/trach-nhiem-do-vi-pham-hop-dong-theo-cac-nguyen-tac-cua-luat-hop-dong-chau-a-so-sanh-voi-phap-luat-viet-nam-51154.htm.

41. Nguyễn Anh Thư, Hồ Thị Cẩm Nhung & Trần Minh Pháp (2024). *Nhận diện rủi ro và một số vấn đề pháp lý cơ bản doanh nghiệp cần biết khi xuất khẩu hàng hóa và thanh toán quốc tế*. Tạp chí phaply.net. Truy cập ngày 29/06/2024 từ https://phaply.net.vn/index.php/nhan-dien-rui-ro-va-mot-so-

van-de-phap-ly-co-ban-doanh-nghiep-can-biet-khi-xuat-khau-hang-hoa-va-thanh-toan-quoc-te-a257175.html

42. Nguyễn Minh Hằng. Phạm Hồ Hoàng Long.(2018). *Việc áp dụng Điều 38 và Điều 39 CISG trong lĩnh vực thủy sản trên thế giới và một số lưu ý cho doanh nghiệp XNK thủy sản Việt Nam.* Truy cập ngày 29/06/2024 từ Việc áp dụng Điều 38 và Điều 39 CISG trong lĩnh vực thủy sản trên thế giới và một số lưu ý cho doanh nghiệp XNK thủy sản Việt Nam. T*ạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế* (ftu.edu.vn)

43. Nguyễn Minh Hằng. Lê Như Ý (2017). *Phạt vi phạm và CISG*. Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam. Truy cập ngày 29/06/2024 từ Phạt vi phạm và CISG (hcmulaw.edu.vn)

44. Nguyễn Thanh Cai (2022). *Mối quan hệ giữa xuất. nhập khẩu và tỷ giá hối đoán ở Việt Nam giai đoạn 1995-2020*. Tạp chí thị trường Tài chính Tiền tệ. Truy cập ngày 29/06/2024 từ Mối quan hệ giữa xuất. nhập khẩu và tỷ giá hối đoái ở Việt Nam giai đoạn 1995-2020 (thitruongtaichinhtiente.vn).

45. Nguyễn Thị Minh Giang. (2016). *Trao đổi về đồng tiền tính toán và đồng tiền thanh toán trong kế toán kinh doanh XNK*. Tạp chí Tài chính. Truy cập ngày 29/06/2024 từ Trao đổi về đồng tiền tính toán và đồng tiền thanh toán trong kế toán kinh doanh XNK - Tạp chí Tài chính (tapchitaichinh.vn)

46. Nguyễn Văn Tiến (2021). *Nhận diện rủi ro tỷ giá đối với doanh nghiệp*. Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng. Truy cập ngày 29/06/2024 từ Nguyễn Văn Tiến - Nhận diện rủi ro tỷ giá đối với doanh nghiệp (hvnh.edu.vn).

47. Phạm Văn Lợi (2021). *Một số vấn đề về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015*. Tạp Chí Điện Tử Tòa Án Nhân Dân. Truy cập ngày 29/06/2024 từ https://tapchitoaan.vn/mot-so-van-de-ve-thoi-diem-co-hieu-luc-cua-hop-dong-theo-quy-dinh-cua-blds-hin-hanh.

48. Phạm Thị Mỹ Linh (2022). *So sánh pháp luật hợp đồng Việt Nam với pháp luật hợp đồng Trung Quốc và những khuyến nghị*. Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam. Truy cập ngày 29/06/2024 từ So sánh pháp luật hợp đồng Việt Nam với pháp luật hợp đồng Trung Quốc và những kiến nghị (lsvn.vn)

49. Phan Thị Hồng Hải & Đặng Thị Nhàn (2017). *Gian lận và giả mạo chứng từ trong hoạt động thanh toán và tài trợ thương mại quốc tế tại các ngân hàng thương mại*. Tạp chí Ngân hàng số 07/2017.

50. Phòng Tư vấn – VCCI ĐBSCL (2024). *Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL*. Truy cập ngày 29/06/2024 từ Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL năm 2023 (vccimekong.com.vn).

51. Phùng Hồng Thanh (2019). *Cách xác định luật áp dụng cho hợp đồng có yếu tố nước ngoài theo quy định của Liên minh Châu Âu – So sánh với pháp luật Việt Nam*. Truy cập ngày 29/06/2024 từ Cách xác định luật áp dụng cho hợp đồng có yếu tố nước ngoài theo quy định của Liên minh châu Âu - So sánh với pháp luật Việt Nam (tapchicongthuong.vn)-

52. Sodime-La Rosav. Softlife (1997). *Clout case 223*. Truy cập ngày 29/06/2024 từ CLOUT case 223 (uncitral.org).

53. Trang thông tin điện tử Trung tâm WTO –VCCI (2008). *Thương vụ tại Singapore: Cảnh báo doanh nghiệp thận trọng trong giao dịch*. Truy cập ngày 29/06/2024 từ TTWTO VCCI - PVTM - Thương vụ tại Singapore: Cảnh báo doanh nghiệp thận trọng khi giao dịch (chongbanphagia.vn).

54. Trang thư viện pháp luật. *Án lệ số 09/2016/AL về xác định lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường và việc trả lãi trên số tiền phạt vi phạm. bồi thường thiệt hại*. Truy cập ngày 29/06/2024 từ Án lệ số 09/2016/AL về xác định lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường và việc trả lãi trên số tiền phạt vi phạm. bồi thường thiệt hại (thuvienphapluat.vn)

55. Trang điện tử Thư viện pháp luật. *Án lệ số 13/2017/AL về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C) trong trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của L/C bị hủy bỏ*. Truy cập ngày 29/06/2024 từ Án lệ số 13/2017/AL về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C) trong trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của L/C bị hủy bỏ (thuvienphapluat.vn)

56. Trang thông tin điện tử ESOC (2023). *Những điều khoản thanh toán trong hợp đồng thương mại bạn cần biết.* Truy cập ngày 29/06/2024 từ Những điều khoản thanh toán trong hợp đồng thương mại bạn cần biết (esoc.vn).

57. Trang thông tin điện tử Trung tâm thông tin công nghiệp và thương mại (Vtic) – Bộ Công thương (2007). *Khái niệm thanh toán*. Truy cập ngày 29/06/2024 từ Khái niệm thanh toán (ecommerce.gov.vn).

58. Trang thông tin điện tử Luật Minh Khuê. *Điều khoản là gì? Điều khoản trong hợp đồng dân sự*. Truy cập ngày 29/06/2024 từ Điều khoản là gì? Điều khoản trong hợp đồng dân sự (luatminhkhue.vn).

59. Trang điện tử investorword. Truy cập ngày 29/06/2024 từ http://www.investorwords.com/2531/interest.html#ixzz5llgk232i,
"*1. The fee charged by a lender to a borrower for the use of borrowed money, usually expressed as an annual percentage of the principal; the rate is dependent upon the time value of money, the credit risk of the borrower, and the inflation rate. Here, interest per year divided by principal amount, expressed as a percentage. also called interest rate.2. The return earned on an investment…"*

60. Thing to consider in export contracts (2021). Truy cập ngày 29/06/2024 từ https://www.tradeatlas.com/en/blog/things-to-consider-in-export-contracts.

61. Vasep. *Tổng quan ngành thủy sản Việt Nam*. Truy cập ngày 29/06/2024 từ Tổng quan ngành (vasep.com.vn)

62. Viac (2023). *Xác định pháp luật điều chỉnh khi các bên không có thỏa thuận*. Truy cập ngày 29/06/2024 từ #078. Xác định pháp luật điều chỉnh khi các bên không có thỏa thuận. Trọng tài thương mại. VIETNAM INTERNATIONAL ARBITRATION CENTER (viac.vn)

63. Viac - Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (2021). *Các nguyên tắc điều chỉnh thực hiện hợp đồng*. Truy cập ngày 29/06/2024 từ #016 | Các nguyên tắc điều chỉnh thực hiện hợp đồng | Trọng tài thương mại | VIETNAM INTERNATIONAL ARBITRATION CENTER (viac.vn)

64. Võ Duy Nghi. (2022). *Phương thức thanh toán nhờ thu: Rủi ro khó lường*. Tạp chí Kinh tế Sài Gòn Online. Truy cập ngày 29/06/2024 từ Phương thức thanh toán nhờ thu: rủi ro khó lường - Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (thesaigontimes.vn)

65. Wine case (1994) Oberlandesgericht (Higher Regional Court) of Berlin. Germany. 1994. Truy cập ngày 29/06/2024 từ https://www.uncitral.org/clout/clout/data/deu/clout_case_80_leg-1246.html

66. William P. Johnson et al.(2018). *International Contracts*, 52 ABA/SIL YIR 69 (2018)

67. Yan Hao & Ling Xiao (2013). *Risk Analysis of Letter of Credit Based on Principles of 'Independence' and 'Strict Compliance'*. International Journal of Business and Social Science. Vol. 4 No. 9; August 2013. Truy cập ngày 29/06/2024 từ Microsoft Word - 20 (ijbssnet.com).

C. TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI

68. Angela, M. I. F. F., & APAN, R. D. (2016). Case Law And Theoretical Perspectives Regarding The Payment And Credit Instruments; The Bill Of Exchange, The Promissory Note And The Cheque. *Curentul Juridic, The Juridical Current, Le Courant Juridique, 67*, 28-51.

69. Công ước của Liên Hiệp quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (The United Nations Convention on Contracts for the International sale of Good).

70. Qui tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ (UCP – Uniform customs and practice for documentary credits).

71. Quy tắc thống nhất về nghiệp vụ nhờ thu (URC 522 – The Uniform Rules for Collection. ICC Pub No 522.1995 Revision).

72. Eiteman D.K.. Stonehill A.I.. Moffett M.H. (1994). *Multinational Business Finance.* New York: Addison-Wesley Publishing Company.

73. El-Adaway, I., Fawzy, S., Burrell, H., & Akroush, N. (2017). *Studying payment provisions under national and international standard forms of contracts*. Journal of legal affairs and dispute resolution in engineering and construction, 9(2), 04516011.

74. Johnston, J. S. (2005). *The return of bargain: An economic theory of how standard-form contracts enable cooperative negotiation between businesses and consumers*. Mich. L. Rev., 104, 857.

75. Marsh, P. (2017). *Contracts and payment structures*. In Contracting for Project Management (pp. 19-31). Routledge.

76. Needham-Laing, M. (2012). *Payment rules*. In Architect's Legal Handbook (pp. 196-202). Routledge.

77. Nielsen, J. A. (2004). *Payment provisions: form contract approaches and alternative perspectives*. Constr. Law., 24, 33.

78. Hill, W. M., & Evans, D. M. (1998). *Pay When Paid Provisions: Still a Conundrum*. Constr. Law., 18, 16.

79. Roberto Bergami.(2007). *Will the UCP 600 Provide Solutions to Letter of Credit Transactions?* International Review of Business Research Papers Vol.3 No.2 June 2007, Pp. 41 – 53

80. Sztejn v J. Henry Schroder Banking Corporation (1941), 177 Misc. 719, Sztejn v J. Henry Schroder Banking Corporation (1941), 177 Misc. 719, 31 NYS 2d 631 31 NYS 2d 631